

بسم الله الرحمن الرحيم

مادة القانون التجاري ٢٠٢٦ (مقرر جامعة
الأزهر قاهره بنين من الكتاب الجامعي)

الملزمه إجتهاد شخصي من طالب وينصح
بالإعتماد عليها 100% بفضل الله عز وجل

وكفايا دعوه حلوه بظهر الغيب وإنك تذكر الله
وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ♥

للتواصل لباقي الملازم 01144258613
واتساب

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

أولاً: أسباب استقلال القانون التجاري (لماذا لا نكتفي بالقانون المدني؟) [26، 27] الفكرة: المعاملات التجارية لها طبيعة خاصة تتطلب قواعد مختلفة تماماً عن المعاملات المدنية.

تتلخص الأسباب في ثلاثة محاور:

● 1. السرعة:

- الحياة المدنية تنسم بالاستقرار وببطء المعاملات.
- الحياة التجارية تعتمد على كثرة إبرام العقود وتداول الثروات بسرعة.
- تطبيق شكايات القانون المدني يؤدي لعرقلة التجارة.
- النتيجة القانونية: أقر القانون التجاري مبدأ حرية الإثبات، ورفض منح المدين التجاري مهلة للوفاء لتجنب تعطيل السوق.

● 2. الائتمان (الثقة):

- التاجر يعتمد على الشراء بالأجل (الائتمان) لعدم توافر سيولة نقدية دائمة.
- التجارة عبارة عن سلسلة ديون متشابكة، إخلال تاجر واحد يهدد السلسلة كلها.
- النتيجة القانونية: أقر القانون التجاري قواعد صارمة لحماية الائتمان، أهمها: نظام الإفلاس، وقاعدة افتراض التضامن بين المدينين.

● 3. عوامل إضافية:

- ظهور الحاجة لسرعة حسم المنازعات عبر التحكيم.
- ضرورة تنظيم الملكية الصناعية (براءات الاختراع).
- ظهور أنظمة وقواعد لا يعرفها القانون المدني (مثل عمليات البنوك).

ثانياً: مراحل تطور قانون المعاملات التجارية [27، 28] الفكرة: القانون التجاري لم يولد فجأة، بل مر بمراحل تاريخية حتى أصبح قانوناً مكتوباً.

● المرحلة الأولى (العهد القديم):

- بدأت بنظام تبادل السلع (المقايضة).

- ظهرت فيها أعراف ملزمة للتجار لتنظيم سلوكهم العملي.

● المرحلة الثانية (العصور الوسطى): (مفقودة من المصدر كما نوهنا).

● المرحلة الثالثة (العصر الحديث):

- توسعت التجارة بسبب اكتشاف الأمريكتين وظهور الشركات الاستعمارية الكبرى.

- تدخلت الدول بقوة للحد من نفوذ هذه الشركات، فبدأ "تدوين" القانون التجاري.

○ موقف المشرع المصري:

- اعتمد على النظام اللاتيني (الفرنسي).

- أصدر القانون القديم عام 1883.

- أصدر القانون الحالي الساري وهو: القانون رقم 17 لسنة 1999.

2 الشرح المبسط (الفهم العملي والتخيل)

- السرعة: تاجر الجملة يبيع 100 كرتونة في اليوم بالتليفون. لو طلبنا منه يكتب عقد زي ما القانون المدني بيشرط، شغله هيقف. عشان كده القانون التجاري قال: "التجارة سريعة، اثبت حقك بأي حاجة.. فاتورة، شهود، إيميل" (ودي اسمها حرية الإثبات).

- الائتمان: الائتمان يعني "التسهيلات والسحب ع النоте". تاجر التجزئة بياخد بضاعة من تاجر الجملة على الحساب. لو مَادَفَعَش، تاجر الجملة هيفلس ومش هيدفع للمصنع. عشان نحمي الدائرة دي، القانون عمل "نظام الإفلاس".. سيف مسلط على رقبة أي تاجر ما بيدفعش ديونه.

⚖️ **فرق مهم:** القانون المدني يحمي "الاستقرار"، بينما التجاري يحمي "السرعة والائتمان". ⚠️ **احذر الخلط:** إياك أن تنسى أن القانون الحالي هو (17 لسنة 1999) وليس (1883). 🔗 **اربط دي بـ...:** كلمة "السرعة" = حرية إثبات. وكلمة "الائتمان" = الإفلاس والتضامن.

3 الجانب النصي والموضوعي (شكل الامتحان)

✍️ ما المتوقع حفظه نصياً؟

- رقم القانون التجاري الحالي: 17 لسنة 1999.
- الدعامتان الأساسيتان للقانون التجاري: السرعة، الائتمان.

✍️ أسئلة الصح والخطأ المتوقعة:

- يتسم القانون التجاري بالبطء والاستقرار مقارنة بالقانون المدني. (خطأ — يتسم بالسرعة).
- نظام الإفلاس في القانون التجاري يهدف إلى حماية الائتمان. (صح).
- قاعدة افتراض التضامن بين المدينين تعتبر من القواعد التي تهدف لحماية السرعة. (خطأ — تهدف لحماية الائتمان).
- القانون التجاري المصري الساري حالياً هو قانون 1883. (خطأ — 17 لسنة 1999).

✍️ شكل السؤال المقالي:

- "يستقل القانون التجاري عن المدني لعدة أسباب، اشرحها مبيناً النتائج المترتبة عليها؟" (تكتب المحاور الثلاثة: السرعة، الائتمان، العوامل الأخرى + النتائج المترتبة على كل منها كما هي منظمة بالأعلى).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية)

🎯 مفتاح ذهبي لحفظ أسباب الاستقلال (كلمة: سِغَر):

- س ← سرعة (نتيجتها: حرية الإثبات).
- ع ← عوامل أخرى (نتيجتها: نظام التحكيم والبنوك).
- ر ← رصيد/ائتمان (نتيجته: الإفلاس والتضامن).

5 الخلاصة الامتحانية (للمراجعة السريعة)

- أهم الأسباب: السرعة (وتنتج حرية الإثبات)، والائتمان (وينتج نظام الإفلاس والتضامن).
- أهم الأرقام: قانون التجارة الحالي (17 لسنة 1999).
- أهم فخ امتحاني: الخلط بين النتائج المترتبة على السرعة والنتائج المترتبة على الائتمان.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

أولاً: ماهية الأعمال التجارية المختلطة [ص 53]  الفكرة: هو عمل قانوني واحد، لكن القانون يراه "تجارياً" من زاوية أحد الأطراف، و"مدنياً" من زاوية الطرف الآخر.

● موقف المشرع المصري:

○ لم ينص المشرع صراحة في القانون على "الأعمال التجارية المختلطة" ك فئة مستقلة (كما فعل مع الأعمال التجارية الأصلية).

○ هذا التقسيم هو صنيعة الفقه القانوني لحل مشكلة عملية في السوق.

● التعريف المعتمد:

○ هي الأعمال التي تُعد تجارية بالنسبة لأحد طرفيها، ومدنية بالنسبة للطرف الآخر.

ثانياً: الآثار المترتبة عليها (نموذج: الرهن والفائدة) [ص 56]  الفكرة: عند النزاع بين الطرف المدني والتجاري، تتصادم قواعد القانونين (المدني والتجاري)، فكيف يحل القاضي النزاع؟

● إشكالية الفائدة والرهن:

○ من الصعب جداً الفصل بين الجانب المدني والتجاري في عقد واحد (مثل عقد قرض مضمون برهن).

○ سعر الفائدة التجاري يختلف عن المدني، وإجراءات الرهن التجاري أسرع من المدني.

● موقف محكمة النقض المصرية (قاعدة حاکمة):

○ تدخلت محكمة النقض لحسم النزاع، خاصة في القروض البنكية.

○ أقرت مبدأ: قروض البنوك دائماً تعتبر عملاً تجارياً (مهما كانت صفة المقرض أو الغرض من القرض).

○ النتيجة القانونية: يخضع الرهن الضامن لهذه القروض لأحكام الرهن التجاري، وتطبق عليها الفوائد التجارية حتى لو كان المقرض شخصاً مدنياً.

2 الشرح المبسط (الفهم العملي والتخيل)

● يعني إيه عمل مختلط؟

○ تخيل "عم أحمد المزارع" باع محصول القطن لمصنع ملابس جاهزة.

○ البيعة دي بالنسبة لعم أحمد = عمل مدني (لأنه بيع ثمار أرضه).

○ البيعة دي بالنسبة للمصنع = عمل تجاري (لأنه يشتري عشان يصنع ويكسب).

● إيه المشكلة هنا؟

○ لو اختلفوا وراحوا المحكمة، عم أحمد عايز يطبق القانون المدني (عشان بيعهم)، والمصنع عايز القانون التجاري

(عشان سريع). (حل المشكلة دي في الصفحات الناقصة 54، 55).

● تريقة البنوك (الرهن والفائدة):

○ موظف حكومي (مدني) أخذ قرض من البنك (تجاري) عشان يشتري شقة يسكن فيها. الموظف اتأخر في السداد،

فالبنك رفع قضية وطالب بفوائد تجارية عالية. الموظف قال للقاضي "أنا راجل مدني حاسبني بالفوائد المدنية الأقل".

○ محكمة النقض قالت: "لا، البنك مؤسسة تجارية بحتة، قروضه ورهنه وفوائده هتمشي تجاري على الكل".

 فرق مهم: العمل المختلط ليس نوعاً ثالثاً من الأعمال (مثل الأصلي والتبعي)، بل هو مجرد "وصف" لعلاقة بين طرفين مختلفين.

3 الجانب النصي والموضوعي (شكل الامتحان)

المتوقع حفظه نصياً:

- التعريف: "هو العمل الذي يعتبر تجارياً بالنسبة لأحد طرفيه، ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر".
- المثال: "بيع المزارع لمحصوله إلى شركة تجارية".

أسئلة الصح والخطأ المتوقعة (وردت بامتحانات سابقة):

- الأعمال المختلطة يحكمها القانون المدني دائماً. (خطأ — تختلف حسب النزاع). (سؤال امتحان سابق).
- يعتبر العمل مختلطاً إذا كان تجارياً لطرف ومدنياً للطرف الآخر. (صح).
- نص المشرع المصري صراحةً على حصر الأعمال التجارية المختلطة في مادة مستقلة. (خطأ — هي صنيعة الفقه).
- تعتبر قروض البنوك عملاً مدنياً إذا كان المقترض شخصاً مدنياً لا يحترف التجارة. (خطأ — تجارية دائماً بحكم محكمة النقض).

شكل السؤال المقالي (تكرر في امتحانات سابقة):

- سؤال: "ما معنى عمل مختلط؟ وما مثاله؟" (الإجابة: تكتب التعريف بسطر واحد، وتضرب مثال المزارع والمصنع).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية)

مفتاح ذهبي للتمييز:

- اربط مصطلح (عمل مختلط) بكلمة (وجهين لعملة واحدة).
 - الوجه الأول: التاجر ⇐ (يخضع للتجاري).
 - الوجه الثاني: المواطن ⇐ (يخضع للمدني).
- استثناء ينسف القاعدة: (البنك دائماً يكتسب ⇐ قروضه ورهنه وفوائده تجارية على الجميع).

5 الخلاصة الامتحانية (للمراجعة السريعة)

- التعريف الأهم: تجاري لطرف، مدني للآخر.
- الحكم الأهم: أحكام محكمة النقض باعتبار قروض البنوك ورهنها تجارية دائماً.
- أكثر فخ امتحاني: أن يضع لك الممتحن سؤالاً يوحي بأن "العمل المختلط له قانون خاص به" (وهذا خطأ، فهو يخضع إما للمدني أو التجاري).
- التحذير: تذكر توفير ص 54 و 55 لضمان معرفة الاختصاص القضائي.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

أولاً: القاعدة العامة والاستثناء في تقادم دعاوى الشركات [ص 231]  الفكرة: بعد انقضاء الشركة (حلها وتصفيتها)، لا تظل ذمة الشركاء مهددة للأبد بديون الشركة، بل سقط المشرع هذه الديون بمدة أقصر من المعتاد.

● القاعدة العامة (التقادم الطويل):

○ الأصل في القانون المدني أن الدعاوى تسقط بالتقادم بمضي (15 سنة).

● الاستثناء التجاري (التقادم الخمسي):

○ خروجاً على القاعدة، نص المشرع التجاري على تقادم قصير مدته (5 سنوات) لدعاوى الدائنين ضد الشركاء بعد انقضاء الشركة.

○ الهدف منه: استقرار المعاملات، حماية الشركاء المنسحبين، وعدم إبقاء ذممهم المالية معلقة لفترات طويلة (حتى يمارسوا حياتهم أو أعمالاً جديدة دون خوف من ديون الماضي).

ثانياً: نطاق التقادم الخمسي (على من يُطبق؟) [ص 232]

● لا يقتصر هذا التقادم على دعاوى (الغير / الدائنين) ضد الشركاء فقط.

● بل يسري أيضاً على الدعاوى التي يرفعها الشركاء بعضهم ضد بعض (مثل دعاوى الرجوع بالحصص أو الأرباح).

● ويسري على الدعاوى المرفوعة من الشركاء أو الغير ضد المصفي (الشخص الذي قام بتصفية الشركة).

ثالثاً: شروط تطبيق التقادم الخمسي (شروط حتمية) [ص 232، 233]  الفكرة: لا يستفيد الشريك من مدة الـ (5 سنوات) إلا بتوافر 3 شروط مجتمعة.

● 1. انقضاء الشركة ومحوها من السجل التجاري:

○ يجب أن تكون الشركة قد انقضت (حُلّت)، وتمت تصفيتها، والأهم: تم محو قيدها من السجل التجاري.

○ يبدأ حساب الـ 5 سنوات من تاريخ المحو والتأشير بذلك في السجل.

● 2. أن تُرفع الدعوى على الشريك بصفته "شريكاً":

○ يجب أن يكون الدين متعلقاً بأعمال الشركة (مثال: مورد يطالب شريكاً متضامناً بدين على الشركة).

○ أما الديون الشخصية: (لو اقترض الشريك ماله لنفسه لإصلاح سيارته الخاصة) فلا يسري عليها التقادم الخمسي، بل التقادم العادي (15 سنة).

● 3. ألا يكون هناك نص قانوني يحدد مدة تقادم أقصر:

○ إذا كان الدين نفسه له مدة تقادم أقصر في القانون (مثل ديون العمال أو الضرائب)، يُطبق التقادم الأقصر ولا ننتظر الـ 5 سنوات.

2 الشرح المبسط (عشان تفهم السوق ماشي إزاي)

● يعني إيه تقادم؟ يعني مرور الزمن اللي بيسقط حقك في إنك ترفع قضية تطالب بفلوسك.

● الحكاية إيه؟ تخيل شركة تضامن صفت وقفت، والمصفي شطبها من السجل التجاري. يجي مورد بعد 10 سنين يقول لأحد الشركاء "الشركة بتاعتكم زمان كانت مديونالي بمليون جنيه، ادفعهم من جيبك!". المشرع قال للمورد: "قانوناً، إنت نايم بقالك سنين.. الشريك ده من حقه يكمل حياته وميفضلش مرعوب طول عمره. الديون دي بتسقط بعد 5 سنين فقط من يوم شطب الشركة من السجل".

● التريكة فين؟ التريكة إن الـ 5 سنين دي مش بتطبق على أي دين! لازم يكون دين "بتاع الشركة". لكن لو الشريك ده استلف منك فلوس شخصية يتجوز بيها، لا.. دي ديون شخصية تقادماها العادي (15 سنة).

⚖️ فرق مهم: التقادم العادي = 15 سنة. التقادم الخاص بالشركاء بعد التصفية = 5 سنوات.  احذر الخلط: يبدأ عد الـ 5 سنوات من (تاريخ شطب الشركة من السجل التجاري) وليس من (تاريخ إعلان الإفلاس) أو (تاريخ الخسارة).

3 الجانب النصي والموضوعي (شكل الامتحان)

المتوقع حفظه نصياً (أرقام وشروط):

- مدة التقادم في دعاوى الشركات: (5 سنوات).
- بداية حساب التقادم: (من تاريخ المحو من السجل التجاري).

أسئلة الصح والخطأ المتوقعة (مهم جداً):

- تسقط الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة بانقضاء 15 سنة من تاريخ التصفية. (خطأ — 5 سنوات).
- يبدأ حساب التقادم الخمسي لدعاوى الشركات من تاريخ إعلان إفلاس الشركة. (خطأ — من تاريخ إتمام التصفية ومحو القيد من السجل التجاري).
- يسري التقادم الخمسي على الديون الشخصية للشريك المتضامن والتي لا تتعلق بأعمال الشركة. (خطأ — يجب أن ترفع عليه بصفته شريكاً عن أعمال الشركة).
- يطبق التقادم الخمسي في حال وجود نص قانوني خاص يقرر تقادماً أقصر لدين معين. (خطأ — لا يطبق ونأخذ بالتقادم الأقصر).

شكل السؤال المقالي:

- "ما هي الشروط الواجب توافرها لسريان التقادم الخمسي للدعاوى الناشئة عن الشركات؟" (تكتب الشروط الثلاثة: الانقضاء والمحو، الدعوى بصفته شريكاً، عدم وجود تقادم أقصر).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية)

مفتاح ذهبي للحفظ (عصابة الـ 5):

- المدة: 5 سنين.
- البداية: بعد المحو (الشطب).
- الخصم: الشريك (بصفته شريك).
- الاستثناء: لو فيه قانون تاني قال مده أقل، نمشي عالأقل.

5 الخلاصة الامتحانية (للمراجعة السريعة)

- القاعدة الاستثنائية: حماية الشريك بمدة تقادم قصيرة (5 سنوات).
- أهم شرط: لا يبدأ التقادم إلا بمحو الشركة من السجل.
- أكثر فخ امتحاني: أن يسألك عن "دين شخصي" للشريك بعد التصفية، الإجابة هي (15 سنة) وليس (5 سنوات) لأن الدين غير متعلق بأعمال الشركة.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

أولاً: القاعدة العامة لتقادم دعاوى الشركات (التقادم الخمسي)  الفكرة: حماية للثقة واستقرار التعاملات، المشرع خفض مدة سقوط الحق في رفع الدعاوى ضد الشركاء لتصبح 5 سنوات بدلاً من 15 سنة.

- الأصل في القانون المدني: تتقادم الدعاوى (تسقط) بمرور 15 سنة.
 - الاستثناء في القانون التجاري (الشركات): تتقادم الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة بمرور 5 سنوات فقط.
 - بدء حساب المدة: يبدأ حساب الـ 5 سنوات من تاريخ إشهار (تسجيل) انقضاء الشركة، أو إشهار خروج الشريك منها.
- ثانياً: نطاق الدعاوى التي تخضع للتقادم الخمسي  الفكرة: هذا التقادم السريع لا يطبق على أي قضية، بل له نطاق محدد.

- يشمل الدعاوى المرفوعة من (دائني الشركة) ضد (الشركاء) لمطالبتهم بديون الشركة.
- يشمل الدعاوى المرفوعة من (الشركاء ضد بعضهم البعض).
- يشمل الدعاوى المرفوعة ضد (ورثة الشريك المتوفى).

ثانياً: شروط تطبيق التقادم الخمسي (مهم جداً) [206، 207]  الفكرة: لا يستفيد الشريك من ميزة التقادم السريع (5 سنوات) إلا بتوافر 3 شروط مجتمعة.

- 1. أن تكون الشركة تجارية:
 - يُطبق على الشركات التجارية (كالتضامن والتوصية).
 - استثناء: لا يُطبق على الشركات المدنية.
 - استثناء خطير: لا يُطبق على (شركة المحاصة) رغم أنها تجارية؛ لأنها شركة مستترة (مخفية) لا تتمتع بشخصية اعتبارية ولا تُشهر، وبالتالي لا يعلم بها الدائنون.
- 2. أن تُرفع الدعوى على الشريك "بصفته شريكاً":
 - يجب أن يكون النزاع متعلقاً بالتزاماته كشريك (مثل مطالبته بسداد عجز رأس المال).
 - لا يُطبق التقادم الخمسي إذا رُفعت الدعوى عليه بصفة أخرى (مثلاً كونه مديراً للشركة وأخطأ في الإدارة، أو ديون شخصية عليه).
- 3. إشهار انقضاء الشركة أو انسحاب الشريك:
 - لا يبدأ عد الـ 5 سنوات إلا بعد (إعلام الناس) رسمياً بانتهاء الشركة أو خروج الشريك، وذلك عن طريق القيد في السجل التجاري (الإشهار).

2 الشرح المبسط (الفهم العملي والتخيل)

- يعني إيه تقادم؟ في القانون، لو ليك حق عند حد وسبته فترة طويلة جداً ومطالبتش بيه، حقك "بيسقط بالتقادم". العادي إن المدة دي 15 سنة.
- ليه في الشركات بقوا 5 بس؟ تخيل شريك انسحب من شركة، وراح فتح بيت وحياة جديدة. ينفع يفضل حاطط إيداه على قلبه 15 سنة خايف دائن يرفع عليه قضية من أيام الشركة القديمة؟ لأ طبعاً، التجارة محتاجة استقرار. المشرع قاله "لو قيدت انسحابك في السجل التجاري، بعد 5 سنين بالظبط محدش يقدر يطالبك بمليم".
- تريكة شركة المحاصة: شركة المحاصة دي شركة "في الدرة" (مستترة ومخفية بين الشركاء ومحدش من بره يعرفها). طالما هي مخفية ومش بتتسجل في السجل التجاري، الدائن هيعرف منين إنها خلصت عشان يبدأ يعد الـ 5 سنين؟ عشان كده القانون قال: "المحاصة مالهاش تقادم خمسي، ترجع للأصل وهو الـ 15 سنة".
- تريكة بصفته شريك: لو شريك استلف من جاره فلوس عشان يشتري عربية لنفسه.. دي قضية مدنية شخصية (تقادمها 15 سنة). التقادم الـ 5 سنين بيطبق بس لو القضية بسبب "شغل الشركة".

 فرق مهم: التقادم المدني (15 سنة) — التقادم التجاري للشركات (5 سنوات).

3 الجانب النصي والموضوعي (شكل الامتحان)

المتوقع حفظه نصياً:

- المدة: 5 سنوات.
- تاريخ البدء: من تاريخ الإشهار (التسجيل).
- الشروط الثلاثة: (شركة تجارية، بصفته شريكاً، بعد الإشهار).

أسئلة الصح والخطأ المتوقعة (مواضع فخوخ):

- تسقط الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركة بالتقادم بمرور خمس عشرة سنة كقاعدة عامة. (خطأ — 5 سنوات).
- يستفيد الشريك في شركة المحاصة من التقادم الخمسي. (خطأ — لا يستفيد لأنها لا تُشهر). (متوقع جداً).
- يبدأ سريان التقادم الخمسي من تاريخ الحل الفعلي للشركة حتى لو لم يتم الإشهار. (خطأ — العبرة بتاريخ الإشهار).
- يُطبق التقادم الخمسي على الدعاوى المرفوعة ضد الشريك ولو كانت متعلقة بديونه الشخصية الخارجة عن الشركة. (خطأ — يجب أن تكون بصفته شريكاً).

شكل السؤال المقال:

- سؤال: "اذكر شروط تطبيق التقادم الخمسي على الدعاوى الناشئة عن أعمال الشركات، مبيناً موقفه من شركة المحاصة؟" (تكتب الشروط الثلاثة، وتوضح أن المحاصة مستثناة لعدم وجود إشهار).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية)

مفتاح ذهبي للحفظ (قاعدة 5 × 3):

- المدة = 5 سنوات.
- الشروط = 3 (تجارية، شريك، إشهار).
- كلمة السر التي تمنع الخلط: (المحاصة بره اللعبة). بمجرد رؤية كلمة المحاصة في سؤال التقادم، الإجابة فوراً "لا يسري عليها".

5 الخلاصة الامتحانية (للمراجعة السريعة)

- القاعدة الذهبية: تقادم دعاوى الشركات 5 سنوات تبدأ من يوم الإشهار.
- الاستثناء الأهم: شركة المحاصة والشركات المدنية (تخضع للتقادم العادي الطويل وليس الـ 5 سنوات).
- الشرط الحاكم: يجب أن تُرفع الدعوى على الشخص باعتباره (شريكاً) في ديون الشركة، وليس في معاملاته الفردية.
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: نسيان شرط "الإشهار" واعتقاد أن الـ 5 سنوات تبدأ بمجرد التوقف عن العمل. (لا إشهار = لا تقادم خمسي).

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

أولاً: المصادر الإلزامية للقانون التجاري (حسب الترتيب القانوني) [ص 12 - 15]  الفكرة: إذا عُرض نزاع تجاري على القاضي، فإنه لا يختار القانون على مزاجه، بل يلتزم بترتيب هرمي صارم للمصادر، لا يجوز له الانتقال لمصدر أدنى إلا إذا لم يجد حلاً في المصدر الأعلى.

الترتيب الهرمي الإلزامي هو كالتالي:

● 1. اتفاق المتعاقدين (العقد):

- العقد شريعة المتعاقدين. إرادة الطرفين هي الحكم الأول في النزاع.
- شرط تطبيقه: ألا يخالف هذا الاتفاق النظام العام أو الآداب في المجتمع.

● 2. التشريع التجاري (نصوص القانون):

- هو القواعد المكتوبة التي أصدرتها الدولة.
- مثل: نصوص قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999.
- تلحق به (الاتفاقيات الدولية): تعتبر في منزلة التشريع، وتقدم على العرف.

● 3. العرف التجاري (قواعد غير مكتوبة ملزمة):

- هو اعتياد التجار على سلوك معين حتى استقر في ذهنهم أنه "ملزم" قانوناً.
- قوته: قد يكون العرف أقوى من بعض النصوص التشريعية! فيجوز للعرف التجاري أن يخالف نصاً تشريعياً تجارياً (بشرط أن يكون النص التشريعي مكماً وليس أمراً).
- يُفترض علم القاضي به، ويطبقه من تلقاء نفسه.

● 4. العادات التجارية (قواعد غير مكتوبة غير ملزمة):

- هي سلوك اعتاد عليه التجار، لكنه لم يصل لدرجة الإلزام.
- لا تُطبق إلا إذا أثبتنا أن المتعاقدين اتفقوا (ضمنياً) على الأخذ بها.
- لا يُفترض علم القاضي بها، بل يجب على من يتمسك بها أن يثبت وجودها.

● 5. القانون المدني (الشريعة العامة):

- يُطبق فقط في حالة خلو جميع المصادر السابقة من حل للنزاع.
- قاعدة ذهبية: العرف التجاري يُقدم دائماً على نصوص القانون المدني.

ثانياً: المصادر التفسيرية (للاسترشاد فقط) [ص 15 - 16]  الفكرة: مصادر يلجأ إليها القاضي ليفهم النص الغامض، ولكنها لا تلزمه.

● 1. القضاء:

- مجموعة الأحكام الصادرة من المحاكم في نزاعات سابقة.
- في النظام المصري، أحكام القضاء تُعتبر مصدراً تفسيرياً غير ملزم (بعكس النظام الأنجلو-أمريكي الذي يعتبر السوابق القضائية ملزمة).

● 2. الفقه:

- شروحات وأبحاث أساتذة القانون والمحامين.
- دوره كشف العيوب واقتراح الحلول، وهو غير ملزم للقاضي.

2 الشرح المبسط (عشان تفهم السوق ماشي إزاي)

● ترتيب القاضي: تخيل قاضي قدامه تاجرين متخانقين. القاضي يفتح الدرج بالترتيب:

- يسألهم: "كاتبين إيه في العقد؟" (لو كاتبين حل، يطبقه فوراً).
- مفيش عقد؟ يفتح "كتاب القانون التجاري".
- مفيش نص في القانون التجاري؟ يروح لـ "العرف" (التجار متعودين على إيه في السوق بتاعهم؟).
- مفيش عرف؟ يشوف "العادة التجارية".
- الدنيا مقفلة خالص ومفيش أي حاجة تجارية؟ آخر درج يفتحه هو "القانون المدني".

● الفرق بين العرف والعادة (تريكة مهمة جداً):

- العرف: زي قانون بس مش مكتوب. التجار كلهم عارفين إنه إجباري. لو القاضي قدامه عرف، بيحكم بيه فوراً ومش بيسأل التجار أنتم متفقين عليه ولا لأ.
- العادة التجارية: حاجة التجار بيعملوها أحياناً بس مش إجباري. القاضي ميعرفهاش، واللي عايز يطبقها من التجار لازم يجيب للمحكمة دليل إن العادة دي موجودة، وإنهم كانوا قاصدين يمشوا عليها.

⚖️ فرق مهم: العرف (ملزم، القاضي يعرفه) — العادة (غير ملزمة، القاضي لا يبحث عنها، الخصم هو من يثبتها). ⚠️ احذر الخلط: القانون المدني بيحي في آخر الطابور خالص. العرف التجاري يكسب القانون المدني دايماً.

3 الجانب النصي والموضوعي (شكل الامتحان)

✍️ أسئلة الصح والخطأ المتوقعة (مواضع امتحانات سابقة بالمصادر المرفوعة):

- يعتبر التشريع هو المصدر الأول لحسم المنازعات التجارية قبل اتفاق المتعاقدين. (خطأ — اتفاق المتعاقدين هو الأول ما لم يخالف النظام العام).
- العرف التجاري يُطبق من تلقاء نفس القاضي ويُفترض علمه به. (صح).
- لا يوجد فرق بين العرف التجاري والعادة التجارية، فكلاهما ملزم للقاضي. (خطأ — العرف ملزم، العادة غير ملزمة إلا باتفاق ضمني).
- عند التعارض بين نص مدني أمر وعرف تجاري، يُقدم النص المدني. (خطأ — العرف التجاري يُقدم على نصوص القانون المدني دائماً في المواد التجارية).
- السوابق القضائية تُعتبر مصدراً إلزامياً للقاضي المصري في المواد التجارية. (خطأ — مصدر تفسيري فقط).

✍️ الاختياري المتوقع:

- إذا خلت الواقعة التجارية من نص تجاري أو اتفاق أو عرف، يلجأ القاضي إلى: (أ) الشريعة الإسلامية — (ب) القانون المدني — (ج) السوابق القضائية.

✍️ شكل السؤال المقال:

- سؤال: "رتب المصادر الإلزامية للقانون التجاري، مبيناً الفرق الجوهرية بين العرف التجاري والعادة التجارية؟" (ترص الترتيب الهرمي الـ 5، وتعمل مقارنة سريعة بين العرف والعادة من حيث الإلزام وعلم القاضي وإثبات الخصم).

4] الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (احفظ الترتيب بكلمة: عَشْعَم):

- ع ← عقد (اتفاق المتعاقدين).
- ت ← تشريع تجاري (ومعه الاتفاقيات).
- ع ← عرف تجاري.
- ع ← عادة تجارية.
- م ← قانون مدني.

🔗 اربط دي بـ...: أول ما تشوف كلمة "مصدر تفسيري"، افكر (القاضي والدكتور/الفقه)، رأيهم يحترم بس مش إجباري في مصر.

5] الخلاصة الامتحانية (للمراجعة السريعة)

- القاعدة الأهم: العقد أولاً، ثم التشريع، ثم العرف، ثم العادة، وأخيراً المدني.
- الفرق الأخطر (العرف vs العادة): العرف ملزم ويفترض علم القاضي به. العادة غير ملزمة ويجب على التاجر إثباتها.
- سيادة العرف: العرف التجاري يمسح (يلغي) النص المدني، ويمكنه حتى مخالفة التشريع التجاري إذا كان التشريع "مكملاً" (غير متعلق بالنظام العام).
- أكثر فخ امتحاني: الطالب يفتكر إن القانون المدني أقوى من العرف لأنه قانون مكتوب! (وهذا خطأ في المادة التجارية، العرف أقوى).

1] إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 الفكرة الأساسية: اختلف فقهاء القانون حول "المعيار" الذي نستخدمه لتحديد ما إذا كان هذا النزاع يخضع للقانون التجاري أم المدني، وظهرت 4 نظريات أساسية:

1. النظرية الشخصية (ذاتية / تعتمد على الشخص):

- المعيار: ننظر إلى "شخصية القائم بالعمل".
- القاعدة: القانون التجاري هو "قانون التجار". يُطبق فقط على طائفة التجار في ممارستهم لمهنتهم.
- النقد (العيوب): نظرية قاصرة؛ لأنها تجعل التاجر يخضع للقانون التجاري حتى لو قام بعمل مدني (كشراء سيارة لأسرته)، وفي نفس الوقت تمنع تطبيق القانون التجاري على شخص عادي قام بعمل تجاري عابر.

2. النظرية الموضوعية (مادية / تعتمد على العمل):

- المعيار: ننظر إلى "طبيعة العمل ذاته".
- القاعدة: القانون التجاري هو "قانون الأعمال التجارية". يُطبق على كل من يقوم بعمل تجاري، سواء كان تاجراً أو شخصاً مدنياً يقوم به لمرة واحدة.
- النقد (العيوب): نظرية غير واقعية؛ لأنها تتجاهل أن بعض الأعمال المدنية (كعمل الطبيب) تهدف للربح، كما أنها تعجز عن وضع حصر دقيق لكل الأعمال التجارية في السوق.

3. نظرية الاحتراف (حرفة الشخص):

- المعيار: تنظر إلى "الحرفة المعتادة".
- القاعدة: العمل لا يكون تجارياً إلا إذا تم على سبيل "الاحتراف" (بشكل منتظم ومستمر لغرض الارتزاق).
- النقد (العيوب): تعجز عن تفسير خضوع بعض الأعمال الفردية (مثل توقيع كمبيالة) للقانون التجاري رغم أنها لا تشكل حرفة مستقلة.

4. نظرية المشروع (التنظيم المسبق): [33، 34]

- المعيار: تنظر إلى وجود "تنظيم مهني مسبق".
- القاعدة: العمل التجاري هو الذي يتم من خلال "مشروع" (تكرار مستمر + تنظيم + عمال + آلات).
- النقد (العيوب): غير دقيقة بمفردها؛ لأن هناك مشروعات ضخمة (كالمشروعات الزراعية) تظل أعمالاً مدنية.

5. موقف المشرع المصري الحاسم (مزدوج):

- القاعدة: لم يأخذ المشرع المصري بنظرية واحدة فقط، بل "جمع بين النظريتين (الموضوعية والشخصية)".
- الدليل القانوني:
 - المادة (1) والمادة (4): أخذت بالنظرية الموضوعية (نصت على سريان القانون على الأعمال التجارية بغض النظر عن صفة من يقوم بها).
 - المادة (10): أخذت بالنظرية الشخصية وتفرعاتها (الاحتراف) (نصت على أن صفة التاجر تُكتسب لمن يزاول الأعمال التجارية على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه).

2] الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

💡 علشان تفهم اللعبة: المحاكم زمان كانت محتارة، إمتى نفتح درج "القانون التجاري" وإمتى نفتح درج "القانون المدني"؟

- بتوع النظرية الشخصية قالوا: "بص في البطاقة! لو مكتوب فيها (تاجر)، يبقى أي حاجة يعملها نحكمها بالتجاري".
 - الرد عليهم: "طب ما التاجر ده ممكن يروح يشتري هدموم لعياله! نحاسبه بالتجاري برضه؟ طب ولو مهندس مدني اشتري صفقة خشب وباعها بمكسب.. نسيبه عشان بطاقته مكتوب فيها مهندس؟" (عشان كده النظرية دي معيوبة).
- بتوع النظرية الموضوعية قالوا: "مالناش دعوة بالبطاقة! لينا دعوة باللي حصل على الأرض. طالما العمل فيه بيع وشرا ومكسب، يبقى تجاري حتى لو اللي عمله دكتور جامعة".
 - الرد عليهم: "طب ما المحامي بيكسب، والفلاح بيكسب، هل نعتبرهم تجار؟" (برضه معيوبة لوحدها).
- بتوع نظرية المشروع والاحتراف قالوا: "لازم يكون فيه يافطة ومحل وعمال وتنظيم وشغل مستمر عشان نقول عليه تجاري".

⚖️ الخلاصة المصرية (الضربة القاضية): المشرع المصري بتاعنا ذكي جداً، قالك: "أنا هشتغل بالأتنين مع بعض عشان محدش يهرب مني!"

- ضربة موضوعية: أي حد في مصر (مهما كانت شغلته) هيعمل عمل تجاري زي إنه يمضي "كمبيالة"، هحاسبه بالقانون التجاري.
- ضربة شخصية (احتراف): لو مسكت العمل ده وكررتة وفتحت بيه محل وبقي أكل عيشك، هلبسك عباية اسمها "تاجر"، وأفرض عليك تمسك دفاتر ضريبية وتتسجل في السجل التجاري. يعني المشرع المصري مسك العصاية من النص!

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

الكلمات المفتاحية للحفظ (Keywords):

- النظرية الشخصية ⇐ (معيار التاجر / الحرفة).
- النظرية الموضوعية ⇐ (معيار العمل ذاته / طبيعة العمل).
- المشرع المصري ⇐ (موقف مزدوج / جمع بينهما).

أسئلة الصح والخطأ (اختبار فخوخ الامتحانات) [1، 2، 16]:

- تعتمد النظرية الموضوعية في تحديد نطاق القانون التجاري على صفة الشخص القائم بالعمل. (خطأ ⇐ تعتمد على طبيعة العمل ذاته).
- أخذ المشرع المصري بالنظرية الشخصية فقط في تحديد نطاق القانون التجاري. (خطأ ⇐ أخذ بالنظريتين معاً / موقف مزدوج).
- وفقاً للنظرية الشخصية، يخضع الشخص غير التاجر للقانون التجاري إذا قام بعمل تجاري. (خطأ ⇐ النظرية الشخصية تشترط أن يكون تاجراً).
- نص القانون المصري على تطبيق أحكامه على الأعمال التجارية بمنأى عن صفة القائم بها تطبيقاً للنظرية الموضوعية. (صح ⇐ وهذا في المادة الأولى).

شكل السؤال المقالي المتوقع:

- سؤال: "انقسم الفقه في تحديد نطاق تطبيق القانون التجاري إلى نظريتين رئيسيتين. اشرحهما مبيناً موقف المشرع المصري؟" (طريقة الإجابة: سطرين عن النظرية الشخصية، وسطرين عن الموضوعية، ثم تؤكد في فقرة واضحة أن المشرع المصري دمج بينهما وتشرح كيف تم الدمج).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

مفتاح ذهبي لعدم الخلط بين النظريتين (اربط الكلمة بالصورة):

- شخصية = شخص التاجر (البطاقة).
- موضوعية = عمل تجاري (الفعل).
- مشرع مصري = مزدوج (الاثنين معاً).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- لا توجد نظرية واحدة نجحت بمفردها في وضع حدود دقيقة للقانون التجاري.
- السر الأهم: المشرع المصري جمع بين النظرية المادية (بإخضاع الأعمال التجارية للقانون ولو من غير تاجر)، والنظرية الشخصية والاحتراف (باشتراف الاحتراف لاكتساب صفة التاجر).

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ) [ص 21 - 24]

📌 **الفكرة الأساسية:** المشرع سرد الأعمال التجارية في القانون، لكنه لم يضع "تعريفاً جامعاً مانعاً" لها. لذلك، اجتهد فقهاء القانون ووضعوا (4 ضوابط / نظريات) للتمييز بين العمل التجاري والمدني، وكل نظرية لها ميزة ولها عيب خطير.

1. نظرية التداول (حركة السلع):

- **المعيار:** العمل التجاري هو الذي يهدف إلى "تحريك وتداول" الثروات والسلع من المنتج إلى المستهلك.
- **القاعدة:** السلعة قبل تداولها (كالزراعة) هي عمل مدني، وبمجرد وصولها ليد المستهلك تصبح عملاً مدنياً، أما "الوساطة في المنتصف" فهي العمل التجاري.
- **النقد (العيب):** قاصرة؛ لأن بعض الأعمال فيها تداول ولكنها تعتبر (مدنية) مثل "الجمعيات التعاونية"، وبعض الأعمال ليس فيها تداول مادي للسلع وتعتبر (تجارية) مثل "البنوك والتأمين".

2. نظرية المضاربة (السعي للربح):

- **المعيار:** العمل التجاري هو الذي يهدف إلى "تحقيق الربح" (المضاربة).
- **القاعدة:** أي عمل مجاني أو تبرع هو عمل مدني.
- **النقد (العيب):** قاصرة جداً لسببين:
 - كثير من الأعمال المدنية تهدف للربح (مثل: عمل الطبيب، المحامي، المزارع) ولا نعتبرها تجارية.
 - هناك أعمال تجارية بنص القانون حتى لو لم تهدف للربح (مثل: سحب الشيك أو الكمبيالة بقصد التبرع).

3. نظرية الاحتراف: [39، 40]

- **المعيار:** العمل لا يكون تجارياً إلا إذا تم على سبيل "الاحتراف" (بشكل منتظم ومستمر لغرض الارتزاق).
- **النقد (العيب):** قاصرة؛ لأن المشرع نص على وجود (أعمال تجارية منفردة) تُعتبر تجارية حتى لو وقعت من الشخص مرة واحدة في العمر (مثل: تأسيس الشركات، أو الشراء لأجل البيع).

4. نظرية المشروع: [40، 41]

- **المعيار:** العمل التجاري يتطلب تكراراً منظماً يصاحبه "مظاهر مادية" (مثل: فتح محل، تنظيم، عمال، آلات).
- **النقد (العيب):** قاصرة؛ لأن هناك مشروعات ضخمة ولها عمال ولكنها تظل (مدنية) مثل المشروعات الزراعية أو مكاتب المحامين الكبرى. وفي المقابل، هناك أعمال تجارية لا تحتاج لمشروع إطلاقاً.

🎯 **الخلاصة والنتيجة النهائية:** لا توجد نظرية واحدة من الأربع قادرة بمفردها على التمييز بدقة، لذلك لم يكتفِ الفقه أو المشرع بنظرية واحدة، بل استعان بها جميعاً معاً حسب نوع وطبيعة العمل المعروض.

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

💡 **عشان تفهم القاضي بيفكر إزاي لما تعرض عليه قضية:**

- **1. التداول:** يعني البضاعة بتلف. لو الفلاح يزرع طماطم (دي لسه متداولتس = مدني). لو التاجر أخذها عشان يبيعتها (هنا حصل تداول = تجاري). بس العيب إن ممكن واحد يعمل جمعية خيرية توزع طماطم ببلاش.. هل ده تجاري؟ لأ طبعاً.
- **2. المضاربة:** يعني "بتدور على القرش والمكسب". بس ثانية واحدة.. الدكتور في العيادة بيكشف بـ 1000 جنيه وبيدور ع القرش.. هل الدكتور تاجر؟ لأ (عمله مدني). طب لو أنا سحبته شيك أتبرع بيه لمستشفى.. الشيك ده عمل تجاري في القانون رغم إني مش كسبان حاجة! يبقى المضاربة لوحدها مش مقياس.
- **3. الاحتراف:** يعني "ده أكل عيشك". بس تخيل طالب جامعة اشترى موبايل وباعه لزميله بمكسب (مرة واحدة في حياته).. القانون بيعتبر البيعة دي (عمل تجاري منفرد) رغم إن الطالب مش محترف ولا فاتح محل!
- **4. المشروع:** يعني "فاتح دكان ومشغل صناعية". بس تخيل محامي كبير فاتح مكتب دور كامل وعنده 50 محامي شغالين تحته (مشروع ضخم).. ورغم كده القانون بيعتبر المحاماة عمل مدني!

🏛️ **الخلاصة:** ولا واحدة فيهم "شغالة لوحدها". المشرع بياخد "مكس" منهم كلهم عشان يوزن السوق.

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

✍️ **الكلمات المفتاحية للحفظ (Keywords):**

- التداول ⇐ (تحريك السلع).
- المضاربة ⇐ (تحقيق الربح).
- الاحتراف ⇐ (الاستمرار والانتظام).
- المشروع ⇐ (التنظيم المادي / العمال والآلات).

✍️ أسئلة الصح والخطأ (اختبار فوخ الامتحانات) [16، 17]:

- تعتبر نظرية المضاربة معياراً جامعاً مانعاً للتمييز بين العمل التجاري والمدني. (خطأ ⇐ لأن الطبيب يضارب وعمله مدني، وهناك أعمال تجارية لا تهدف للربح كالشيك).
- وفقاً لنظرية التداول، تعتبر مرحلة استخراج الثروات الطبيعية (كالزراعة والمناجم) عملاً تجارياً. (خطأ ⇐ تعتبر عملاً مدنياً لأن الثروة لم تتداول بعد).
- يعتبر سحب الشيك عملاً تجارياً بنص القانون حتى لو كان بقصد التبرع ولا يهدف للربح. (صح ⇐ وهذا يسقط نظرية المضاربة).
- الاحتراف شرط أساسي دائماً لاعتبار أي عمل تجارياً في القانون المصري. (خطأ ⇐ هناك الأعمال التجارية المنفردة تقع مرة واحدة وتظل تجارية).

✍️ شكل السؤال المقالي المتوقع:

- سؤال: "تحدث عن نظرية المضاربة ونظرية التداول كضوابط للتمييز بين العمل التجاري والمدني مبيناً النقد الموجه لكل منهما؟" (تكتب تعريف كل نظرية في سطر، ثم تبرز العيوب بوضوح كما تم ترتيبها، خاصة مثال الطبيب ومثال سحب الشيك).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي لربط النظريات بعيوبها (عشان متناساش):

- تداول: عيبه ⇐ (البنوك والتأمين مفاهيمش سلع بتتحرك بس تجاري).
- مضاربة: عيبه ⇐ (الدكتور بيكسب بس مدني / والشيك تبرع بس تجاري).
- احتراف: عيبه ⇐ (العمل التجاري المنفرد بيحصل مرة واحدة).
- مشروع: عيبه ⇐ (مكتب المحامي الكبير مشروع بس عمل مدني).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- الفقه ابتكر 4 نظريات لضبط العمل التجاري (تداول، مضاربة، احتراف، مشروع).
- القاعدة الذهبية: ولا نظرية فيهم "تنفع لوحدها". المشرع استعان بهم جميعاً.
- أكثر فح يقع فيه الطلبة: الطالب يظن أن "أي عمل يحقق ربح هو تجاري"، وينسى أن المهن الحرة (الطبيب، المحامي، المهندس، المزارع) تحقق ربحاً وتظل أعمالاً مدنية!

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

الفكرة الأساسية: المشرع ميّز العمل التجاري بقواعد خاصة جداً تهدف إلى (السرعة) و(حماية الائتمان والثقة)، وتختلف جذرياً عن القواعد المدنية.

تتلخص هذه النتائج في (8 اختلافات جوهرية) بين النظامين:

- 1. الإثبات (قاعدة حرية الإثبات): [ص 25، 26]
 - في المدني: إثبات التصرفات التي تزيد قيمتها عن ألف جنيه (أو غير محددة القيمة) يجب أن يكون بالكتابة.
 - في التجاري: يسود مبدأ "حرية الإثبات". يجوز إثبات العقود التجارية بكافة الطرق (بينة، شهود، قرائن، دفاتر) مهما بلغت قيمتها.
 - استثناء مهم جداً: لا تسري حرية الإثبات في التجاري في حالتين:
 1. إذا اشترط القانون الكتابة لعقد معين (مثل: عقد الشركة، وعقود بيع السفن).
 2. إذا اتفق الطرفان (التاجران) صراحةً على أن الإثبات لا يكون إلا بالكتابة.
- 2. التضامن بين المدينين: [ص 28]
 - في المدني: التضامن لا يُفترض. يجب أن ينص عليه القانون أو العقد صراحةً.
 - في التجاري: التضامن مُفترض (تلقائي) بين المدينين بدين تجاري، لحماية الدائن التجاري، ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
- 3. المهلة القضائية (نظرة الميسرة): [ص 27، 28]
 - في المدني: يجوز للقاضي أن يمنح المدين المتعثر أجلاً (مهلة) لسداد دينه إذا استدعت حالته ذلك ولم يضر الدائن.
 - في التجاري: المشرع يتشدد جداً. يُمنع القاضي من منح المدين بدين تجاري أي مهلة للوفاء (إلا في ظروف استثنائية جداً وبشروط قاسية)، وذلك لأن التأخير يسبب سلسلة إفلاسات.
- 4. التقادم (سقوط الحق بمرور الزمن): [ص 28]
 - في المدني: تتقادم الالتزامات كقاعدة عامة بمضي (15 سنة).
 - في التجاري: تتقادم الالتزامات التجارية كقاعدة عامة بمضي (7 سنوات) فقط (لدعم استقرار المعاملات بسرعة).
- 5. الإعذار (الإنذار بوجوب الدفع): [ص 29، 30]
 - في المدني: يتم بواسطة أوراق رسمية على يد مُحضر من المحكمة.
 - في التجاري: يتم بطرق سريعة وبسيطة (خطاب مسجل بعلم الوصول، برقية، فاكس، أو أي وسيلة اتصال سريعة).
- 6. النفاذ المعجل: [ص 29]
 - في التجاري: الأحكام الصادرة في المواد التجارية تكون غالباً مشمولة بـ "النفاذ المعجل" (أي تُنفذ فوراً حتى لو تم الطعن عليها بالاستئناف)، بشرط تقديم كفالة (ضمان).
- 7. الاختصاص القضائي (المحلي): [ص 27]
 - في المدني: القاعدة أن تُرفع الدعوى في محكمة "موطن المدعى عليه".
 - في التجاري: المشرع وسّع الاختصاص تيسيراً على التجار، فأعطى للمدعي الخيار لرفع الدعوى في: (موطن المدعى عليه) أو (محكمة مكان إبرام العقد) أو (محكمة مكان التنفيذ).
- 8. اكتساب صفة التاجر (والإفلاس): [ص 28، 29]
 - من يحترف الأعمال التجارية يكتسب صفة التاجر، ويخضع لالتزامات قاسية (مسك الدفاتر القيد بالسجل)، وإذا توقف عن الدفع يخضع لنظام (الإفلاس) القاسي. أما المدني فيخضع لنظام أخف يسمى (الإعسار).

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

💡 تخيل إنك محامي، وجالك قضيتين:

● القضية الأولى (مدني): عمك محمود السباك، سلف جاره 50 ألف جنيه من غير ورقة. جاره أنكر.

○ المحكمة هتقول لعم محمود: "القانون المدني بيقول فوق الألف جنيه لازم ورقة مكتوبة.. حقك راح عشان معاكش إثبات كتابي!"

● القضية الثانية (تجاري): تاجر أخشاب ورد بضاعة بمليون جنيه لتاجر موبيليا بالتليفون، وتاجر الموبيليا أنكر.

○ المحكمة هتقول لتاجر الخشب: "قانون التجارة بيقول حرية إثبات.. هاتلي شهود من السوق، أو إيميل، أو وصل استلام، وأنا حكم لك بالمليون جنيه فوراً". (ده الفرق في الإثبات).

● التضامن (كلكم في مركب واحدة): لو 3 طلاب (مدنيين) استلفوا 30 ألف جنيه من واحد.. الدائن يطالب كل طالب بـ 10 آلاف بس. لكن لو 3 تاجر اشتروا صفقة بـ 30 ألف جنيه.. الدائن يقدر يمسك تاجر واحد فيهم يقوله "ادفع الـ 30 ألف كلهم وبعدين ابقى حاسب زمايلك".. ده اسمه التضامن المفترض!

● المهلة القضائية (السوق مفیهوش معلى): في المدني لو المزارع ظروفه وحشة القاضي يطول باله عليه. في التجاري القاضي معندوش رحمة، لو أداك مهلة، التاجر اللي مستني منك الفلوس هيفلس، واللي وراه هيفلس.. عشان كده المهلة ممنوعة!

● الإعذار (الإنذار السريع): التاجر مش فاضي يروح يوقف في طابور المحكمة عشان يبيع محضر. التاجر بيعتلك فاكس أو رسالة مسجلة يقولك "هات الفلوس".. وتعتبر إنذار رسمي قدام القاضي.

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

🔥 هذا الجزء وردت منه 6 أسئلة حرفياً في امتحانات سابقة (كما في المصادر 16، 17، 18):

✍️ أسئلة الصح والخطأ (متكررة جداً):

- مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية مطلق ولا توجد عليه أي استثناءات. (خطأ) ← يُستثنى إذا اشترط القانون الكتابة كعقد الشركة، أو اتفق الأطراف).
- التضامن بين المدنيين في المواد المدنية مُفترض. (خطأ) ← مُفترض في المواد التجارية فقط).
- تقادم الالتزامات التجارية كقاعدة عامة بمضي 15 سنة. (خطأ) ← بمضي 7 سنوات).
- يجوز الإعذار في المواد التجارية ببرقية أو فاكس أو خطاب مسجل. (صح) ← للسرعة).
- النفاذ المعجل في المواد التجارية يكون مستحيلاً. (خطأ) ← جائز وغالباً بشرط الكفالة).

✍️ أسئلة الاختياري (MCQ):

- في المواد التجارية، يكون للمدعي الخيار في رفع الدعوى أمام محكمة: (أ) موطن المدعى عليه فقط. (ب) مكان إبرام العقد فقط. (ج) موطن المدعى عليه، أو مكان إبرام العقد، أو مكان التنفيذ. (ورد بالامتحان المرفق).

✍️ شكل السؤال المقالي:

- سؤال: "اشرح قاعدة تضامن المدنيين في الالتزامات التجارية وكيف تختلف عن القانون المدني؟"
- سؤال: "وضح الاستثناءات الواردة على مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية؟"

4) الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (عشان متنساش أي نقطة من الـ 8): قسمهم في دماغك حسب هدف القانون التجاري (السرعة والانتظام):

● أشياء سببها (السرعة):

1. إثبات (حر، بأي طريقة).
 2. تقادم (قصير، 7 سنين).
 3. إعدام (سريع، بالفاكس).
 4. اختصاص قضائي ونفاذ معجل (خيارات أكثر للمدعي وتنفيذ فوري).
- ##### ● أشياء سببها (الانتظام/الثقة):
5. تضامن (مُفترض ومفیش هروب).
 6. مهلة قضائية (ممنوعة، ادفع يا إما تفلس).
 7. الإفلاس (عقاب اللي مايبدفعش).

5) الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأخطر: المدني ثقيل وشكلي وبيحمي المديون. التجاري سريع وعنيف وبيحمي الدائن.
- أهم الأرقام: التقادم التجاري (7 سنوات). الإثبات المدني يشترط الكتابة لما يزيد عن (1000 جنيه).
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: الطالب يعتقد أن حرية الإثبات التجارية ليس لها سقف! (تذكر دائماً أن "عقد الشركة" التجاري لا يُثبت إلا بالكتابة كاستثناء).

1) إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

أولاً: بقية نتائج التمييز ⇐ (الفوائد التأخيرية والاتفاقية) [ص 31، 32] 📌 الفكرة: إذا تأخر المدين في سداد الدين، فإنه يدفع "فوائد" تعويضاً للدائن. ونسبة هذه الفوائد تختلف بين المدني والتجاري.

● 1. الفوائد التأخيرية (بحكم القانون):

- في المواد المدنية: نسبة الفائدة 4%.
- في المواد التجارية: نسبة الفائدة 5% (لأن استغلال النقود في التجارة يحقق أرباحاً أكثر).
- متى يبدأ حسابها؟ في التجاري تُحسب بمجرد الاستحقاق (بدون الحاجة لمطالبة قضائية كما في المدني).

● 2. الفوائد الاتفاقية (باتفاق الطرفين):

- يجوز للطرفين الاتفاق على نسبة فائدة أعلى من (4% أو 5%).
- الحد الأقصى القانوني: لا يجوز أن تزيد الفائدة الاتفاقية عن 7% (سواء في المدني أو التجاري)، وإذا اتفقا على أكثر من 7%، يُخفضها القاضي إلى 7% ويُرد الزيادة للمدين.

ثانياً: الأعمال التجارية بطبيعتها (التي تعتبر تجارية بذاتها) [ص 32] 📌 الفكرة: هي الأعمال التي نص عليها القانون واعتبرها تجارية بغض النظر عن صفة من يقوم بها (سواء كان تاجراً أم مدنياً).

تنقسم إلى 3 أنواع رئيسية:

1. أعمال تجارية منفردة (تعتبر تجارية حتى لو وقعت مرة واحدة في العمر).
2. أعمال تجارية بالاحتراف (لا تعتبر تجارية إلا إذا تكررت وأصبحت حرفة).
3. أعمال بحرية وجوية.

ثالثاً: الأعمال التجارية المنفردة ← (النوع الأول: الشراء لأجل البيع) [صد 33 - 35]  الفكرة: لكي يعتبر تصرفك (عملاً تجارياً منفرداً)، يجب أن تشتري شيئاً منقولاً بنية أن تبيعه وتكسب فيه.

ويُشترط لذلك 3 شروط مجتمعة:

● الشرط الأول: أن يسبق البيع عملية "شراء" (بمقابل):

○ يجب أن تحصل على الشيء بمقابل (سواء نقود أو مقايضة).

○ الاستبعاد: لا يُعد عملاً تجارياً (لأنه لم يسبقه شراء):

■ الزراعة: الفلاح الذي يبيع محصول أرضه (عمل مدني).

■ الإنتاج الفكري والفني: المؤلف الذي يبيع كتابه، أو الرسام الذي يبيع لوحته (عمل مدني).

■ المهن الحرة: الطبيب، المحامي، المهندس (عمل مدني يعتمد على استغلال العلم وليس الشراء).

● الشرط الثاني: أن يقع الشراء على "منقول" (وليس عقار):

○ يجب أن يكون المبيع (منقولاً مادياً كالبضائع، أو منقولاً معنوياً كالأسهم وبراءات الاختراع).

○  موقف العقارات (ركز جداً):

■ شراء العقارات بقصد بيعها يعتبر عملاً تجارياً (حسب القانون الجديد 17 لسنة 1999).

■ ولكن.. هل يعتبر عملاً منفرداً؟ لا. شراء العقارات يتطلب (الاحتراف) لكي يعتبر تجارياً. (أما شراء المنقولات

فيعتبر تجارياً ولو وقع مرة واحدة).

● الشرط الثالث: قصد البيع أو التاجير وتحقيق الربح (النية):

○ يجب أن تكون نية (البيع وتحقيق المكسب) موجودة وقت الشراء مباشرة.

○ إذا اشتريت سيارة للاستعمال الشخصي، ثم بعد سنة قررت بيعها وحققت ربحاً ← (العمل مدني)؛ لأن نية البيع لم تكن

موجودة وقت الشراء.

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

 **عشان تفهم الفوائد:** لو واحد صاحبك استلف منك فلوس وataخر، القانون المدني بيحطله غرامة 4%. لكن لو تاجر استلف من تاجر وataخر، الغرامة 5% عشان الفلوس في السوق بتعمل فلوس. طب لو اتفقتوا في العقد على فائدة؟ القانون قالك براحتمك بس أقصى حاجة في مصر هي 7%، لو كتبتوا 10% القاضي هينزلها لـ 7% غصب عنكم.

 **عشان تفهم الأعمال المنفردة (الشراء للبيع):** تخيل طالب طب اشترى موبايل بـ 5000 جنيه عشان يبيعه لزميله بـ 6000 جنيه. هل الطالب ده تاجر؟ لأ. بس هل البيعة دي عمل تجاري؟ آه، **عمل تجاري منفرد**. ليه؟ لأن اتجمع فيها 3 شروط:

1. اشترى الموبايل (يعني جابه بفلوس، مش لقاه في الشارع ولا ورثه).

2. الموبايل ده (منقول) مش حته أرض.

3. كان (ناوي) وهو بيشتريه إنه يبيعه ويكسب فيه. لو التلاتة دول اتجمعوا، القانون التجاري بيتدخل فوراً حتى لو العمل ده حصل مرة واحدة في حياة الطالب!

فرق مهم جداً جداً في السوق (العقار والمنقول):

● لو اشتريت (عربية/منقول) عشان تبيعه مرة واحدة ← عمل تجاري منفرد.

● لو اشتريت (عمارة/عقار) عشان تبيعه مرة واحدة ← عمل مدني. عشان العقارات تبقى عمل تجاري لازم تفتح مكتب وتبقى دي حرفتك (احتراف).

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

المتوقع حفظه كنقاط (شروط الشراء لأجل البيع):

1. الشراء (بمقابل).

2. الانصباب على منقول (مادي أو معنوي).

3. نية البيع وتحقيق الربح.

أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات):

- الحد الأقصى للفوائد الاتفاقية في المواد التجارية هو 5%. (خطأ ← الفائدة التأخيرية هي الـ 5%، أما الاتفاقية أقصاها 7% للمدني والتجاري معاً). (سؤال متكرر جداً).
- يعتبر بيع المزارع لمحصول أرضه عملاً تجارياً لأنه يحقق ربحاً. (خطأ ← عمل مدني، لأنه لم يسبقه شراء، بل هو استغلال للطبيعة).
- بيع المؤلف لكتابه من الأعمال التجارية المنفردة. (خطأ ← عمل مدني، لعدم وجود شراء مسبق).
- يعتبر شراء العقار بقصد بيعه عملاً تجارياً منفرداً يكتسب صفة التجارية ولو وقع مرة واحدة. (خطأ كارثي ← العقارات تتطلب (احتراف) ولا تعتبر عملاً منفرداً أبداً).
- اشترى شخص ثلاثة لمنزله، ثم وجد سعرها مرتفعاً فباعها محققاً ربحاً، يعتبر هذا عملاً تجارياً. (خطأ ← عمل مدني، لأن نية البيع والربح لم تكن موجودة "وقت الشراء").

شكل السؤال المقالى المتوقع:

- سؤال: "للشراء لأجل البيع شروط حتى يُعتبر من الأعمال التجارية المنفردة، اذكرها وشرح شرط (أن يسبق البيع شراء) موضعاً الأعمال التي تخرج عن هذا النطاق؟" (ترص الشروط الثلاثة، وتشرح الأول وتذكر الاستثناءات: الزراعة، المهن الحرة، الإنتاج الفكري).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

مفتاح ذهبي للحفظ (عشان متنساش الأرقام والأعمال):

- أرقام الفوائد: 4 مدني / 5 تجاري / 7 اتفاقي (أقصى حاجة).
- شروط المنفرد بكلمة (ش.م.ن):
 - ش ← شراء (خرجت الزراعة والمهن).
 - م ← منقول (خرجت العقارات لأنها محتاجة احتراف).
 - ن ← نية (لازم تكون النية موجودة من الأول).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- أهم الأرقام: الفائدة الاتفاقية سقفها لا يتجاوز 7% أبداً.
- السر الأهم في الأعمال المنفردة: يكفي وقوعها مرة واحدة فقط لتخضع للقانون التجاري، ولا يُشترط الاحتراف (بشرط أن تكون منقولات).
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: يظن الطالب أن "العقارات" تدرج تحت الأعمال المنفردة لأن القانون الجديد اعتبرها تجارية. تذكر: العقارات تجارية نعم، ولكن بالاحتراف (التكرار) وليس بالانفراد!

أولاً: استكمال الأعمال التجارية المنفردة ← (تأسيس الشركات التجارية) [ص 36]  الفكرة: المشرع اعتبر "تأسيس الشركة" عملاً تجارياً في ذاته، حتى لو وقع من الشخص مرة واحدة.

- القاعدة: تأسيس الشركات التجارية يُعد عملاً تجارياً منفرداً.
- نطاق التطبيق: يشمل كل الإجراءات والعمليات السابقة على تكوين الشركة (مثل: استئجار مقر، شراء آلات، طباعة أوراق) تعتبر أعمالاً تجارية لأنها تهدف إلى خلق شخص اعتباري تجاري.
- شرط هام: يجب أن تكون الشركة المُراد تأسيسها (شركة تجارية). أما تأسيس الشركات المدنية فهو عمل مدني.

ثانياً: الأعمال التجارية بطريق "الاحتراف" (التي تتطلب تكراراً) [ص 36]  الفكرة: هناك أعمال لا يتدخل القانون التجاري لحكمها إذا وقعت (مرة واحدة)، بل يشترط أن يتخذها الشخص "حرفة معتادة" (تكرار + تنظيم + ارتزاق) لتصبح تجارية.

قسّم المشرع هذه الأعمال إلى 3 أقسام رئيسية: (حرفة الإنتاج، حرفة التداول، حرفة الخدمات). هنا سندرس القسم الأول فقط:

القسم الأول: حرفة الإنتاج (وتشمل 5 أنشطة): [ص 37 - 39]

- 1. الصناعة (تحويل المواد الأولية):
 - القاعدة: تحويل المادة الأولية إلى منتج جديد، أو تعديلها لزيادة قيمتها.
 - شرط التجارية: يجب أن يسبق الصناعة (شراء للمواد الأولية).
 - متى تكون الصناعة عملاً مدنياً؟
 1. إذا لم يسبقها شراء (مثل: المزارع الذي يغزل قطن أرضه).
 2. إذا اقتصر عمل الصانع على (جهده البدني) والمادة الأولية ملك للزبون (مثل: الخياط الذي يفصل قماشاً أحضره الزبون). (تعتبر مدنية إلا إذا تحولت لمشروع كبير يعتمد على المضاربة بعمل العمال).
- 2. المقاولات العقارية (البناء والتشييد):
 - القاعدة: تعهد المقاول ببناء أو تعديل أو صيانة مبنى مقابل أجر.
 - شرط التجارية: يجب أن يلتزم المقاول بتقديم (المواد والأدوات والعمال).
 - متى تكون المقاوله عملاً مدنياً؟ إذا اقتصر دور المقاول على تقديم (الأيدي العاملة فقط) وكانت المواد على نفقة صاحب البناء.
- 3. العمليات الاستخراجية (المناجم والمحاجر):
 - القاعدة: استخراج الثروات الباطنية من الأرض.
 - موقف المشرع الحديث: كانت قديماً تعتبر عملاً مدنياً (لأنها لا يسبقها شراء)، لكن قانون التجارة الحالي (17 لسنة 1999) نص صراحةً على اعتبارها عملاً تجارياً متى تمت على سبيل الاحتراف.
- 4. مشروعات تربية الحيوان والدواجن:
 - موقف المشرع الحديث: كانت ملحقة بالزراعة (مدنية)، لكن المشرع الحديث تدخل واعتبرها عملاً تجارياً مستقلاً إذا تمت على سبيل الاحتراف (كالمزارع الضخمة لإنتاج اللحوم والبيض).
- 5. الأشغال العامة:
 - القاعدة: عقد يتعهد فيه شخص أو شركة للمصلحة العامة (الدولة) للقيام بعمل (مثل رصف طريق أو بناء كوبري) مقابل مبلغ محدد. وتعتبر عملاً تجارياً.

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

💡 **عشان تفهم تأسيس الشركات:** لو أنا وأنت قررنا نفتح "شركة استيراد وتصدير". لسه ورقنا في المحكمة ومأخذناش السجل التجاري، بس رحنا أجرنا مخزن واشترينا مكاتب. العقد بتاع المكاتب والمخزن ده (عمل تجاري) رغم إننا لسه مش تجار! ليه؟ لأن "النية والمقصد" هو تأسيس شركة تجارية، والقانون بيحمي الخطوات التأسيسية دي.

💡 عشان تفهم الصناعة والخياط (تريكة امتحانات):

- لو مصنع ملابس جاهزة، بيشتري القماش ويفصله ويبيعه ⇐ (تجاري).
- لو "ترزي" في الشارع، أنت بتجيبه القماش، وهو بياخد منك أجرة إيدته بس (جهد بدني) ⇐ (عمل مدني).
- استثناء: لو الترزي ده كبير، وفتح أتيليه كبير وشغل تحته 50 صنايعي بياخد مجهودهم ويكسب من وراهم ⇐ (يتقلب عمله ويبقى تجاري لأنه بقى مشروع بيضارب فيه بجهد العمال).

💡 عشان تفهم المقاولات (المهندس والمقاول):

- لو جبت مقاول قولتله "الأسمنت والحديد عليا، أنت تجيب عمالك وتبنوا وتاخذوا يوميتكم" ⇐ (عمل مدني).
- لو قولت للمقاول "سلمني العمارة على المفتاح بكل موادها وأدواتها" ⇐ (عمل تجاري، لأنه بيضارب في أسعار المواد).

⚖️ **فرق مهم (القانون القديم والجديد):** زمان كان الفقه بيعتبر (المناجم، والمحاجر، ومزارع الفراخ والمواشي) أعمال مدنية عشان طالعة من الطبيعة. القانون الجديد (17 لسنة 1999) حسم الجدل وقال: **دول أعمال تجارية بالاحتراف، وخلص الكلام!**

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

📝 المتوقع حفظه نصياً:

- تأسيس الشركات يعتبر من الأعمال التجارية (المنفردة).
- المقاولات والمناجم وتربية الحيوان من الأعمال التجارية (بالاحتراف).

📝 أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات):

- يعتبر تأسيس الشركة التجارية عملاً تجارياً بالاحتراف. (خطأ ⇐ هو عمل تجاري منفرد يكتسب الصفة ولو وقع مرة واحدة).
- تعتبر الصناعة عملاً تجارياً دائماً وبلا شروط. (خطأ ⇐ يشترط أن يسبقها شراء للمواد الأولية).
- يُعد عمل الخياط الذي يفصل قماشاً أحضره الزبون عملاً تجارياً. (خطأ ⇐ هو عمل مدني يعتمد على الجهد البدني، ما لم يتحول لمشروع يضراب فيه بعمل العمال).
- تعد المقاولات العقارية عملاً تجارياً حتى لو اقتصر دور المقاول على تقديم الأيدي العاملة فقط. (خطأ ⇐ يشترط أن يقدم المقاول المواد والأدوات).
- وفقاً لقانون التجارة الحالي، تعتبر عمليات استخراج الثروات من المناجم عملاً مدنياً. (خطأ ⇐ جعلها المشرع عملاً تجارياً بالاحتراف).

📝 شكل السؤال المقالي المتوقع:

- سؤال: "تحدث عن الصناعة والمقاولات العقارية كأحد الأعمال التجارية بالاحتراف، مبيناً متى يعتبر كل منهما عملاً مدنياً؟" (تشرح القاعدة في الصناعة والمقولة، وتركز جداً على الاستثناء: الخياط وعدم تقديم المواد للمقاول).

4] الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (عشان تفرق بين المنفرد والاحتراف):

- المنفرد بيحصل (مرة): (شراء لمنقول - تأسيس شركة).
- الاحتراف محتاج (استمرار ومحل/مصنع): (صناعة - مقاولات - مناجم - حيوانات - أشغال عامة).

🔗 كلمة السر في الإنتاج: (المواد الأولية). لو الصانع أو المقاول ماشرش المواد الأولية من جيبه = عمله مدني. لو اشتراها = عمله تجاري.

5] الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأهم: تأسيس الشركات (منفرد)، بينما الصناعة والمقاولات والمناجم وتربية الحيوانات (احتراف).
- التغيير القانوني الخطير: المناجم والمحاجر ومزارع المواشي والدواجن أصبحت (تجارية) بنص القانون الجديد، إياك أن تخطئ وتعتبرها زراعة (مدنية)!
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: عدم التفرقة بين (المقاول الذي يقدم المواد) وبين (المقاول/العامل الذي يقدم مجهوده فقط). الأول تجاري، والثاني مدني.

1] إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 الفكرة الأساسية: المشرع حصر مجموعة من الأعمال والأنشطة التي لا تعتبر تجارية إلا إذا قام بها الشخص بشكل متكرر ومستمر (على سبيل الاحتراف) وفتح لها مشروعاً.

أولاً: حرفة التداول (وتشمل 5 أنشطة): [ص 39 - 42]

- 1. توريد السلع والخدمات:
 - القاعدة: عقد يتعهد فيه شخص (المُورّد) بتسليم كميات من السلع بشكل "دوري ومنتظم" لجهة معينة (كالمستشفيات أو المدارس).
 - طبيعته: تجاري للمورّد (إذا احترفه)، بغض النظر عما إذا كان يشتري السلع أولاً أو ينتجها من أرضه الزراعية.
- 2. عمليات البنوك والصرافة:
 - القاعدة: تشمل فتح الحسابات، الودائع، القروض، خطابات الضمان، وتغيير العملات.
 - طبيعتها: تعتبر تجارية دائماً بالنسبة "للبنك"، حتى لو كان العميل شخصاً مدنياً (تطبيقاً لقاعدة العمل المختلط).
- 3. البيوع بالمزاد العلني:
 - القاعدة: المحلات التي تحترف بيع سلع الناس بالمزاد مقابل عمولة.
 - 🌟 تطور قانوني خطير (العقارات): في القانون القديم، كان المزاد على العقارات عملاً مدنياً. لكن القانون الحالي (17 لسنة 1999) اعتبر المضاربات العقارية عملاً تجارياً، وبالتالي أصبح البيع بالمزاد على العقارات "عملاً تجارياً" إذا وقع على سبيل الاحتراف.
- 4. السمسرة:
 - القاعدة: الوساطة في إبرام الصفقات وتقريب وجهات النظر بين البائع والمشتري مقابل أجر (عمولة).
 - طبيعتها: تجارية دائماً للسمسار، حتى لو كان العقد الذي يتوسط فيه عقداً مدنياً (كبيع شقة سكنية بين مدنيين).
- 5. الوكالة التجارية:
 - القاعدة: إبرام الصفقات باسم ولحساب المؤكّل (التاجر). وهي تجارية متى تم احترافها.

- 1. الملاهي العامة:
 - القاعدة: الأنشطة التي تقدم تسلية للجمهور بمقابل (سينما، مسرح، سيرك).
 - الاستثناء المدني: التأليف والإبداع الفكري نفسه (المؤلف، الرسام) يظل عملاً "مدنياً"، لكن "صاحب السينما" الذي يبيع التذاكر عمله "تجاري".
- 2. وكالات الأعمال:
 - القاعدة: المكاتب التي تؤدي خدمات للجمهور (مكاتب التوظيف، وكالات الأنباء، مكاتب التخليص الجمركي، مكاتب الإعلانات).
- 3. النقل (البري وفي المياه الداخلية):
 - القاعدة: نقل الأشخاص أو البضائع.
 - طبيعته: تجاري "للناقل" (صاحب السيارة/المركب). أما "الراكب" فعمله مدني (إلا إذا كان تاجراً ينقل بضائعه فتكون تجارية بالتبعية).
- 4. الإيداع (المخازن العامة):
 - القاعدة: استلام البضائع (كالمحاصيل أو الأثاث) لحفظها في مخازن مقابل أجر، وإصدار "صكوك تخزين".
- 5. مقولة التأمين:
 - القاعدة: تعهد المؤمن بتعويض المؤمن له عند وقوع خطر (تأمين حياة، حريق، حوادث).
 - طبيعته: تجاري لشركة التأمين دائماً.
- 6. استغلال برامج الحاسب الآلي والبث الفضائي:
 - القاعدة: أضافها المشرع الحديث لتواكب التكنولوجيا (بيع البرامج، قنوات الدش). تجارية لمن يحترفها بهدف الربح.
- 7. توزيع مصادر الطاقة:
 - القاعدة: توزيع المياه، الغاز، الكهرباء. تجارية إذا تمت باحتراف (شركات الكهرباء والغاز).

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

- 💡 الفرق بين المرة الواحدة والاحتراف (التوريد): لو اشتريت بطانية وبعتها لواحد صاحبك بمكسب.. ده (شراء لأجل البيع = تجاري منفرد بيحصل مرة واحدة). لكن لو مضيت عقد مع "فندق" إنك تجيله 100 بطانية كل أول شهر.. ده اسمه (توريد). التوريد ما بينفعش يكون منفرد، لازم تكون فاتح شركة واسمك "مُورّد" عشان القانون يعتبره تجاري.
- 💡 تريكة السمسار (بيوفق راسين في الحلال): تخيل عم "محمد" موظف مدني، باع شقته لعم "أحمد" المدرس المدني. البيعة دي مدنية 100%. بس مين اللي جابهم لبعض؟ السمسار. القانون بيقول: "يا سمسار، شغلتك إنت تجارية وهتحاسب كتاجر، حتى لو الزباين بتوعك مدنيين والبيعة مدنية!".
- 💡 تريكة المزاد العلني (قانون قديم وجديد): زمان كان الفقه بيقول: "العقارات دي حاجة مدنية"، فلو بعت عمارة في المزاد ده عمل مدني. إياك تغلط الغلطة دي في الامتحان! القانون بتاعنا (17 لسنة 1999) قال: العقارات دخلت التجارة يا حبيبي. يعني المحل اللي بيعمل مزادات على شقق وعقارات (شغله تجاري بالاحتراف).
- 💡 تريكة الملاهي والتأليف: نجيب محفوظ (مؤلف) كتب قصة = عمل مدني. المنتج أخذ القصة عملها فيلم في السينما وباع تذاكر = عمل تجاري.

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

المتوقع حفظه كعناوين:

- التداول 5: (توريد، بنوك، مزاد، سمسرة، وكالة).
- الخدمات 7: (ملاهي، وكالات، نقل، إيداع، تأمين، حاسب آلي، طاقة).

أسئلة الصح والخطأ (متكررة وحاسمة جداً):

- وفقاً لقانون التجارة الحالي، يعتبر البيع بالمزاد للعقارات عملاً مدنياً. (خطأ) ← القانون الجديد اعتبره عملاً تجارياً بالاحتراف).
- تعتبر السمسرة عملاً تجارياً بالنسبة للسمسار ولو كان العقد الذي يتوسط فيه مدنياً. (صح) ← العبرة بطبيعة عمل السمسار نفسه).
- يعتبر التأليف والإبداع الفكري من الأعمال التجارية متى تم بيع الكتاب للجمهور. (خطأ) ← الإبداع الفكري عمل مدني دائماً للمؤلف).
- يعتبر نقل الركاب عملاً مدنياً للناقل إذا كان الركاب أشخاصاً مدنيين. (خطأ) ← النقل بالاحتراف تجاري دائماً للناقل بغض النظر عن صفة الراكب).
- عمليات البنوك تعتبر تجارية من جانب البنك حتى لو كان العميل مدنياً. (صح).

شكل السؤال المقالى المتوقع:

- سؤال: "اشرح باختصار ثلاثة من الأعمال التجارية المتعلقة بحرفة التداول؟" (تختار أسهل ثلاثة: التوريد، السمسرة، البنوك.. وتكتب سطرين عن كل واحدة).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ: لعدم الخلط بين "التداول" و "الخدمات":

- التداول (حركة أموال وبضائع ومبيعات): بنك (فلوس)، توريد ومزاد (بضائع)، سمسار ووكيل (صفقات).
- الخدمات (منفعة بتتقدم للناس): نقل (بتوصلني)، ملاهي (بتفسحني)، إيداع (بتخزنلي)، طاقة (بتتورلي)، تأمين (بتأمني)، حاسب (تكنولوجيا)، وكالة أعمال (بتخلصلي ورقي).

🔗 الرابط الذهني: أي عمل من الـ 12 دول، لو حصل مرة واحدة في حياة الشخص (ماعدا اللي سبقها شراء) = عمل مدني. لازم الكلمة السحرية (الاحتراف) عشان يتقلب تجاري.

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- أهم تحديث قانوني: المزايدات على العقارات أصبحت تجارية (عكس القانون القديم).
- أهم قاعدة في السمسرة والنقل: الصفة التجارية تلتصق بالسمسار والناقل، حتى لو كان الزبون مدنياً.
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: الطالب يظن أن (التوريد) هو (الشراء للبيع). لا، التوريد يتطلب "استمرارية ودورية"، أما الشراء للبيع فيمكن أن يحدث "مرة واحدة" كعمل منفرد.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

أولاً: الأعمال التجارية البحرية والجوية [ص 46، 62، 63]  الفكرة: أي نشاط يتعلق بالاستغلال التجاري للسفن أو الطائرات يعتبر عملاً تجارياً بنص القانون.

- القاعدة: يعتبر عملاً تجارياً كل عمل يتعلق بالملاحة التجارية (بحرية كانت أو جوية).
- أمثلة:

- بناء السفن والطائرات، شراؤها، بيعها، استئجارها أو تأجيرها.
- النقل البحري والجوي، وعمليات الشحن والتفريغ.
- شراء أدوات أو مواد تموين للسفن والطائرات.

-  استثناء مهم (الاستبعاد المدني): إذا كان استخدام السفينة أو الطائرة مخصصاً للنزهة أو الاستعمال الفردي الشخصي (مثل يخت خاص)، فلا يعتبر عملاً تجارياً ويخضع للقانون المدني؛ لانعدام نية الاستغلال التجاري وتحقيق الربح.

ثانياً: نظرية الأعمال التجارية بالتبعية (تغيير صفة العمل) [ص 47، 63، 64]  الفكرة: أعمال هي في أصلها "مدنية"، ولكن القانون يسحب عليها الصفة "التجارية" لأن من يقوم بها (تاجر) ولأنها تخدم (تجارته).

- التعريف: هي الأعمال المدنية بطبيعتها، والتي تكتسب الصفة التجارية بسبب صدورها من (تاجر) لخدمة شؤون (تجارته).
- الأساس المنطقي للنظرية:
- توحيد النظام القانوني الذي يحكم التاجر. لا يُعقل أن يُطبق على التاجر في محله قانون مدني وقانون تجاري في نفس الوقت على أعمال تخدم نفس المشروع.

ثالثاً: شروط تطبيق نظرية التبعية (شرطان متلازمان) [ص 49، 65]

- الشرط الأول: أن يكون القائم بالعمل "تاجراً":
 - يجب أن يكون الشخص محترفاً للتجارة ومكتسباً لصفة التاجر (سواء كان فرداً أو شركة).
 - أثر تخلف الشرط: لو قام شخص مدني بشراء سيارة لخدمة مشروع مدني، يظل العمل مدنياً.
- الشرط الثاني: أن يكون العمل متعلقاً "بأعمال تجارية":
 - لا يكفي أن يكون الشخص تاجراً، بل يجب أن يكون العمل المدني قد تم (لحاجات تجارته).
 - مثال: شراء التاجر سيارة نقل لتوزيع بضائع المحل (عمل تجاري بالتبعية). أما لو اشترى سيارة ليوصل بها أبناءه للمدرسة (عمل مدني).

رابعاً: "قرينة التبعية التجارية" (قاعدة الإثبات الذهبية) [ص 52، 69]

- القاعدة: تفترض المحكمة أن (جميع الالتزامات والأعمال التي يقوم بها التاجر هي أعمال تجارية بالتبعية).
- عكس القرينة: هذه القرينة "بسيطة" (قابلة لإثبات العكس). يقع العبء على التاجر نفسه ليثبت للقاضي أن هذا العمل كان لأغراضه الشخصية البحتة (سكنه، زواجه) وليس لتجارته.

خامساً: تطبيقات النظرية ⇐ (عقد الكفالة / الضمان كمثال) [ص 50، 51، 66، 67]  الفكرة: الكفالة (الضمان) عقد مدني لأنه من عقود التبرع. متى ينقلب لعمل تجاري؟

- القاعدة: الكفالة عمل مدني ولو كان الكفيل أو المكفول تاجراً (لأنه تبرع).
- استثناءات (تصبح الكفالة عملاً تجارياً في 3 حالات):
 1. ضمان الأوراق التجارية: كفالة الورقة التجارية (الكمبيالة) هي كفالة تجارية دائماً.
 2. المصلحة التجارية: إذا كان للكفيل "مصلحة مادية" من الضمان (مثل شركاء يتضامنون لضمان ديون شركتهم).
 3. كفالة البنوك: الكفالة الصادرة من (البنوك) تعتبر عملاً تجارياً دائماً.

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

💡 **عشان تفهم البحرية والجوية:** القانون بيقولك أي حاجة بتعوم أو بتطير (سفن وطائرات) وبتجيب فلوس وشغالة في السوق، دي تبعنا (تجاري). طب لو رجل أعمال غني جداً اشترى "يخت" عشان يفسح فيه عيلته؟ لأ، اليخت ده كده استعمال شخصي ويبقى (عمل مدني).

💡 **عشان تفهم التبعية (العدوى التجارية):** تخيل صاحب سوبر ماركت كبير (تاجر)، راح اشترى "تلاجة عرض" عشان يحط فيها الجبنة في المحل. شراء التلاجة لاستعمالها (مش لبيعها) ده في الأصل عمل مدني. بس عشان هو (تاجر) واشتراها (لخدمة تجارته)، التلاجة دي اتعدت منه، والقانون قال عليها (عمل تجاري بالتبعية).

💡 **عشان تفهم قرينة الإثبات (التاجر متهم حتى يثبت العكس):** لو تاجر استلف فلوس من واحد، القاضي أوتوماتيك بيعتبر الفلوس دي راحت في البضاعة ويحكم عليه بالقانون التجاري. لو التاجر عايز يهرب من الفوائد التجارية ويطبق المدني، لازم هو اللي يجيب فواتير ويثبت للقاضي ويقول "يا فندم الفلوس دي أنا جوزت بيها بنتي ومراحتش المحل!".

💡 **عشان تفهم الكفالة (الضامن غارم):** لو أنت ضمنت أخوك عشان يشتري عربية، ده (عمل مدني) لأنك بتعمله جدعنة وتبرع. لكن لو (بنك) ضمن عميل، أو لو أنت (تاجر) ضمنت الشركة اللي بتوردلك بضاعة عشان الشركة دي متقفلس وتفضل تورّدلك ⇒ هنا مفيش جدعنة، هنا فيه "مصلحة وفلوس"، عشان كده بتقلب الكفالة وتبقى (تجارية).

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

الكلمات المفتاحية للحفظ (Keywords):

- البحرية والجوية ⇐ (ملاحه، ربح / استثناء: نزهة).
- التبعية ⇐ (تاجر + خدمة تجارته).
- الكفالة ⇐ (مدنية تبرع / تجارية لو مصلحة أو بنك).

أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات الواردة بالمصادر):

- يُعد العمل تجارياً بالتبعية إذا كان مدنياً في الأصل ولكنه صدر من تاجر بشأن تجارته. (صح ⇐ وهذا نص حرفي من امتحان سابق).
- تعتبر كفالة الدين التجاري عملاً تجارياً دائماً وفي كل الأحوال. (خطأ ⇐ الأصل أنها مدنية لأنها تبرع، ولا تكون تجارية إلا بشروط كوجود مصلحة أو صدورها من بنك).
- شراء تاجر لسيارة نقل لاستخدامها في نقل بضائع متجره يُعد عملاً تجارياً بطبيعته (أصلياً). (خطأ ⇐ يُعد عملاً تجارياً بالتبعية لأنه شراء للاستخدام وليس للبيع).
- تفترض المحكمة دائماً أن جميع العقود التي يبرمها التاجر هي عقود مدنية حتى يثبت العكس. (خطأ ⇐ تفترض أنها تجارية حتى يثبت التاجر العكس).
- يُعد شراء اليخوت للنزهة الشخصية من الأعمال التجارية البحرية. (خطأ ⇐ يُعد عملاً مدنياً لغياب نية الاستغلال التجاري).

شكل السؤال المقالي المتوقع:

- سؤال: "اشرح شروط تطبيق نظرية الأعمال التجارية بالتبعية، مبيناً موقف عقد الكفالة من هذه النظرية؟" (تكتب الشرطين: أن يكون تاجراً، وأن يتعلق بتجارته. ثم تشرح أن الكفالة أصلها مدني وتتحول لتجاري في حالات محددة كالبنوك والمصلحة).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (عشان تفرق بين المنفرد والتبعية):

- شراء منقول (عشان أبيعته) ⇐ تجاري أصلي/منفرد.
- شراء منقول (عشان أستخدمه في المحل) ⇐ تجاري بالتبعية.
- شراء منقول (عشان أستخدمه في البيت) ⇐ عمل مدني.

🔗 اربط دي بـ...: أول ما تشوف كلمة (قرينة/افتراض) في التبعية، افكر دائماً إن القانون (واقف في صف الدائن ضد التاجر).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- أهم قاعدة: العمل بالتبعية هو عمل مدني "اكتسب" التجارية بسبب مهنة صاحبه.
- أهم استثناء في الكفالة: الكفالة تبرع ومدنية، إياك أن تعتبرها تجارية بمجرد أن أحد أطرافها تاجر، بل يجب أن تتحقق "مصلحة" للكفيل أو يكون الكفيل "بنكاً" أو يضمن "ورقة تجارية".
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: الطالب ينسى أن قرينة التجارية "قابلية لإثبات العكس"، ويظن أن كل ما يفعله التاجر تجاري بلا استثناء! (تذكر: زواجه وسكنه الشخصي أعمال مدنية).

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 الفكرة الأساسية: ليس كل من يبيع ويشترى يُعد "تاجراً". القانون وضع شروطاً صارمة لإطلاق هذا اللقب على الشخص، لأن هذا اللقب يمنحه (حقوقاً) ويفرض عليه (التزامات) قاسية كالإفلاس والضرائب.

لكي يكتسب الشخص (طبيعياً كان أو شركة) صفة التاجر، يجب توافر ثلاثة شروط مجتمعة: (الاحتراف، الاستقلالية، الأهلية). سندرس هنا أول شرطين:

الشرط الأول: احتراف الأعمال التجارية [ص 58 - 62] -

- التعريف: هو القيام بالأعمال التجارية بصفة "متكررة ومنتظمة"، وبقصد جعلها "مصدراً للرزق" (الارتزاق).
- قواعد هامة في الاحتراف:

1. الاحتراف أقوى من الاعتياد: مجرد (التعود) على عمل تجاري لا يكفي لاكتساب الصفة. (مثال: شخص يسحب كمبيالات بانتظام لدفع إيجار منزله، هذا اعتياد وليس احترافاً، فلا يصبح تاجراً).
2. تعدد المهن: يجوز للشخص أن يجمع بين مهنة مدنية وتجارية (كطبيب يمتلك متجرّاً للأجهزة)، ويكتسب صفة التاجر عن متجره، بشرط ألا يكون المتجر تابعاً لعيادته.

● حالات استثنائية في الاحتراف (مواضع امتحانات):

1. الفئات المحظور عليها التجارة (كالقضاة والموظفين): إذا خالف الموظف القانون واحترف التجارة، هل يُعد تاجراً؟ (نعم). يكتسب الصفة لكي نطبق عليه العقوبات القاسية (كالإفلاس والضرائب)، ولكنه يُحرم من مميزات التجارة. ``
2. الاحتراف غير المشروع (تجارة المخدرات والتهرب): هل تاجر المخدرات "تاجر" قانوناً؟ (نعم). يخضع للالتزامات كمسك الدفاتر الضريبية والإفلاس عقاباً له، ولا يتمتع بأي حماية تجارية. ``
3. الشركات (معيار الشكل): نص القانون على أن الشركة تكتسب صفة التاجر بمجرد اتخاذها (شكلاً تجارياً) كشركة التضامن أو المساهمة، حتى لو كان نشاطها الفعلي مدنياً (مثل شركة مساهمة للزراعة). هنا تكتسب الصفة "بالشكل" وليس بنوع العمل! ،

الشرط الثاني: الاستقلالية (باسم التاجر ولحسابه) [ص 64 - 67] -

- **التعريف:** لا يكفي الاحتراف، بل يجب أن يمارس الشخص التجارة (باسمه الشخصي، ولحساب نفسه)، بحيث يتحمل هو الأرباح والخسائر.
- **من لا يكتسب صفة التاجر (لغياب الاستقلالية):**
 - **عمال المحل وموظفوه:** لا يكتسبون الصفة لأنهم يعملون لحساب صاحب العمل. ``
 - **مدير الشركة:** سواء كان شريكاً أو أجيراً، فهو يعمل لحساب (الشركة) وليس لحسابه الشخصي. ``
 - **الوكيل العادي / الممثل التجاري:** لا يكتسب الصفة لأنه يبرم العقود باسم موكله. ``
- **التاجر المستتر والتاجر الظاهر (الواجهة):** ``
 - شخص ممنوع من التجارة (كموظف) يفتح محلاً، ويضع اسم شخص آخر (كأخيه) على الياقطة وفي السجل.
 - **موقف القانون:**
 - **التاجر الظاهر (الواجهة):** يكتسب صفة التاجر (حماية للجمهور الذي تعامل معه).
 - **التاجر المستتر (الموظف):** يكتسب صفة التاجر أيضاً (عقاباً له على التحايل، ليخضع للإفلاس).

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

💡 **يعني إيه احتراف؟** مش عشان اشتريت وبعث عربيتين في السنة تبقى تاجر! الاحتراف يعني ده أكل عيشك الأساسي، فاتح مكان، ومستمر، وبتدور على المكسب.

💡 **تريكة الموظف وتاجر المخدرات (القانون مابيكافنش الحرامي):** تخيل موظف حكومة فاتح سوبر ماركت في السر. القانون بيقوله: "أنت ممنوع من التجارة، بس طالما خالفت وفتحت، هلبسك عباية التاجر بالعافية! عشان أدفعك ضرايب، ولو فلسك هسجنك.. بس مش هديك حقوق التجار زي إنك تنتخب في الغرفة التجارية". (يعني بناخد منه الحلولينا، ونديه المرليه). ونفس الكلام بالظبط على مهرب الآثار والمخدرات.

💡 **تريكة الشركات (الشكل بيغلب المضمون):** إحنا عارفين إن الزراعة "عمل مدني". بس لو أنا وأنت عملنا "شركة مساهمة" ضخمة عشان نزرع بصل.. القانون بيقول: "بما إنكم أخذتم شياكة وفورمة (الشركة المساهمة التجارية)، هعتبركم تجار غصب عنكم حتى لو بتزرعوا!".

💡 **تريكة الاستقلالية والواجهة (اللي في الوش واللي في الدرة):** تخيل واحد موظف جاب "عامل بسيط" وقاله: هحط المحل باسمك وأنت في الوش، وأنا هقعد في المكتب أعد الفلوس. لما المحل ده يخسر ويغرق في الديون، الدائنين هيروحوا لمين؟ القانون التجاري ذكي جداً، قالك: "هفلس الاتنين! هفلس اللي في الوش عشان الناس اتعاملت على اسمه، وهفلس المستتر عشان ده ماله وهو اللي بيحرك الليلة".

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

📝 **أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات الواردة بالمصادر ، ``) 🔥 :**

- لا يشترط عنصر الاحتراف لاكتساب صفة التاجر. (خطأ ⇐ الاحتراف شرط جوهري وأساسي).
- الموظف العام يحق له ممارسة التجارة دون قيود. (خطأ ⇐ محظور عليه).
- يمتنع اكتساب صفة التاجر على من يمارس نشاطاً غير مشروع كتجارة المخدرات. (خطأ ⇐ يكتسب الصفة ليخضع للجزاءات والإفلاس).
- تكتسب الشركة صفة التاجر بمجرد اتخاذها شكل الشركة المساهمة حتى لو كان نشاطها مدنياً. (صح ⇐ العبرة بالشكل في الشركات).
- المدير في الشركة يكتسب صفة التاجر. (خطأ ⇐ لا يكتسبها لغياب عنصر الاستقلالية، فهو يعمل لحساب الشركة).
- في حالة استتار تاجر وراء شخص آخر، يكتسب الشخص الظاهر فقط صفة التاجر. (خطأ ⇐ يكتسبها الاثنان؛ الظاهر حماية للغير، والمستتر عقاباً له).

شكل السؤال المقالى المتوقع (ورد بامتحان 2024) و (2022):

- سؤال: "اشرح شروط اكتساب صفة التاجر، مبيناً أثر ممارسة التجارة من قبل الأشخاص الممنوعين قانوناً؟" (تكتب: الاحتراف، الاستقلالية. ثم تشرح أن الممنوعين يكتسبون الصفة لتوقيع العقوبات ولا يتمتعون بالمزايا).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (عشان متلخبطش مين تاجر ومين لا):

- مدير / عامل / موظف في شركة / وكيل عادي ⇐ (مش تاجر) (عشان شغالين عند حد).
- موظف حكومة خالف / تاجر مخدرات ⇐ (تاجر) (عشان نعاقبهم).
- شركة مساهمة زراعية ⇐ (تاجر) (عشان شكلها التجاري).
- مستتر وظاهر (واجهة) ⇐ (الأتين تاجر) (عشان نحمي الناس ونعاقب المستتر).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأخطر: (الاستقلالية) تعني تحمل المخاطر. من لا يتحمل المخاطر من جيبه (كالعامل والمدير) ليس تاجراً.
- السر الأهم في الشركات: الشكل القانوني للشركة يتفوق على طبيعة نشاطها.
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: يعتقد الطالب أن العمل غير المشروع أو المحظور يمنع صفة التاجر! بالعكس، إضفاء صفة التاجر هنا هو "سيف" لقطع رقبة المخالف وتطبيق الإفلاس عليه.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

أولاً: من هو التاجر قانوناً؟ [71، 72]  الفكرة في سطر: التاجر ليس مجرد شخص يبيع ويشترى، بل هو شخص ينطبق عليه تعريف قانوني محدد بشروط صارمة.

- تعريف المادة 10 من القانون: حدد المشرع المصري التاجر بأنه: "كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها في القانون".
- شروط اكتساب الصفة: لاكتساب صفة التاجر (للأفراد) يجب توافر 3 شروط مجتمعة:
 1. مباشرة الأعمال التجارية على وجه الاحتراف.
 2. مباشرة الأعمال باسمه ولحسابه (الاستقلالية).
 3. توافر الأهلية التجارية (سندرسها في الجزء القادم).

ثانياً: الشرط الأول ⇐ (الاحتراف) [72، 73]  الفكرة في سطر: الاحتراف يعني أن تتخذ من التجارة مهنة معتادة ومستمرة ومصدراً أساسياً للرزق.

- عناصر الاحتراف: لا يتحقق الاحتراف إلا بتوافر عنصرين:

1. الاعتياد (التكرار): القيام بالعمل بشكل متكرر ومنتظم (وليس عرضياً لمرة واحدة).
 2. الارتزاق (الغاية): أن يكون الهدف من هذا التكرار هو اتخاذ العمل كمصدر رئيسي للرزق (أكل العيش).
- تعدد الحرف: يجوز للشخص أن يكون له حرفة مدنية (كالزراعة) وحرفة تجارية في نفس الوقت، ويكتسب صفة التاجر عن حرفته التجارية.

ثالثاً: تريقة امتحانية خطيرة ⇐ (المحظور عليهم التجارة) [73، 74]  الفكرة في سطر: هناك أشخاص يمنعهم قانون وظيفتهم من التجارة (كالموظف العام والمحامي). فماذا لو خالفوا القانون ومارسوا التجارة سراً؟

- **القاعدة الذهبية:** إذا احترف شخص ممنوع من التجارة (كالموظف الحكومي أو أستاذ الجامعة) عملاً تجارياً، فإنه **(يكتسب صفة التاجر رغماً عنه)!**
- **السبب القانوني (العلة):** المشرع لا يكافئه بإعطائه صفة التاجر، بل **يعاقبه**. إكسابه صفة التاجر يجعله خاضعاً لالتزامات التجار القاسية ونظام (شهر الإفلاس)، حمايةً للناس الذين تعاملوا معه بحسن نية. وفي نفس الوقت، يتعرض للعقاب التأديبي من جهة عمله.

رابعاً: الشرط الثاني ← **(الاستقلالية / لحسابه الخاص)** [79، 80، 81]  **الفكرة في سطر:** لا يكفي أن تحترف التجارة، بل يجب أن تمارسها لحسابك وتحمل أنت (المكسب والخسارة).

- **القاعدة:** يجب أن يباشر الشخص العمل التجاري مستقلاً، باسمه ولحسابه، فيتحمل هو مخاطر المشروع (الربح والخسارة).
- **التطبيقات العملية (من لا يكتسب صفة التاجر لغياب الاستقلالية):**
 1. **عمال وموظفو المحل التجاري:** لا يكتسبون صفة التاجر رغم ممارستهم للبيع والشراء يومياً؛ لأنهم يعملون لحساب صاحب المحل مقابل (أجر/مرتب)، ولا يتحملون الخسارة.
 2. **مديرو الشركات:** المدير الذي يدير الشركة لحساب الشركاء لا يكتسب صفة التاجر، الشركة نفسها هي التاجر.
 3. **مدير الفرع (المندوب):** لا يكتسب صفة التاجر لأنه يخضع لإشراف المالك.

2] الشرح المبسط (عشان تفهم السوق ماشي إزاي)

 **عشان تفهم الاحتراف:** لو أنا دكتور جامعة، بعت عربيتي القديمة واشتريت عربية ثانية وكسبت فيها.. ده (عمل تجاري) بس أنا (مش تاجر)، لأن ده مش أكل عيشي. لكن لو فتحت معرض عربيات وبييع وأشتري كل يوم عشان أعيش، هنا أنا بقيت (محترف = تاجر).

 **تريكة الموظف العام (أخطر فخ في المنهج):** تخيل موظف في الضرائب (ممنوع من التجارة) فتح سوبر ماركت باسمه في الخبائة واستلف بضاعة من الموردين ومادفعش. الموظف راح للقاضي قاله: "يا فندم أنا موظف حكومة وقانوني بيمنعني أبقى تاجر، فماتحكش عليا بالإفلاس التجاري القاسي ده!". القاضي هيقوله: "بتستعبطني؟ إنت خالفت قانون وظيفتك، وقانون التجارة هيعاقبك.. إنت تاجر غصب عنك، وهتفلس، وهتفصل من وظيفتك كمان!" (القانون بيعمل كده عشان يحمي فلوس الموردين اللي تعاملوا معاه).

 **عشان تفهم الاستقلالية (الكاشير صاحب المحل):** ادخل أي كارفور.. الشاب الكاشير اللي واقف ع المكنة بيعمل (أعمال تجارية) طول شيفت الـ 8 ساعات. هل الشاب ده تاجر؟ لأ. ليه؟ لأنه في آخر الشهر بياخد مرتبه ثابت. لو كارفور خسر الشاب مش هيغرم حاجة، ولو كسب مش هياخد أرباح. الاستقلالية معناها (إنت اللي شايل الليلة مكسب وخسارة).

3] الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

 **هذا الجزء وردت منه أسئلة صريحة في امتحانات السنوات السابقة المرفوعة [1، 4، 6]:**

 **المتوقع حفظه نصياً:**

- **شروط التاجر:** (الاحتراف، الاستقلالية/لحسابه، الأهلية).
- **عناصر الاحتراف:** (الاعتیاد/التكرار، الارتزاق).

 **أسئلة الصح والخطأ (اختبار فخوخ الامتحانات الواردة بالمصادر):**

- لا يشترط عنصر الاحتراف لاكتساب صفة التاجر. (**خطأ** ← شرط أساسي وجوهري). (ورد بامتحان سابق)
- كل من يزاوّل عملاً تجارياً يصبح تاجراً. (**خطأ** ← يجب أن يزاوّل على وجه الاحتراف ولحسابه). (ورد بامتحان سابق)
- الموظف العام الممنوع من التجارة لا يكتسب صفة التاجر إذا باشرها بالمخالفة للقانون. (**خطأ** ← يكتسب صفة التاجر رغماً عنه لحماية المتعاملين معه ولشهر إفلاسه). (فخ متكرر جداً)

- يكتسب عامل المتجر الذي يبيع البضائع للجمهور صفة التاجر لأنه يمارس عملاً تجارياً. (خطأ) لا يكتسبها لانتفاء شرط "الاستقلالية"، فهو يعمل لحساب غيره).
- يشترط في الاحتراف أن يكون العمل التجاري هو المصدر الوحيد لرزق الشخص. (خطأ) يكفي أن يكون مصدراً أساسياً، ويجوز أن يكون له حرفة أخرى مدنية).

شكل السؤال المقالى المتوقع (ورد نصاً في امتحان سابق):

- سؤال: "تكلم عن شروط اكتساب صفة التاجر؟" (تكتب الشروط الثلاثة كعناوين رئيسية، وتشرح الاحتراف بعنصريه، والاستقلالية بمثال العامل).
- سؤال: "ما هو الأثر المترتب على احتراف العمل التجاري من شخص محظور عليه التجارة كالموظف العام؟" (تكتب بوضوح: يكتسب صفة التاجر رغماً عنه، لكي يتم شهر إفلاسه وحماية المتعاملين معه، مع خضوعه للجزاء التأديبي).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (عشان تبقى تاجر محتاج 3 كلمات):

- شغلي ⇐ (احتراف).
- فلوسي ⇐ (استقلالية ولحسابي).
- سنّي ⇐ (أهلية / 21 سنة - هناخدّها الجزء الجاي).

🔗 الرابط الذهني لفخ الموظف: افكر دائماً إن صفة التاجر في حالة "الموظف والمحامي" هي (عقاب وليست مكافأة).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- أهم قاعدة: الاحتراف = تكرار + بحث عن الرزق.
- أهم استثناء: الموظف العام والمحامي إذا تاجروا (سراً أو علناً) يكتسبون الصفة ويخضعون للإفلاس.
- الفرق بين التاجر والعامل: العامل أو المدير المأجور لا يتحمل "خطر السوق"، لذلك يستحيل أن يكون تاجراً.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 الفكرة الأساسية: التجارة مخاطرة، والمشرع لا يسمح لأي شخص بالدخول في هذا المعترك وتوريط نفسه في الديون (والإفلاس) إلا إذا كان بالغاً عاقلاً قادراً على تحمل نتيجة أفعاله.

أولاً: الأهلية التجارية للمصريين (حسب السن) [83، 84، 85، 86] ينقسم الأشخاص من حيث السن إلى 3 فئات:

- 1. البالغ (الرشد التجاري):
 - القاعدة: كل مصري يبلغ من العمر (21 سنة ميلادية) كاملة، ولم يعتره عارض من عوارض الأهلية (كالجنون)، يكون كامل الأهلية لممارسة التجارة، وتصح جميع تصرفاته، ويكتسب صفة التاجر.
- 2. القاصر المأذون له بالتجارة (من 18 إلى أقل من 21 سنة):
 - القاعدة: إذا بلغ القاصر 18 سنة، يجوز له ممارسة التجارة ولكن بشرطين حتميين:
 1. أن يحصل على إذن من المحكمة (وليس من والده أو وصيه).
 2. أن يكون الإذن في حدود أموال معينة (أو مقيداً بتجارة معينة) كفترة تدريب له.
 - الآثار: في حدود هذا الإذن، تعتبر تصرفاته (صحيحة)، ويكتسب صفة التاجر، ويلتزم بمسك الدفاتر، ويخضع للإفلاس. وإذا أثبت فشله، يجوز للمحكمة (إلغاء الإذن).
- 3. القاصر دون الـ 18 سنة (عديم الأهلية التجارية):

○ القاعدة: يمنع منعاً باتاً من ممارسة التجارة.

○ الآثار: أي عمل تجاري يقوم به يقع (باطلاً بطلاناً مطلقاً)، ولا يكتسب صفة التاجر أبداً، ولا يلزم بأي ديون.

ثانياً: أيلولة (انتقال) التجارة للقاصر عن طريق الميراث [86، 87] الفكرة: ماذا لو مات تاجر وترك محله التجاري لابنه القاصر (أقل من 21 سنة)؟

● القاعدة: المحكمة تتدخل وتأمّر باستمرار التجارة لصالح القاصر (حتى لا يغلق المحل)، وتُعين (نائباً أو وصياً) لإدارة المحل.

● هل يكتسب القاصر صفة التاجر؟ (لا)، حتى لا يتعرض للإفلاس القاسي.

● هل يكتسب النائب/الوصي صفة التاجر؟ (لا)، لأنه يفتقد شرط (الاستقلالية)، فهو يعمل لحساب القاصر وليس لحسابه الخاص.

● استثناء (حصّة الشريك المتضامن): إذا ورث القاصر حصة والده في (شركة تضامن)، وبما أن هذه الشركة تتطلب مسؤولية شخصية مطلقة عن الديون، فإن المشرع قرر بقوة القانون تحويل القاصر إلى (شريك موصي) أي مسؤوليته محدودة بحدود ميراثه فقط لحمايته، وتتحول الشركة إلى (شركة توصية بسيطة) أو تُحل.

ثالثاً: عوارض الأهلية التي تمنع التجارة [88، 89]

● عوارض تعدم الأهلية (المجنون والمعتوه): تصرفاتهم باطلة، ولا يكتسبون صفة التاجر.

● عوارض تنقص الأهلية (السفيه وذو الغفلة): السفيه يأخذ (حكم القاصر). فلا يتجر إلا بإذن من المحكمة.

رابعاً: أهلية الأجنبي والمرأة الأجنبية في مصر [89، 90، 91] الفكرة: الأجنبي الذي يفتح مشروعاً في مصر، هل نطبق عليه سن الرشد في بلده أم سن الرشد المصري؟ المشرع المصري حسمها (لحماية التجار المصريين).

● 1. الرجل الأجنبي:

○ سن الرشد التجاري له في مصر هو (21 سنة)، حتى لو كان قانون دولته يعتبره بالغاً في سن 18.

○ إذا كان عمره بين (18 و 21)، فلا يجوز له التجارة إلا بـ (إذن من المحكمة المصرية)، حتى لو كان قانون دولته يسمح له بالتجارة دون إذن!

● 2. المرأة الأجنبية المتزوجة:

○ يفترض المشرع المصري أن الزوجة الأجنبية تمارس التجارة في مصر (بإذن زوجها).

○ إذا أراد الزوج الاعتراض على تجارتها، يجب عليه أن يُقيد هذا الاعتراض صراحةً في (السجل التجاري) حتى يعلم به الناس، ولا يسري الاعتراض على الماضي، بل على المستقبل فقط.

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

💡 **عشان تفهم إذن المحكمة للقاصر:** القانون بيقول للأب: "ابنك اللي عنده 18 سنة ده لسه صغير، حتى لو إنت موافق إنه يمسك تجارتك، أنا كقانون مش موافق! الإذن لازم يطلع من المحكمة بختم النسر، عشان المحكمة تراقبه وتشوفه بيخسر الفلوس ولا بيكسبها". (عشان كده إياك تختار في الامتحان إن الإذن بيطلع من الولي).

💡 **تريكة الميراث (المحل شغال من غير ما حد يكون تاجر):** تخيل طفل عنده 10 سنين ورث "سوبر ماركت كبير" عن أبوه. المحكمة بتجيب عم الطفل ده تعينه (وصي) يدير المحل.

● الطفل بياخد الأرباح، بس هو (مش تاجر) ومحدش يقدر يرفع عليه قضية إفلاس لأنه لسه طفل.

● العم اللي بيدير المحل، بياخد مرتبه، بس هو برضه (مش تاجر) عشان دي مش فلوسه.

● النتيجة؟ المحل شغال ومفيش ولا واحد فيهم واخد لقب "تاجر"!

💡 **تريكة الأجنبي (قانوننا بيمشي على الكل):** واحد إنجليزي عنده 19 سنة، وقانون إنجلترا بيقول إنه بالغ. جه مصر يفتح شركة. القانون المصري هيقوله: "ستوب! إنت هنا في مصر قاصر. عايز تتاجر؟ روح هات إذن من المحكمة المصرية الأول ماليش دعوة بقانون بلدك". ده عشان المشرع بيحمي السوق المصري من أي تلاعب.

💡 **تريكة الزوجة الأجنبية:** ست أجنبية متجوزة فاتحة محل ملابس في مصر. القانون يفترض إن جوزها راضي. لو جوزها اتخانق معاها ومش عايزها تشتغل، ميكفيش إنه يزعلها في البيت! لازم يروح (السجل التجاري) ويكتب إقرار إنه رافض تجارتها، عشان الموردين يعرفوا وميدوهاش بضاعة شكك على حسابه.

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

🔥 هذا الجزء "مفرمة" في أسئلة الصح والخطأ وقد ورد في الامتحانات المرفقة [4، 16، 17]:

✍️ أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات):

- يجوز للقاصر ممارسة التجارة دون إذن. (خطأ ⇐ لا يجوز، ويجب أن يكون الإذن من المحكمة لمن بلغ 18 عاماً). (ورد بامتحان سابق)
- القاصر المأذون له بالتجارة يكتسب صفة التاجر ويخضع للإفلاس. (صح ⇐ لأنه مأذون قانوناً).
- في مصر، يحق للأجنبي البالغ 18 عاماً ممارسة التجارة بحرية إذا كان قانون دولته يعتبره بالغاً. (خطأ ⇐ يجب أن يحصل على إذن من المحكمة المصرية لأن سن الرشد التجاري بمصر 21).
- النائب الذي تعينه المحكمة لإدارة متجر القاصر يكتسب صفة التاجر. (خطأ ⇐ لا يكتسبها لغياب شرط الاستقلالية).
- يجوز للمرأة الأجنبية ممارسة التجارة بدون إذن زوجها. (خطأ ⇐ القانون افترض إذن الزوج، وإذا اعترض يجب إشهار اعترضه بالسجل التجاري). (ورد بامتحان سابق)

✍️ شكل السؤال المقالي المتوقع:

- سؤال: "ما هي شروط ممارسة القاصر للتجارة في القانون المصري؟ وما أثر ذلك على أهليته؟" (تكتب: بلوغ 18 سنة، إذن المحكمة. والأثر: تصرفاته صحيحة، يكتسب صفة التاجر ويُشهر إفلاسه).
- سؤال: "توفي تاجر وترك متجره لابنه القاصر، كيف نظم المشرع هذه الحالة للحفاظ على المتجر وحماية القاصر؟" (تشرح استمرار التجارة بواسطة نائب، وتؤكد أن لا القاصر ولا النائب يكتسبان صفة التاجر).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي لربط الأعمار (قاعدة 21 - 18 - صفر):

- 21 سنة: دايس في التجارة (مصري أو أجنبي).
- 18 سنة: ستوب! محتاج (إذن محكمة) (مصري أو أجنبي).
- تحت 18: ممنوع تماماً والعمل (باطل مطلق).

🔗 الرابط الذهني للميراث: ميراث تاجر فرد ⇐ (لا القاصر تاجر ولا الوصي تاجر). ميراث شركة تضامن ⇐ (القاصر يتحول لشريك موصي لحمايته).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- أهم شرط للقاصر: الإذن من (المحكمة) حصراً، وإذن الولي أو الوصي ليس له أي قيمة قانونية في التجارة.
- القاعدة الأخطر في الأجانب: قانون الدولة المصرية (21 سنة) يعلو على قانون الأجنبي حمايةً للانتماء والسرعة في السوق.
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: الطالب يعتقد أن الوصي الذي يدير محل القاصر يكتسب صفة التاجر لأنه هو من يدير فعلياً! لا تنسَ أنه يفتقد لشرط "حساب نفسه"، فهو مجرد مدير.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 **الفكرة الأساسية:** القانون يُلزم التاجر بتسجيل كل حركاته المالية في دفاتر رسمية، لتكون مرآة لحالته الاقتصادية، وتساعد في الإثبات، وتحدد ضرائبه، وتحميه من تهمة "الإفلاس التدليسي".

أولاً: من المُلزم بمسك الدفاتر التجارية؟ [92، 93، 94]

- القاعدة العامة: يُلزم كل تاجر (فرداً كان أو شركة) بمسك دفاتر تجارية منتظمة.
- الاستثناء (صغار التجار): أعفى المشرع صغار التجار من هذا الالتزام. والضابط هنا هو (رأس المال): يُعفى من يقل رأس ماله المستثمر في التجارة عن (عشرين ألف جنيه 20,000 ج).

ثانياً: أنواع الدفاتر التجارية [94، 95، 96] تنقسم الدفاتر إلى إلزامية (يفرضها القانون) واختيارية (حسب حاجة التاجر):

- أ- الدفاتر الإلزامية (يجب مسكها):
 - دفتر اليومية الأصلي: يُقيد فيه التاجر (يوميةً وبالتفصيل) جميع عملياته التجارية (بيع، شراء، اقتراض)، ومسحوباته الشخصية لحياته الخاصة.
 - دفتر الجرد: يُقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة في آخر السنة المالية، وصورة من الميزانية السنوية، وحساب الأرباح والخسائر.
 - ملف المراسلات: يجب على التاجر الاحتفاظ بصور (نسخ) من جميع المراسلات والبرقيات والفواتير التي يرسلها أو يستقبلها.
- ب- الدفاتر الاختيارية (غير الإلزامية - مساعدة):
 - مثل: دفتر المخزن (لحركة البضائع)، دفتر الخزانة/الصندوق (لحركة النقدية)، دفتر الأوراق التجارية (للكمبيالات والشيكات)، دفتر المسودة (للكتابة السريعة قبل النقل لليومية).

ثالثاً: القواعد المنظمة للدفاتر (ضمانات النزاهة) [97، 98] 📌 **الفكرة:** لمنع التاجر من التلاعب في دفاتره وإخفاء أرباحه أو ديونه.

- يجب أن تكون الدفاتر خالية من أي (فراغ، كشط، شطب، كتابة في الهوامش).
- يجب قبل استخدام دفتر (اليومية والجرد) ترقيم صفحاتهما، وتوقيعهما، وختمهما من مكتب السجل التجاري.
- مدة الحفظ: يلتزم التاجر (أو ورثته) بالاحتفاظ بالدفاتر والمراسلات لمدة (5 سنوات) تبدأ من تاريخ إقفال الدفتر.

رابعاً: الجزاء على عدم مسك الدفاتر أو عدم انتظامها [98، 99، 100]

1. جزاءات مدنية:

- لا تعتبر الدفاتر حجة للتاجر في إثبات حقوقه أمام المحكمة.
- تقوم مصلحة الضرائب بتقدير أرباحه (جزافياً/عشوائياً) مما يضره.
- يُحرّم من ميزة (الصلح الوافي من الإفلاس).

2. جزاءات جنائية:

- غرامة (من 100 إلى 1000 جنيه) لمخالفة قواعد التنظيم.

⦿  **أخطر جزاء:** إذا أفلس التاجر وكانت دفاتره غير موجودة أو مخفاة، يُعاقب بجريمة (الإفلاس بالتدليس/الاحتيال) وعقوبتها السجن من (3 إلى 5 سنوات). أما لو كانت غير منتظمة فقط يُعاقب بـ (الإفلاس بالتقصير).

خامساً: كيفية رجوع المحكمة للدفاتر (طرق الإثبات) [100، 101، 102] الفكرة:  كيف يطلع الخصم على دفتر التاجر في المحكمة؟

- **الطريقة الأولى (التقديم):** التاجر يستخرج الدفتر ويقدمه للقاضي ليستخرج منه (الجزء المتعلق بالنزاع فقط)، ويبقى الدفتر تحت سيطرة التاجر. وهذه هي القاعدة العامة.
- **الطريقة الثانية (الاطلاع):** هي تسليم الدفتر بأكمله للخصم ليجري فيه كما يشاء! المشرع منع هذه الطريقة كقاعدة عامة لحماية أسرار التاجر، ولكنه استثنى (أجازها) في 3 حالات حصريّة فقط:
 1. المنازعات المتعلقة بالتركات (الميراث).
 2. منازعات الشركات (بين الشركاء).
 3. حالة الإفلاس (لتسليمها للسنديك/المصفي).

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

 **ليه القانون يجبر التاجر يكتب كل حاجة؟** عشان التاجر ده واخد بضاعة من موردين وفلوس من بنوك. لو فلس فجأة من غير ما يكون كاتب فلوسه راحت فين، هنعرف منين إنه خسر بجد ولا هرب الفلوس لمراته؟ الدفاتر دي هي (الصندوق الأسود) بتاع التاجر.

 **تريكة الـ 20 ألف جنيه:** بيع الخضار البسيط اللي فارش بـ 5 آلاف جنيه مش هنجبره يجيب محاسب ودفاتر. القانون قالك اللي رأس ماله (أقل من 20 ألف) معفي. (طبعاً الرقم ده في الواقع دلوقتي قليل جداً، بس إحنا بنمشي على نص القانون القديم اللي لسه ساري وملزمين بيه في الامتحان).

 **تريكة دفتر اليومية (مسحوبات التاجر):** القانون بيقول للتاجر: "لو أخذت 1000 جنيه من درج المحل عشان تدفع مصاريف مدرسة ابنك، لازم تكتبها في الدفتر!". ليه؟ عشان ممكن التاجر يصرف فلوس المحل كلها على حياته الشخصية ويفلس، وساعتها نقوله إنت مفلس بالتقصير لأنك مسرف.

 **تريكة (التشطيب والكوريكتور):** ممنوع نهائياً إن التاجر يغلط ويشطب أو يستخدم مزيل (كوريكتور) أو يقطع صفحة! الدفاتر بتيجي متدبسة ومختومة بختم النسر من السجل التجاري، لو قطعت صفحة القاضي هيعرف فوراً إنك مخبي مصيبة، وتلبس تهمة إفلاس تدليسي.

تريكة (التقديم والاطلاع):

- **التقديم:** أنا كتاجر هفتح الدفتر قدام القاضي وأقوله "بص يا فندم على السطر ده بس اللي يخص الخصم". (ده العادي عشان أحمي أسراري).
- **الاطلاع:** إني أسلم الدفتر كله للخصم ياخده البيت يفحصه! ده (ممنوع) إلا لو الخصم ده كان (شريكي في الشركة، أو وارث معايا، أو أنا فلست والمحكمة بتصفي أموالي).

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

🔥 هذا الجزء "منجم" لأسئلة الصح والخطأ والاختياري، وردت نصاً في امتحانات المذكرة [1، 3، 4، 17]:

📝 المتوقع حفظه كأرقام:

- رأس المال المعفي: أقل من 20,000 جنية.
- مدة الاحتفاظ بالدفاتر: 5 سنوات.

📝أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات السابقة):

- التاجر الفرد لا يلتزم بمسك دفاتر تجارية. (خطأ ⇐ يلتزم ما دام رأس ماله تجاوز 20 ألف جنية). (امتحان سابق ص 1)
- دفتر اليومية إلزامي لكل تاجر. (صح). (امتحان سابق ص 4)
- دفتر الجرد من الدفاتر الإلزامية. (صح). (امتحان سابق ص 4)
- يجوز قبول دفاتر التاجر غير المنتظمة كدليل. (خطأ ⇐ لا تعتبر حجة للإثبات لمصلحته). (امتحان سابق ص 3)
- الالتزام بمسك الدفاتر التجارية يقع على جميع التجار دون استثناء. (خطأ ⇐ يُستثنى صغار التجار الذين لا يجاوز رأس ماله 20 ألف جنية).
- يجوز للمحكمة أن تأمر بإلزام التاجر بتقديم دفاتره للخصم للاطلاع عليها بالكامل في منازعات بيع البضائع. (خطأ ⇐ الإطلاع الكلي محصور في 3 حالات فقط: التركات، الشركات، الإفلاس).
- يجب على التاجر الاحتفاظ بدفاتره التجارية لمدة 10 سنوات. (خطأ ⇐ 5 سنوات فقط).

📝شكل السؤال المقالى المتوقع (ورد في الامتحان ص 17):

- سؤال: "تكلم عن حجية الدفاتر التجارية في الإثبات؟" أو "تكلم عن طريقة الاطلاع على الأوراق التجارية؟" (تشرح الفرق بين طريقة التقديم وطريقة الاطلاع، وتذكر الحالات الثلاث الحصرية للاطلاع).
- سؤال: "ما هي الجزاءات المترتبة على عدم مسك التاجر للدفاتر التجارية أو عدم انتظامها؟" (تقسمها إلى جزاءات مدنية: كحرمانه من الصلح الواقى والتقدير الجزافى للضريبة، وجزاءات جنائية: كالغرامة وتهمة الإفلاس بالتدليس).

4] الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ:

- الإلزامي 3: (يومية - جرد - مراسلات).
- الاطلاع (الكامل) 3 حالات: (ميراث - شركة - إفلاس).
- الأرقام 2 - 5: (20 ألف جنية حد الإعفاء - 5 سنين مدة الحفظ).

🔗 الرابط الذهني للجزاء الجنائي:

- دفتر (مش منتظم / متشطب) = إفلاس بالتقصير.
- دفتر (مخفي / مش موجود خالص) = إفلاس بالتدليس (جريمة شرف وحبس).

5] الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأهم: التاجر الصغير (تحت 20 ألف) معفي من الدفاتر لتخفيف العبء عليه.
- الشرط الأخطر: الدفاتر يجب أن تُختم من السجل التجاري قبل استعمالها وليس بعده.
- أكثر فح يقع فيه الطلبة: يخلط الطالب بين الدفاتر المساعدة (كالمسودة والمخزن) وبين الدفاتر الإلزامية. تذكر دائماً أن الإلزامي بنص القانون هما (اليومية، والجرد) ومعهما ملف المراسلات.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 الفكرة الأساسية: السجل التجاري هو "دفتر الحالة المدنية" أو "البطاقة الشخصية" للتاجر، تُدونه الدولة لتعرف من يعمل بالتجارة، وما هو حجم نشاطه، ولتوفير الشفافية والثقة للمتعاملين معه.

أولاً: وظائف السجل التجاري [صد 93، 94] للسجل التجاري 4 وظائف محورية:

1. وظيفة إعلامية: إعلام الجمهور (الغير) بالمركز المالي للتاجر وحالته (هل هو مفلس؟ هل عليه أحكام؟).
2. وظيفة إحصائية: حصر عدد التجار والمشروعات لتوجيه خطط الدولة.
3. وظيفة اقتصادية: توجيه الاستثمار نحو القطاعات التي تحتاج إنتاجاً، ومنع تكديس المشروعات في قطاع واحد.
4. وظيفة قانونية: القيد في السجل يُعد (قرينة قانونية بسيطة) على اكتساب صفة التاجر.

ثانياً: من الملزم بالقيد في السجل التجاري؟ [صد 95، 96، 97] القيد إلزامي على الفئات التالية:

1. الأفراد الراغبون في التجارة: بشرط أن يكون له (محل تجاري) في مصر.
2. الشركات التجارية: بجميع أنواعها (أشخاص ومساهمة).
3. الأشخاص الاعتبارية العامة: (مؤسسات الدولة) إذا مارست نشاطاً تجارياً.
4. الجمعيات التعاونية: إذا مارست نشاطاً تجارياً.
5. الأشخاص (طبيعيون أو اعتباريون): الذين يزاولون أعمال الوكالة عن شركات أجنبية.

ثالثاً: أحكام ومواعيد القيد (قاعدة الـ 30 يوماً / شهر) [صد 98، 100] 📌 الفكرة: المشرع يعشق السرعة، ولذلك وضع مواعيد صارمة للقيد والتعديل والمحو.

- بدء القيد: يجب تقديم طلب القيد خلال (شهر / 30 يوماً) من تاريخ الترخيص بمزاولة التجارة أو فتح المحل.
- التأشير بالتعديل: إذا تغيرت أي بيانات (كزيادة رأس المال، أو تغيير المدير)، يجب التأشير بالتعديل خلال (شهر).
- تجديد القيد: يجب تجديد القيد كل (5 سنوات)، ويقدم الطلب خلال الشهر السابق لانتهاء المدة.

رابعاً: محو القيد (شطب التاجر) [صد 102] يجب تقديم طلب لـ "محو القيد" من السجل خلال (شهر) في 3 حالات:

1. اعتزال التاجر للتجارة (ترك السوق).
2. وفاة التاجر.
3. انتهاء تصفية الشركة.

خامساً: الآثار القانونية والجزاءات [صد 103، 104]

● 1. الآثار المدنية:

- القيد يجعلك مستفيداً من المزايا (كالانتخابات في الغرفة التجارية).
- أي بيان يُقيد في السجل يُعتبر (حجة على الغير)، ولا يجوز للغير أن يدعي جهله به.

● 2. الجزاءات الجنائية (تختلف حسب الجريمة):

- جريمة الكذب والتزوير: من يقدم بيانات (غير صحيحة) للسجل بسوء نية، يُعاقب بالحبس (من 3 شهور لسننتين) وغرامة لا تقل عن (500 جنيه)، أو بإحدى العقوبتين.
- جريمة الإهمال والتأخير: من يتخلف عن القيد أو التعديل في الموعد المضروب (شهر)، يُعاقب بغرامة (من 10 إلى 100 جنيه).

2 الشرح المبسط (عشان تفهم السوق ماشي إزاي)

💡 يعني إيه سجل تجاري بالعامية؟ السجل التجاري ده زي "الفيش والتشبيه" أو البطاقة بتاعت التاجر والمحل. لو عايز أشتري بضاعة من شركة بمليون جنيه، إيه اللي يضمني إنهم مش نصابين؟ بروح أستعلم عنهم في السجل التجاري.. السجل هيقولي الشركة دي رأس مالها كام، ومين مديرها، وهل أفلسوا قبل كده ولا لأ. (دي اسمها الوظيفة الإعلامية والقانونية).

💡 **تريكة (القرينة البسيطة):** لو واحد راح قيد نفسه في السجل التجاري، هل ده معناه إنه "تاجر 100%"؟ القانون بيقول: السجل ده بيديك (قرينة / افتراض) إنك تاجر. بس لو القاضي اكتشف إنك نصاب وفتح السجل ده منظر عشان تاخذ قروض ومش بتمارس التجارة بجد.. هيسقط عنك صفة التاجر. (عشان كده بنسميها قرينة قابلة لإثبات العكس).

💡 **قاعدة الشهر (الـ 30 يوم):** القانون التجاري ظابط ساعته على 30 يوم. فتحت محل؟ قدامك شهر وتسجل. غيرت عنوانك؟ قدامك شهر وتبلغ السجل. قفلت المحل وبطلت تجارة؟ قدامك شهر وتشطب اسمك (محو). وكل 5 سنين تروح تدفع الرسوم وتجدد.

💡 **تريكة العقوبات (الكذاب غير الكسلان):** القانون فرق بين التاجر "الكسلان" اللي نسي يسجل أو اتأخر عن الـ 30 يوم (ده بندفعه غرامة بسيطة). وبين التاجر "الكذاب" اللي راح السجل وقالهم أنا رأس مالي مليون جنيه وهو أصلاً معاهوش جنيه (ده نصاب، عقوبته بتوصل للحبس).

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

🔥 هذا الجزء أرقامه متكررة جداً في امتحانات السنوات السابقة المرفوعة [1، 4، 6، 16]:

📝 المتوقع حفظه كأرقام (مهم جداً):

- مدة القيد والتعديل والمحو: (شهر / 30 يوماً).
- مدة تجديد السجل: كل (5 سنوات).

📝 أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات):

- القانون التجاري يلزم التجار بإشهار صفتهم بالسجل التجاري. (صح). (ورد بالامتحان ص 1)
- القيد في السجل التجاري يُعد قرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها على اكتساب صفة التاجر. (خطأ) ⇐ قرينة بسيطة يجوز إثبات عكسها.
- يجب على التاجر تجديد قيده في السجل التجاري كل عشر سنوات. (خطأ) ⇐ كل 5 سنوات.
- يجب تقديم طلب القيد أو التأشير بالتعديل خلال 60 يوماً من تاريخ التغيير. (خطأ) ⇐ خلال 30 يوماً / شهر.
- عقوبة تقديم بيانات غير صحيحة للسجل التجاري هي الغرامة فقط. (خطأ) ⇐ الحبس والغرامة معاً أو إحداهما لأنها جريمة تزوير وتدليس).

📝 شكل السؤال المقالي المتوقع (ورد في الامتحان ص 6):

- سؤال: "ما هي شروط الالتزام بالقيد في السجل التجاري؟ ومتى يشطب القيد؟" (تكتب الفئات الملزمة كالتجار والشركات، ثم تذكر حالات المحو: الاعتزال، الوفاة، التصفية).
- سؤال: "تكلم عن الوظائف التي يحققها السجل التجاري؟" (تكتب الوظائف الأربعة باختصار: إعلامية، إحصائية، اقتصادية، قانونية).

4] الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (قاعدة 1 - 5):

- رقم (1): شهر واحد لـ (القيد - التعديل - المحو).
- رقم (5): كل 5 سنين بعمل (تجديد).

🔗 الرابط الذهني للجزاء الجنائي:

- معملتش أو اتأخرت = غرامة هفية (10 لـ 100 جنيه).
- كذبت واشتغلتهن = حبس وغرامة كبيرة (500 جنيه).

5] الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأهم: السجل التجاري التزام مهني، ولكنه لا يمنح صفة التاجر بشكل نهائي (فهو قرينة بسيطة). التجارة تُكتسب بالممارسة (الاحتراف).
- الشرط الأخطر: المحو (الشطب) إلزامي عند الوفاة أو التصفية أو الاعتزال، وإلا تظل مسئولاً أمام الدائنين كأنتك تاجر!
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: نسيان مدة التجديد (5 سنوات) ومدة القيد (شهر). احفظ هذه الأرقام كاسمك.

1] إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

- 📌 الفكرة الأساسية: المحل التجاري (المتجر) في نظر القانون ليس هو "الجدران والأرضية"، بل هو فكرة معنوية تتكون من السمعة والزبائن والاسم والبضائع، تهدف جميعها إلى جذب العملاء وتحقيق الربح.

أولاً: الطبيعة القانونية للمحل التجاري (ما هو المتجر قانوناً؟) [ص 108 - 111] اختلف الفقه في تحديد طبيعة المحل التجاري إلى 3 نظريات:

- 1. نظرية المجموع القانوني (الذمة المستقلة - ألمانية):
 - ترى أن المحل له شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة عن ذمة التاجر.
 - الرفض: المشرع المصري (رفض) هذه النظرية؛ لأن القانون المصري يأخذ بمبدأ (وحدة الذمة المالية للإنسان)، فالتاجر ومحلله ذمة واحدة.
- 2. نظرية المجموع الواقعي (الروابط الفعلية - فرنسية):
 - ترى أنه مجرد عناصر تجمعت لتحقيق غرض واحد، دون أن تكون له ذمة مالية مستقلة.
- 3. نظرية الملكية المعنوية (الرأي الراجح والمطبق):
 - ترى أن المحل التجاري هو (منقول معنوي).
 - التاجر يملك على محله "حق ملكية معنوية" (مثل حق المؤلف على كتابه)، لأن أهم عنصر في المحل هو (الاتصال بالعملاء والسمعة)، وهي أشياء غير مادية (معنوية).

ثانياً: خصائص المحل التجاري [ص 111 - 113] بناءً على نظرية الملكية المعنوية، يتميز المحل بـ 3 خصائص:

1. مال منقول معنوي: يخضع لقواعد (المنقولات) وليس (العقارات). (مهم جداً).
2. ذو صفة تجارية: جميع التصرفات الواردة عليه (بيعه، رهنه، تأجيريه) تعتبر أعمالاً تجارية.
3. مستقل عن عناصره: بيع المحل التجاري لا يعني بالضرورة بيع البضائع أو الديون التي عليه، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة.

ثالثاً: عناصر المحل التجاري (مما يتكون؟) [ص 114 - 123] يتكون المحل من عناصر (معنوية) وهي الأساس، وعناصر (مادية) وهي ثانوية.

● أ- العناصر المعنوية (الأساسية - لا غنى عنها):

1. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية: (أهم عنصر على الإطلاق). العملاء هم (الزبائن المعتادون)، والسمعة هي (جذب الزبائن العابرين بسبب الموقع أو الديكور). وبدون هذا العنصر لا يوجد محل تجاري.
2. الاسم التجاري: الاسم الذي يتخذه التاجر لتمييز محله. (لا يجوز بيعه مستقلاً عن المحل التجاري لمنع تضليل الجمهور، بل يُباع مع المحل).
3. العلامات التجارية والصناعية: الرموز والوجوهات التي تميز البضائع (مثل رسمه، أو لون مميز).
4. الرسوم والنماذج الصناعية: الشكل الخارجي للمنتج (مثل تصميم زجاجة العطر).
5. براءات الاختراع: شهادة تمنحها الدولة للمخترع لاستغلال اختراعه مالياً.
6. الحق في الإجارة (خلو الرجل): حق التاجر في البقاء في العين المؤجرة، وحقه في التنازل عن الإيجار للمشتري الجديد إذا باع المتجر.
7. الرخص والإجازات: التصاريح الحكومية اللازمة للنشاط (مثل رخصة مقهى أو وكالة سياحة).

● ب- العناصر المادية (الثانوية - يمكن الاستغناء عنها):

1. البضائع: السلع المعدة (للبيع) وتحقيق الربح.
2. المهمات: الآلات والمعدات المعدة (للاستخدام) في المحل (مثل الثلاجات، أرفف العرض، سيارات التوزيع).

🚨 ملاحظة خطيرة جداً (العقار ليس من عناصر المحل): الجدران والمبنى (العقار) الذي يوجد به المتجر لا يُعتبر أبداً من عناصر المحل التجاري. فالمحل التجاري "منقول معنوي"، وإذا كان التاجر يملك المبنى، فإن المبنى يظل عقاراً مستقلاً يخضع للقانون المدني.

2] الشرح المبسط (عشان تفهم السوق ماشي إزاي)

💡 يعني إيه محل تجاري منقول معنوي؟ لما تسمع إن "عمر أفندي" اتباع، هل المشتري دفع الملايين دي في شوية أرفف وهدوم وحيطان؟ لأ طبعاً! هو اشترى (الاسم، والسمعة، والزباين اللي متعودة تروح هناك). الحاجات دي مابتتمسكش بالإيد (معنوية)، بس هي دي اللي بتجيب الفلوس. عشان كده القانون بيعتبر المحل (منقول معنوي).

💡 تريقة الذمة المالية (التاجر ومحلله جيب واحد): النظرية الألمانية بتقول إن المحل له "ذمة مالية" لوحده. القانون المصري قالهم "لا يا حبيبي إحنا عندنا التاجر هو المحل والمحل هو التاجر". لو التاجر عليه ديون لمراته، ممكن مراته تحجز على بضاعة المحل! ولو المحل عليه ديون، الموردين ممكن يحجزوا على شقة التاجر الخاصة. (ذمة مالية واحدة لا تتجزأ).

💡 تريقة بيع الاسم التجاري (عشان النصب): تخيل محل كشري مشهور جداً اسمه "الزعيم". ينفع صاحب المحل يبيع (الاسم بس) لواحد تاني يفتح بيه في مكان تاني ويقدم كشري وحش؟ القانون قال: ممنوع! لو بعت الاسم، تبيعه (جوه البيعة) مع المحل نفسه عشان الزبون مايتعشش.

💡 تريقة الفرق بين البضائع والمهمات:

- البضاعة: الحاجة اللي إنت جايها عشان (تمشي وتتباع).. زي ازايز البيبسي.

- **المهمات:** الحاجة التي إنت جاييها عشان (تقعد وتستخدمها).. زي التلاجة اللي حافظة البيبيسي، والموتوسيكل اللي بيوصل الطلبات. والاتنين دول (عناصر مادية) ممكن المحل يشتغل من غيرهم أصلاً (زي مكتب السمسار، معندوش بضاعة بس عنده زباين وسمعة).

💡 **الفخ الأكبر (المبنى والحيطان):** هل العمارة أو الدكان المبني بالطوب جزء من المحل التجاري؟ **ألف** لا! العمارة دي (عقار)، والمحل التجاري (منقول). إياك تلزقهم في بعض.

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

🔥 هذا الجزء يعشقه واضعو الامتحانات، وقد وردت منه عدة أسئلة في المصادر المرفقة [1، 16، 17]:

📝 المتوقع حفظه نصياً كعناوين:

- النظرية الراجعة: المحل التجاري (منقول معنوي).
- العناصر المعنوية: (العملاء، السمعة، الاسم، العلامات، الإجارة، براءات الاختراع).
- العناصر المادية: (البضائع، المهمات).

📝 أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات):

- يعتبر العقار (المبنى) الذي يمارس فيه التاجر تجارته من أهم عناصر المحل التجاري. (خطأ كارثي) ⇐ العقار لا يعتبر من عناصر المحل التجاري أبداً لأنه عقار والمحل منقول). (ورد بامتحان سابق)
- يأخذ المشرع المصري بنظرية المجموع القانوني، فيعترف للمحل التجاري بذمة مالية مستقلة. (خطأ) ⇐ لا توجد له ذمة مالية مستقلة، فالتاجر ومحلله ذمة واحدة).
- تعتبر البضائع والمهمات من العناصر المعنوية للمحل التجاري. (خطأ) ⇐ من العناصر المادية).
- يجوز للتاجر بيع اسمه التجاري مستقلاً عن المحل التجاري. (خطأ) ⇐ لا يجوز بيعه مستقلاً لتجنب تضليل الجمهور، وبيعاً للمحل). (فخ متكرر)
- العنصر الجوهري الذي لا يوجد محل تجاري بدونه هو البضائع. (خطأ) ⇐ هو الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية).
- الحق في الإجارة (خلو الرجل) يعتبر من العناصر المعنوية للمحل التجاري. (صح).

📝 شكل السؤال المقالي المتوقع (ورد في الامتحانات المرفقة ص 18 وص 19):

- سؤال: "ما المقصود بالمحل التجاري؟ وما هي أهم عناصره المعنوية؟" (تذكر أنه منقول معنوي، ثم تسرد العناصر المعنوية باختصار وعلى رأسها العملاء والسمعة والاسم).
- سؤال: "اشرح الطبيعة القانونية للمحل التجاري مبيناً النظرية الراجعة؟" (تشرح النظريات الثلاث باختصار، وتؤكد على رفض المشرع لفصل الذمة المالية، وقبوله بنظرية الملكية المعنوية).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (قاعدة المعنوي والمادي):

- المعنوي (حاجات مابتمسكش): زبون، سمعة، اسم، رخصة، لوجو، براءة اختراع، عقد إيجار. (بدونها المحل يقفل).
- المادي (حاجات بتمسك وتتثال): بضاعة بتتباع، آلات بتستخدم. (ممكن نستغنى عنها).
- المرفوض (حاجات بره اللعبة خالص): الذمة المالية المستقلة، والعقار (المبنى).

🔗 الرابط الذهني للاسم التجاري: الاسم والمحل زي "الروح والجسد".. ما ينفعش تبيع الروح لوحدها وتسبب الجسد! (يباعان معاً).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأهم: المحل التجاري هو حق (ملكية معنوية) يرد على (منقول).
- الشرط الأخطر: عنصر "العملاء والسمعة التجارية" هو روح المحل، إذا انعدم، انعدم وجود المحل التجاري قانوناً.
- أكثر فح يقع فيه الطلبة: اختيار (العقار/المبنى) كجزء من المحل، واختيار أن المحل له (ذمة مالية مستقلة). احذر هذين الفخين بشدة!

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 الفكرة الأساسية: المشروعات الضخمة لا يستطيع فرد واحد القيام بها، فظهرت فكرة "الشركة" لتجميع الأموال والجهود. ولكن هل الشركة مجرد "عقد" بين شركاء، أم أنها "نظام" تفرضه الدولة؟

أولاً: تعريف الشركة قانوناً [154، 171]

- نص المادة 505 من القانون المدني: "الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم في مشروع مالي، بتقديم حصة من مال أو من عمل، لاقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة".
- من التعريف نستنتج 4 عناصر جوهرية:
 1. تعدد الشركاء (شخصان فأكثر كأصل عام).
 2. تقديم الحصص (سواء كانت نقوداً، أو عيناً، أو عملاً).
 3. نية المشاركة (الرغبة في العمل المشترك).
 4. اقتسام الأرباح والخسائر.

ثانياً: الطبيعة القانونية للشركة (هل هي عقد أم نظام؟) [154، 155، 156] اختلف الفقه حول طبيعة الشركة:

- 1. الفكرة التعاقدية (القديمة): كانت الشركة تعتبر مجرد "عقد" يخضع لإرادة الشركاء بالكامل (العقد شريعة المتعاقدين).
- 2. الفكرة النظامية/المؤسسية (الحديثة): تراجعت فكرة العقد، وأصبحت الشركة (نظاماً قانونياً / مؤسسة) يتدخل المشرع لتنظيمها بقواعد أمر لا يجوز مخالفتها. (مثل شركات المساهمة، الشركاء لا يكتبون العقد على مزاجهم، بل يتبعون نموذجاً تضعه الدولة).
- الخلاصة: الشركة تبدأ كـ (عقد) عند التأسيس (تلاقي الإرادات)، ثم تتحول إلى (نظام/مؤسسة) بمجرد اكتسابها الشخصية الاعتبارية.

ثالثاً: التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية [147، 148] 📌 الفكرة: لماذا نفرق بينهما؟ لأن الشركة التجارية تخضع للالتزامات قاسية لا تخضع لها المدنية.

- النتائج المترتبة على اعتبار الشركة "تجارية":
 1. تلتزم بالقيد في السجل التجاري ومسك الدفاتر التجارية.
 2. تخضع لنظام (شهر الإفلاس) إذا توقفت عن سداد ديونها.
 3. يُفترض التضامن بين الشركاء في بعض أنواعها (كشركة التضامن).
 4. تكتسب الشخصية الاعتبارية من تاريخ القيد في السجل.
- (الشركات المدنية لا تخضع لأي من هذه الالتزامات القاسية).

رابعاً: أنواع الشركات التجارية (تصنيفها) [150، 151، 152] تنقسم الشركات التجارية إلى 3 طوائف رئيسية:

- 1. شركات الأشخاص (تقوم على الاعتبار الشخصي):
 - أساسها: الثقة المتبادلة والمعرفة الشخصية بين الشركاء. (إذا مات شريك أو أفلس، قد تنهار الشركة).

○ أنواعها:

1. شركة التضامن: النموذج الأمثل لشركات الأشخاص (جميع الشركاء مسئولون في أموالهم الخاصة عن ديون الشركة).
2. شركة التوصية البسيطة: تضم نوعين من الشركاء (متضامنون يديرون الشركة، وموصون يسألون في حدود أموالهم فقط).
3. شركة المحاصة: شركة مستترة (مخفية) لا تتمتع بشخصية اعتبارية.

● 2. شركات الأموال (تقوم على الاعتبار المالي):

- أساسها: جمع رؤوس الأموال الضخمة، ولا يهم من هو الشريك. (موت الشريك لا يؤثر على الشركة).
- نوعها الأساسي: (شركة المساهمة)، ورأس مالها مقسم إلى (أسهم) قابلة للتداول، ومسئولية المساهم محدودة بقيمة أسهمه.

● 3. الشركات المختلطة (تجمع بين الشخصي والمالي):

○ أنواعها:

1. شركة التوصية بالأسهم: تشبه التوصية البسيطة، ولكن حصص الموصين عبارة عن (أسهم).
2. الشركة ذات المسؤولية المحدودة: عدد الشركاء فيها محدود (لا يزيد عن 50)، ومسئوليتهم محدودة بحصصهم، ولا يجوز تداول الحصص للجمهور.

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

💡 يعني إيه شركة أصلاً؟ الشركة مش مجرد يافطة، الشركة هي "عقد" بيني وبينك.. أنا أحط 100 ألف (حصة مالية)، وإنت تدير وتشتغل (حصة عمل)، ونتفق إن المكسب بالنص والخسارة بالنص. لو واحد فينا قال "أنا هاخذ المكسب كله ومش هشيل خسارة"، العقد يبطل فوراً! (دي اسمها نية المشاركة واقتسام الأرباح والخسائر).

💡 الفرق بين شركات الأشخاص وشركات الأموال (تريكة الامتحان):

- شركات الأشخاص (زي التضامن): دي بتتعمل بين الأب وابنه، أو الصحاب المقربين. أنا داخل معاك عشان "أنا واثق فيك شخصياً". لو إنت متّ أو فلست، أنا مش هكمل مع ورتتك والشركة هتتحل. وهنا إحنا مسئولين "بكل فلوسنا الخاصة" عن ديون الشركة.
- شركات الأموال (زي المساهمة): دي بقى بتاعة المشاريع العملاقة. أنا بشتري أسهم في شركة "حديد عز" بـ 10 آلاف جنيه. هل أنا أعرف باقي الشركاء؟ لأ. هل الشركة هتقفل لو أنا متّ؟ لأ طبعاً. ولو الشركة فلست وعليها ديون بمليار جنيه، أنا هخسر الـ 10 آلاف بتوعي بس ومحدث يقدر يحجز على بيتي! (الاعتبار هنا للفلوس مش للأشخاص).

💡 الشركات التجارية بتتفلس، والمدنية لأ: لو عملنا شركة عشان نشترى ونبيع أجهزة كهربائية (تجارية)، وخسرنا.. هنتفلس ويمكن نتحبس. لو عملنا شركة إحنا الـ 3 محامين عشان نفتح مكتب كبير (مدنية)، وخسرنا.. الشركة تتقفل بهدوء وكل واحد يروح لحاله ومفيش إفلاس.

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

🔥 هذا الجزء "أساسي" في امتحانات الصح والخطأ والاختياري، وردت نصاً في المصادر المرفقة [2، 3، 4، 5، 14، 15]:

📝 المتوقع حفظه نصياً:

- تعريف الشركة: عقد بمقتضاه يلتزم شخصان أو أكثر.. (المادة 505).
- أنواع الشركات الـ 3: أشخاص (تضامن، توصية بسيطة، محاصة) - أموال (مساهمة) - مختلطة (ذات مسئولية محدودة، توصية بالأسهم).

📝 أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات السابقة):

- الشركة عقد يتم بمقتضاه اشتراك شخصين أو أكثر في مشروع مالي. (صح). (امتحان سابق صـ 3)
- شركة التضامن هي شركة من شركات الأموال. (خطأ ← من شركات الأشخاص). (امتحان سابق صـ 2)
- شركات التضامن تقوم على الاعتبار المالي. (خطأ ← تقوم على الاعتبار الشخصي). (امتحان سابق صـ 14)
- تعتبر شركة المحاصة من شركات الأموال. (خطأ ← من شركات الأشخاص). (امتحان سابق صـ 15)
- يجوز تكوين الشركة لممارسة الأعمال المدنية والتجارية معاً. (صح). (امتحان سابق صـ 3)
- رأس مال شركة المساهمة لا يتجزأ إلى أسهم. (خطأ ← يتجزأ إلى أسهم متساوية القيمة). (امتحان سابق صـ 14)
- لا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية إلا بعد تسجيلها. (صح ← القيد في السجل التجاري). (امتحان سابق صـ 2)

📝 شكل السؤال المقالي المتوقع:

- سؤال: "اذكر أنواع الشركات التجارية مقسماً إياها إلى شركات أشخاص وأموال وشركات مختلطة؟" (ترص الأنواع الثلاثة تحت كل عنوان كما هو موضح أعلاه).
- سؤال: "ما هي النتائج المترتبة على التفرقة بين الشركات المدنية والشركات التجارية؟" (تكتب الـ 4 نقاط: الدفاتر، السجل، الإفلاس، التضامن).

4] الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (عشان متلخبطش في الأنواع):

- عائلة الأشخاص (المعرفة والثقة): تضامن، بسيطة، محاصة.
- عائلة الأموال (الفلوس والأسهم): مساهمة (هي الوحيدة هنا).
- عائلة المختلط (واخدين من ده على ده): ذات مسئولية محدودة، توصية بالأسهم.

🔗 الرابط الذهني للتعريف: كلمة (شركة) = (٢ فأكثر) + (حصة مال/عمل) + (مكسب/خسارة). لو نقصت حاجة، العقد باطل.

5] الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأهم: شركات الأشخاص تعتمد على "شخصية الشريك"، وشركات الأموال تعتمد على "حصة الشريك".
- الشرط الأخطر: أي شركة تجارية (باستثناء المحاصة) تولد قانوناً وتكتسب شخصيتها الاعتبارية يوم (تسجيلها) وليس يوم كتابة عقدها.
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: اختيار أن "شركة التضامن من شركات الأموال"، أو أن "المساهمة من شركات الأشخاص". احفظ تصنيفهم كاسمك لأنها تأتي في كل امتحان.

1] إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 **الفكرة الأساسية:** عقد الشركة كأي عقد يحتاج لشروط عامة (رضا، أهلية، محل، سبب). ولكون الشركة نظاماً خاصاً، أضاف المشرع شروطاً خاصة بها (تعدد، حصص، أرباح وخسائر، نية)، ثم اشترط إطاراً شكلياً (كتابة وشهر).

أولاً: الأركان الموضوعية العامة (موجودة في أي عقد) [ص 183 - 186]

1. **الرضا:** توافق إرادة الشركاء، ويجب أن يكون الرضا خالياً من العيوب (الغلط، التدليس، الإكراه).
2. **الأهلية:** أن يكون الشريك بالغاً عاقلاً (21 سنة). (لو كان الشريك قاصراً في شركة تضامن، يقع العقد باطلاً بالنسبة له لحمايته).
3. **المحل (الغرض):** هو المشروع المالي الذي قامت الشركة لتحقيقه. ويجب أن يكون مُمكنًا ومُشروعاً (غير مخالف للنظام العام والآداب، كأن لا تكون شركة لتجارة المخدرات).
4. **السبب:** هو الباعث الداخلي للمشاركة (الرغبة في تحقيق الربح).

ثانياً: الأركان الموضوعية الخاصة (تميز عقد الشركة عن غيره) [ص 186 - 197]

1. **تعدد الشركاء:** الأصل أن الشركة تنشأ من (شريكين فأكثر).
 - الاستثناء الحديث: أجاز القانون مؤخراً تأسيس (شركة الشخص الواحد) في شركات الأموال لتشجيع الاستثمار، لكن الأصل في شركات الأشخاص هو التعدد.
2. **تقديم الحصص:** لا بد أن يقدم كل شريك حصة، وتتنوع الحصص إلى:
 - **حصة نقدية:** دفع مبالغ مالية.
 - **حصة عينية:** تقديم عقار، سيارة، أو براءة اختراع.
 - **حصة بعمل:** أن يقدم الشريك (خبرته الفنية وإدارته) وليس مجهوداً بدنياً عادياً.
 - ⚠️ **ملاحظة خطيرة:** لا يجوز أن تكون الحصة مجرد (السمعة أو النفوذ السياسي)، فهذا يعتبر تحايلاً.
3. **اقتسام الأرباح والخسائر (وشرط الأسد):**
 - يجب أن يشترك الجميع في المكسب والخسارة.
 - ⚠️ **شرط الأسد:** هو شرط يُعفي أحد الشركاء تماماً من الخسارة، أو يمنحه كل الأرباح!
 - حكمه: هذا الشرط **(يبطل الشرط ويبطل عقد الشركة بأكمله)**؛ لأنه ينسف فكرة المشاركة.
 - الاستثناء: يُعفى (الشريك بالعمل) من الخسارة المالية بشرط ألا يكون قد تقرر له أجر ثابت.
4. **نية المشاركة (Affectio Societatis):** هي الرغبة في التعاون الإيجابي المستمر، والمساواة بين الشركاء (فلا يكون أحدهم تابعاً للآخر كالعامل وصاحب العمل).

ثالثاً: الركن الشكلي (الكتابة والشهر) [ص 197 - 200]

1. **الكتابة:**
 - القاعدة: عقد الشركة يجب أن يكون (مكتوباً). الكتابة هنا **(شرط انعقاد)**، أي بدونها الشركة باطلة.
 - ⚠️ **الاستثناء الوحيد: (شركة المحاصة).** هي الشركة الوحيدة المستترة التي لا تُكتب ولا تُسجل، ويجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات.
2. **الشهر (القيد في السجل):**
 - إجراء يهدف لإعلام الغير بوجود الشركة. وعدم الشهر يجعل الشركة (باطلة)، ولا تكتسب الشخصية الاعتبارية.

💡 **عشان تفهم حصة العمل والسمعة:** لو أنا دكتور صيدلي، ممكن أدخل شريك في مصنع أدوية بـ "علمي وخبرتي" من غير مادفع ولا مليم؟ آه طبعاً (دي اسمها حصة بعمل). بس هل ينفع "وزير سابق" يقول أنا هدخل شريك معاكم بـ "نفوذي واسمي" عشان أخلصكم الورق؟ القانون بيقله: **لأ! النفوذ والواسطة مش حصة في الشركة.**

💡 **تريكة "شرط الأسد" (الأسد بياكل التورته كلها):** تخيل عملنا شركة، وفي العقد كتبنا: "لو كسبنا هنوزع المكسب، بس لو خسرنا أنا مش هشيل معاكم أي خسارة". القانون بيسمي ده (شرط الأسد)، وبيقول: ده مش عقد شركة، ده نصب! العقد ده **(باطل كله من باب)**، والشركة تتقفل. إحنا شركاء عالطوة والمرة.

● امتى الشريك مبيشيلش خسارة؟ لو كان داخل بـ "مجهوده وعمله" بس، لأنه بالفعل خسر مجهوده اللي ضاع عالفاضي.

💡 **تريكة المحاصة (شركة في الدرة):** القانون بيقول أي شركة لازم تتكتب عند محامي وتتسجل في السجل التجاري عشان الناس تشوفها. ما عدا شركة واحدة بس اسمها **(المحاصة)**. دي بنعملها أنا وإنت بالاتفاق الشفوي، بنشتري صفقة قمح ونبيعتها ونقسم المكسب من غير ما نفتح مقر ولا ورق ولا سجل. الشركة دي (مُعفاة من الكتابة والشهر).

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

🔥 هذا الجزء هو "قلب" أسئلة الامتحانات السابقة المرفوعة [9، 10، 12، 14]:

📝 المتوقع حفظه نصياً كعناوين:

- الأركان العامة 4: (رضا، أهلية، محل، سبب).
- الأركان الخاصة 4: (تعدد، حصص، أرباح/خسائر، نية المشاركة).
- الأركان الشكلية 2: (الكتابة، الشهر/القيد).

📝 أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات السابقة):

- نية المشاركة تعتبر من الأركان الموضوعية الخاصة لعقد الشركة. (صح). (ورد بامتحان سابق ص 11)
- لا يشترط تعدد الشركاء لتكوين الشركة، إلا في شركة الشخص الواحد. (صح) ← الأصل التعدد والاستثناء الشخص الواحد). (ورد بامتحان سابق ص 14)
- يجوز أن تكون حصة الشريك في الشركة مجرد النفوذ والسمعة. (خطأ) ← الحصة إما نقود، أو عين، أو عمل فني/إداري).
- الاتفاق على حرمان أحد الشركاء من الأرباح أو إعفائه من الخسائر (شرط الأسد) يجعل الشرط باطلاً والشركة صحيحة. (خطأ كارثي) ← يُبطل الشرط ويُبطل عقد الشركة بأكمله).
- عقد الشركة غير ملزم بالتسجيل أو الإشهار. (خطأ) ← ملزم بالشهر والكتابة ما عدا شركة المحاصة). (ورد بامتحان سابق ص 3)
- جميع الشركات التجارية يجب كتابة عقدها وإشهاره لتأسيسها باستثناء شركة المحاصة. (صح).

📝 شكل السؤال المقالّي المتوقع (ورد نصاً في الامتحان ص 10 و ص 12):

- سؤال: "اشرح الشروط (الأركان) الموضوعية الخاصة لتكوين الشركة؟" (ترص الشروط الأربعة: تعدد الشركاء، تقديم الحصص بأنواعها، اقتسام الأرباح والخسائر، نية المشاركة).
- سؤال: "ما المقصود بشرط الأسد؟ وما الأثر المترتب على إدراجه في عقد الشركة؟" (تعرفه بأنه حرمان شريك من الربح أو إعفائه من الخسارة، والأثر: بطلان الشركة بطلاناً مطلقاً).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (عشان متخلطش بين العامة والخاصة):

- العامة (حاجات بتاعة أي بيعة وشريعة): أنا راضي (رضا)، وأنا كبير (أهلية)، وهنشتغل في الحلال (محل وسبب).
- الخاصة (حاجات بتاعة الشركاء): إحنا كتير (تعدد)، دفعنا فلوس (حصص)، قسمنا المكسب (أرباح)، وإحنا إيد واحدة (نية).

🔗 الرابط الذهني (للاستثناءات):

- الشركة اللي مابتكتبش = (المحاصة).
- الشركة اللي فيها شريك واحد = (الشخص الواحد).
- الشريك اللي مابيدفعش خسارة مالية = (الشريك بالعمل).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأهم: الكتابة في عقد الشركة هي "شرط انعقاد" (بدونها العقد باطل) وليست مجرد "شرط إثبات".
- الشرط الأخطر: شرط الأسد ينسف الشركة من جذورها ويجعلها باطلة، ولا يصححها شيء.
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: اختيار "نية المشاركة" كركن موضوعي (عام)! احذر، هي ركن موضوعي (خاص) بعقد الشركة فقط وتميزه عن عقد الزواج أو البيع.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 الفكرة الأساسية: إذا غاب ركن من أركان الشركة، ينهار العقد. ولكن المشرع قسم البطلان إلى ثلاثة أنواع حسب "أهمية الركن المفقود"، وابتدع نظرية لحماية المتعاملين مع الشركة الباطلة.

أولاً: أنواع البطلان في عقد الشركة [ص 201 - 205] ينقسم البطلان إلى ثلاثة أنواع رئيسية:

- 1. البطلان المطلق (انهيار كامل):
 - حالاته: يقع إذا تخلف ركن موضوعي عام (مثل: انعدام الرضا تماماً، أو الغرض غير المشروع كتجارة المخدرات)، أو ركن موضوعي خاص (مثل: انعدام نية المشاركة، أو وجود شرط الأسد).
 - من يتمسك به؟ يجوز لكل ذي مصلحة (شريك، دائن، محكمة) أن يتمسك به.
 - أثره: الشركة تنعدم تماماً، ولا يسقط هذا البطلان بالتقادم، ولا يزول بالإجازة (أي لا يمكن للشركاء الاتفاق على تصحيحه لاحقاً).
- 2. البطلان النسبي (حماية الضعيف):
 - حالاته: يقع في حالتين فقط: (نقص الأهلية كقاصر دون إذن)، أو (عيب في الإرادة كالغلط أو التدليس أو الإكراه).
 - من يتمسك به؟ يجوز التمسك به فقط لمن شرع لمصلحته (الشريك المخدوع، أو القاصر).
 - أثره: يمكن تصحيحه إذا وافق الشريك (بعد زوال العيب) على الاستمرار. وإذا تمسك به، يبطل العقد بالنسبة له هو فقط، وقد تستمر الشركة بين باقي الشركاء إذا كان خروجه لا ينهيها.
- 3. البطلان الخاص / بطلان الشهر (بطلان شكلي):
 - حالاته: يقع بسبب تخلف (الكتابة) أو عدم (القيد في السجل التجاري).
 - طريقة التنفيذ: يجوز للغير (الدائنين) التمسك بهذا البطلان ضد الشركاء، ولكن لا يجوز للشركاء التمسك به ضد الغير للتهرب من الديون! (القاعدة: لا يستفيد مقصر من تقصيره).

ثانياً: آثار البطلان (نظرية الشركة الفعلية) [ص 206 - 209] 📌 الفكرة: القاعدة العامة أن البطلان له "أثر رجعي" (كأن العقد لم يكن). لكن في الشركات، تطبيق الأثر الرجعي سيؤدي لكارثة (إلغاء عقود عمال، استرداد بضائع، فوضى). فما الحل؟

- مفهوم الشركة الفعلية (الواقعية):

- هي شركة حُكم ببطلانها، ولكن نظراً لأنها باشرت نشاطاً على أرض الواقع، فإن القانون يعترف بوجودها الفعلي في الفترة من (يوم تأسيسها) وحتى (يوم الحكم ببطلانها).
- البطلان هنا يعمل للمستقبل فقط (إنهاء الشركة)، وليس للماضي.
- **شروط تطبيق نظرية الشركة الفعلية:**
 - أن تكون الشركة قد باشرت أعمالها بالفعل (خرجت للواقع).
 -  **(الشرط الأخطر):** ألا يكون سبب البطلان هو **(عدم مشروعية المحل / الغرض)**. فإذا كانت الشركة لتجارة المخدرات أو الدعارة، تنهار بأثر رجعي كامل، ولا يُعترف بها كشركة فعلية أبداً.
- **النتائج المترتبة على الشركة الفعلية:**
 - تعتبر تصرفاتها السابقة صحيحة وناظفة.
 - تُوزع أرباحها وخسائرها السابقة بناءً على عقد الشركة (رغم بطلانه).
 - تحتفظ بشخصيتها الاعتبارية بالقدر اللازم لتصفيتها فقط.

2 الشرح المبسط بالعامة (مهمتك تفهم السوق)

الفرق بين البطلان المطلق والنسبي:

- **المطلق (مصابة للكل):** عملنا شركة واتفقنا إنك مش هتشيل أي خسارة (شرط الأسد). ده بطلان مطلق، أي حد في الشارع يقدر يطالب بقتل الشركة، ومينفعش نقعد ونتصالح عليه.
- **النسبي (خاص بالمظلوم):** واحد ضربك على إيدك (إكراه) عشان تمضي عقد الشركة. إنت هنا المظلوم. البطلان ده بتاعك إنت (نسبي)، لو إنت سكت وكملت واشتغلت العقد يمشي ويبقى صحيح، ومحدث يقدر يبطله غيرك إنت!

 **تريكة بطلان الشهر (ماتعملش ناصح على الناس):** عملنا شركة وكسلنا نكتبها ونسجلها، واشترينا بضاعة بمليون جنيه. المورد جه يطالبنا بالفلوس.. ينفع نقوله "أسفين عقد الشركة باطل عشان متسجلش فمش هندفع"؟ القانون بيقلنا: "إنتو بتستعبطوا؟ البطلان ده الغير (المورد) بس اللي يقدر يتمسك بيه لو من مصلحته، لكن إنتو كشركاء ماتقدروش تتحججوا بغلطتكم عشان تهربوا من الديون!".

 **إيه هي الشركة الفعلية؟ (اللي فات مات):** تخيل شركة شغالة بقالها سنتين، باعت واشترت وعينت موظفين. فجأة اكتشفنا إن العقد باطل! لو طبقنا القانون العادي هنقول "كل اللي حصل السنتين اللي فاتوا باطل ونرجع كل حاجة لأصلها". ده هيخرب بيوت الناس! عشان كده القاضي بيقول: "الشركة دي (فعلية) في السنتين اللي فاتوا.. كل بيعة وكل مرتب سليم.. بس من النهاردة الشركة دي تنقفل".

- الحالة الوحيدة اللي بنمسح فيها الشركة بأثر رجعي: لو كانت شركة تهريب سلاح أو مخدرات. هنا مفيش طبطبة، دي تتعدم من جذورها ومفيش حاجة اسمها شركة فعلية.

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

 هذا الجزء وردت منه أسئلة صريحة في امتحانات السنوات السابقة [10، 11، 14]:

الكلمات المفتاحية للحفظ:

- المطلق ⇐ (لا يُصحح، لكل ذي مصلحة، غرض غير مشروع / شرط أسد).
- النسبي ⇐ (يُصحح بالإجازة، للمظلوم فقط، نقص أهلية / عيب إرادة).
- الشركة الفعلية ⇐ (اعتراف بالماضي، حماية للغير، ممنوعة في الأغراض غير المشروعة).

 أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات الواردة بالمصادر):

- يجوز تصحيح البطлан المطلق لعقد الشركة إذا أجازته الشركاء. (خطأ ← البطلان المطلق لا يزول بالإجازة أبداً). (ورد بامتحان سابق)
- إذا تخلف ركن من أركان عقد الشركة الجوهرية كالأهلية، يقع العقد باطلاً بطلاناً مطلقاً. (خطأ ← نقص الأهلية يؤدي لبطلان نسبي وليس مطلقاً). (فخ مشهور جداً)
- البطلان الناتج عن شرط الأسد هو بطلان مطلق. (صح).
- يجوز للشركاء التمسك ببطلان الشركة لعدم كتابة العقد للتهرب من التزاماتهم تجاه الغير. (خطأ ← لا يجوز للشركاء الاحتجاج بهذا البطلان ضد الغير).
- تُطبق نظرية الشركة الفعلية حتى لو كان سبب بطلان الشركة هو عدم مشروعية الغرض. (خطأ كارثي ← عدم مشروعية الغرض يمنع تطبيق نظرية الشركة الفعلية تماماً).

شكل السؤال المقالّي المتوقع (ورد نصاً في الامتحان ص 10 وص 11):

- سؤال: "اذكر أنواع البطلان التي قد تلحق بعقد الشركة مع ضرب أمثلة لكل نوع؟" (تذكر المطلق ومثاله شرط الأسد والغرض غير المشروع، والنسبي ومثاله القاصر وعيوب الإرادة، وبطلان عدم الشهر).
- سؤال: "ما المقصود بنظرية الشركة الفعلية؟ وما هو الشرط الأساسي الذي يمنع تطبيقها؟" (تشرحها بأنها الاعتراف بصحة تصرفات الشركة الباطلة في الماضي، وتبرز أن (الغرض غير المشروع) يمنع تطبيقها).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (عشان متناساش أنواع البطلان):

- عيب في الدماغ (أهلية/إرادة) = بطلان نسبي (يتصلح).
- عيب في الأساس (مخدرات/شرط أسد) = بطلان مطلق (مايتصلحش).
- عيب في الورق (مكتبناش/مسجلناش) = بطلان خاص/شكل (ضد الشركاء مش للشركاء).

🔗 الرابط الذهني (الشركة الفعلية): الشركة الفعلية بتعالج (غلطات الورق والتأسيس) في الماضي.. لكن مابتعالجش (قلة الأدب والمخدرات).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأهم: البطلان النسبي يحمي الشريك نفسه (القاصر أو المخدوع)، لذلك هو الوحيد الذي يملك تحريكه.
- الشرط الأخطر: نظرية الشركة الفعلية هي "استثناء" على قاعدة الأثر الرجعي للبطلان، هدفها استقرار السوق وحماية الدائنين.
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: الطالب يرى كلمة "عدم كتابة العقد" فيظن أنه بطلان مطلق! هو (بطلان خاص) لا يحتج به الشركاء على الغير، فاحذر.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 **الفكرة الأساسية:** بمجرد تأسيس الشركة بشكل صحيح، يمنحها القانون "شخصية قانونية مستقلة" تماماً عن شخصيات الشركاء الذين أسسوها. تصبح الشركة كأنها "إنسان اعتباري" له ذمة مالية، واسم، وجنسية، وعنوان.

أولاً: متى تبدأ الشخصية المعنوية للشركة؟ [184، 226، 237]

- **القاعدة العامة:** لا تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية (المعنوية) إلا من تاريخ (قيدها في السجل التجاري / الشهر).
- **فترة التأسيس:** قبل القيد في السجل (أثناء التجهيز وكتابة العقود)، يكون للشركة "شخصية اعتبارية ناقصة" / بالقدر اللازم للتأسيس فقط، وذلك لحفظ حقوقها لحين اكتمال الإجراءات.
- **الاستثناء المطلق (شركة المحاصة):** هي الشركة الوحيدة التي (لا تتمتع بشخصية اعتبارية أبداً)؛ لأنها شركة مستترة لا تُقيد في السجل التجاري ولا تظهر للغير.

ثانياً: النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية المعنوية (6 نتائج) بمجرد تسجيل الشركة، تكتسب 6 خصائص تميزها عن الشركاء:

- 1. **ذمة مالية مستقلة:** [186، 187]
 - للشركة "محفظة مالية" خاصة بها (أصول وخصوم) منفصلة عن أموال الشركاء الخاصة.
 - **النتيجة الخطيرة:** لا يجوز لـ (الدائن الشخصي للشريك) أن يحجز على أموال الشركة لسداد دين الشريك! بل يحجز فقط على أرباحه الموزعة.
 - تُعتبر أموال الشركة (ضماناً عاماً) لدائني الشركة فقط.
 - لا تقع المقاصة بين ديون الشركة وديون الشريك الشخصية.
 - إفلاس الشركة لا يؤدي بالضرورة لإفلاس الشركاء (إلا في شركة التضامن لأن الشريك فيها متضامن بماله الخاص).
- 2. **الأهلية القانونية:**
 - الشركة لها أهلية للتعاقد والبيع والشراء، ولكنها (أهلية مقيدة بالغرض) الذي أنشئت من أجله (فلا يجوز لشركة زراعية أن تمارس تجارة السيارات).
 - تُسأل الشركة (مدنياً) عن تعويض الأضرار التي يسببها مديروها، وتُسأل (جنائياً) بالغرامات والمصادرة.
- 3. **التمثيل القانوني:**
 - بما أن الشركة كيان غير مادي، لا بد لها من (شخص طبيعي) يمثلها ويعبر عن إرادتها أمام القضاء والغير (وهو المدير أو مجلس الإدارة).
- 4. **اسم الشركة:**
 - كل شركة لها اسم يميزها.
 - **في شركات الأشخاص (كالتضامن):** يتكون الاسم من أسماء الشركاء المتضامين (عنوان الشركة).
 - **في شركات الأموال (كالمساهمة):** يُشتق اسمها من (الغرض) الذي أسست من أجله.
- 5. **الموطن (عنوان الشركة):**
 - موطن الشركة هو المكان الذي يوجد فيه (مركز إدارتها الرئيسي)، وليس مكان مصانعها أو فروعها.
 - إذا كان مركزها الرئيسي في الخارج، ولكن نشاطها الفعلي في مصر، يُعتبر مركزها في مصر وتخضع للقانون المصري (حماية للسوق الداخلي).
- 6. **الجنسية:**
 - للشركة جنسية تحدد القوانين التي تخضع لها (تأسيس، ضرائب، تصفية).
 - تتحدد الجنسية غالباً بالدولة التي يوجد بها (مركز إدارتها الرئيسي) وتم تأسيسها فيها.

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

💡 **يعني إيه شخصية معنوية؟** تخيل إحنا 3 أصحاب جمعنا فلوس وفتحنا "شركة النور للمقاولات". أول ما نسجل الشركة دي في السجل التجاري، القانون بيطلع لها "شهادة ميلاد". الشركة دي بقت كأنها "شخص رابع" قاعد معانا! ليها فلوسها، وليها اسمها، وليها عنوانها (المقر الإداري).

💡 **تريكة الذمة المالية (جيب الشركة غير جيب الشريك):** لو أنا شريك في الشركة، وعلياً أقساط شخصية لواحد جاري. هل جاري ده يقدر يروح يحجز على لوادر الشركة أو حسابها في البنك عشان ياخذ حقه؟ **مستحيل!** القانون بيقوله "فلوس الشركة دي شخصية مستقلة، إنت أخرك تستنى لما نوزع الأرباح آخر السنة وتحجز على نصيب الشريك فقط".

💡 **تريكة المقر الإداري (المخ في حته والعضلات في حته):** تخيل شركة مصانعها كلها في "العاشر من رمضان"، بس مجلس الإدارة والمديرين والمحاسبين قاعدين في مكتب فخم في "المهندسين". القانون بيعتبر إن (الموطن الأصلي للشركة) هو المهندسين! لأن العبرة بالمكان اللي فيه المخ واتخاذ القرار، مش المكان اللي فيه المكن.

💡 **تريكة شركة المحاصة (الطفل اللي ماتسجلش):** كل الشركات بتولد وتأخذ شخصية اعتبارية وتكبر، ما عدا (شركة المحاصة). دي بنعملها في السر بينا وبين بعض، فبالتالي ملهاش لا اسم ولا ذمة مالية ولا موطن، وكل شريك بيتعامل باسمه الشخصي في السوق.

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

🔥 هذا الجزء لا يخلو منه أي امتحان في أسئلة الصح والخطأ، وقد ورد نصاً في المصادر المرفقة [3، 5، 7، 16]:

📝 **أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات الواردة بالمصادر):**

- الشركة لا تكتسب الشخصية القانونية إلا بعد تسجيلها. (صح ⇐ القيد في السجل التجاري هو شهادة الميلاد). (امتحان سابق ص 2)
- تكتسب شركة المحاصة الشخصية الاعتبارية بمجرد كتابة عقدها. (خطأ ⇐ لا تكتسبها أبداً لأنها شركة مستترة).
- الشخصية الاعتبارية للشركة تبدأ من تاريخ تكوينها (كتابة العقد). (خطأ ⇐ تبدأ من تاريخ الشهر والتسجيل وليس التكوين). (امتحان سابق ص 3)
- شركة التضامن ليس لها شخصية اعتبارية. (خطأ ⇐ لها شخصية اعتبارية، المحاصة فقط هي التي ليس لها). (امتحان سابق ص 5)
- موطن الشركة هو المكان الذي توجد فيه مصانعها وأماكن استغلالها المادي. (خطأ ⇐ الموطن هو مركز الإدارة الرئيسي).
- يعتبر رأس مال الشركة يمثل الضمان العام للدائنين. (صح ⇐ بسبب الذمة المالية المستقلة). (امتحان سابق ص 2)

📝 **شكل السؤال المقالي المتوقع:**

- سؤال: "متى تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية؟ وما هي النتائج المترتبة على مبدأ استقلال الذمة المالية للشركة؟" (تذكر أنها تبدأ بالقيد في السجل باستثناء المحاصة. ونتائج الذمة: عدم جواز حجز الدائن الشخصي على أموال الشركة، رأس المال ضمان عام لدائنيها، عدم إفلاس الشريك بإفلاس الشركة كأصل عام).
- سؤال: "اذكر النتائج المترتبة على اكتساب الشركة للشخصية المعنوية إجمالاً، ثم اشرح (الموطن والأهلية)؟" (تسرد الـ 6 عناصر، وتشرح الموطن بأنه مركز الإدارة، والأهلية بأنها مقيدة بالغرض).

4] الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (عشان متنساش الـ 6 نتائج): تخيل الشركة كأنها (موظف جديد اتعين معاك):

1. فلوسه: (ذمة مالية مستقلة).
2. سنه وعقله: (أهلية مقيدة بشغله).
3. لسانه: (التمثيل القانوني/المدير).
4. بطاقته: (الاسم).
5. عنوان بيته: (الموطن / مركز الإدارة).
6. جواز سفره: (الجنسية).

5] الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأهم: السجل التجاري = الحياة (الشخصية الاعتبارية).
- الاستثناء الأخطر: شركة المحاصة هي (الشبح) الذي لا يسجل ولا يمتلك أي خصائص اعتبارية.
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: اعتقاد الطالب أن دائن الشريك (صاحب السوبر ماركت مثلاً) يحق له أخذ بضاعة من الشركة التي يساهم فيها الشريك وفاءً لدينه! (ممنوع تماماً بسبب انفصال الذمم المالية).

1] إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 الفكرة الأساسية: الشركة كالكائن الحي؛ تُولد بالتسجيل، وتعيش لتحقيق غرضها، ثم تموت (تنقضي). المشرع قسّم أسباب الوفاة إلى أسباب "عامة" تميت أي شركة، وأسباب "خاصة" تميت شركات الأشخاص فقط.

أولاً: الأسباب العامة لانقضاء الشركات (تنطبق على جميع الشركات) [192، 193، 194، 195، 196] تنقضي أي شركة (سواء كانت أموال أو أشخاص) لأحد هذه الأسباب الستة:

1. انتهاء المدة المحددة للشركة: إذا كُتب في العقد أن مدتها 10 سنوات، تنقضي بانتهاء المدة. (إلا إذا اتفق الشركاء صراحةً أو ضمناً على استمرارها وتمديدتها).
2. تحقق الغرض أو استحالة تحقيقه: كشركة أسست لحفر قناة، تنقضي بمجرد انتهاء الحفر. أو استحالة التنفيذ بسبب تأمين الدولة للمشروع.
3. هلاك مال الشركة: إذا فقدت الشركة كل أموالها أو معظمها بحيث يصعب استمرارها (كاحتراق مصنع الشركة الوحيد غير المؤمن عليه).
4. اتفاق الشركاء على الحل (الإجماع): يجوز للشركاء الاتفاق على إنهاء الشركة قبل موعدها، ويُشترط أن يكون القرار بـ "الإجماع" أو بالأغلبية حسب المنصوص عليه في العقد.
5. الاندماج: أن تندمج الشركة في شركة أخرى، فتتنقضي الشركة المندمجة وتذوب في الشركة الدامجة.
6. الحل بحكم قضائي: يجوز لأي شريك أن يطلب من المحكمة حل الشركة إذا كان هناك "سبب معقول" (كخلافات مستحكمة بين الشركاء تشل عمل الشركة، أو إخلال شريك بالتزاماته).

ثانياً: الأسباب الخاصة لانقضاء الشركات (تنطبق على شركات الأشخاص فقط) [197، 198، 199]  الفكرة: لأن شركات الأشخاص (كالتضامن) تقوم على الثقة والمعرفة الشخصية، فإن أي خلل يصيب شخص الشريك يؤدي لانتهاء الشركة كقاعدة عامة.

1. وفاة أحد الشركاء: تنقضي الشركة بوفاة أحدهم.
2. الحجر على الشريك أو إفلاسه أو إعساره: لأن الثقة المالية فيه قد انهارت.
3. انسحاب أحد الشركاء: إذا كانت مدة الشركة غير محددة، يجوز لأي شريك الانسحاب بتبليغ زملائه بشرط ألا يكون وقت الانسحاب غير لائق.

 الاستثناء الذهبي على الأسباب الخاصة: [198، 199] يجوز للشركاء وضع "بند في العقد" ينقذ الشركة من الانهيار عند وفاة أو إفلاس أحدهم، بالاتفاق على:

- استمرار الشركة بين الشركاء الباقين فقط (ويأخذ ورثة المتوفى نصيبه نقداً).
- أو استمرار الشركة مع ورثة الشريك المتوفى (وحتى لو كان الورثة قصراً، يتحولون إلى شركاء "موصين" وتستمر الشركة كشركة توصية لحمايتهم من الإفلاس).

ثالثاً: مرحلة التصفية (الاحتضار القانوني) [201، 202، 203، 204، 205]  الفكرة: عند انقضاء الشركة، لا يقتسم الشركاء الأموال فوراً! بل تدخل الشركة مرحلة تسمى "التصفية" (سداد الديون واستيفاء الحقوق).

- استمرار الشخصية المعنوية: (أهم قاعدة في هذا الباب). الشركة المنقضية تحتفظ بشخصيتها المعنوية ودمتها المالية "بالقدر اللازم لأعمال التصفية فقط"، وذلك لمنع الشركاء من نهب الأموال قبل سداد ديون الموردين.
- ويجب أن يُضاف إلى اسم الشركة عبارة (تحت التصفية) في جميع أوراقها.
- المصفي (Liquidator): هو الشخص الذي يعينه الشركاء أو المحكمة لبيع أصول الشركة وسداد ديونها. لا يجوز له القيام بـ "أعمال تجارية جديدة" إلا إذا كانت ضرورية لإتمام أعمال قديمة.
- القسمة: بعد أن يبيع المصفي الأصول ويسدد ديون الشركة، يرد لكل شريك قيمة "حصته" التي دفعها أول مرة، وإذا تبقى فائض (أرباح) يُوزع على الشركاء بنسبة حصصهم في الأرباح.

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

 ليه الشركة بتموت لو شريك مات؟ في "شركات التضامن" إحنا فاتحينها عشان إحنا 3 أصحاب وبنثق في بعض وبنكتب شيكات على بعض. لو إنت مت، أنا معرفش ولادك وممكن يكونوا صيع! عشان كده القانون بيقلل الشركة. (إلا لو كنا كاتبين في العقد إننا هنكمل وندخل الورثة معانا، ساعتها القانون مبيتدخلش وبيحترم إرادتنا).

 تريقة التصفية (الشركة في العناية المركزة): تخيل شركة انقضت (ماتت)، ينفع الموظفين يروحوا يلاقوا الباب مقفول والشركاء أخذوا البضاعة وروحوا؟ لأ طبعاً! القانون بيدخل الشركة "العناية المركزة" (مرحلة التصفية). في المرحلة دي، الشركة بتفضل ليها "شخصية واسم وذمة مالية" بس مكتوب جنبها (شركة فلان.. تحت التصفية). والمصفي بيوقف بيع المكن، ويدفع مرتبات العمال، ويسدد فلوس البنك. واللي يتبقى في الآخر خالص يديه للشركاء يروحوا بيه. (يعني بقاء الشخصية المعنوية ده عشان نحمي الدائنين).

 تريقة شغل المصفي (ممنوع يفتح صفقات جديدة): المصفي ده جاي "يُقلل" المحل مش يكبره! يعني ميصحش الشركة تكون بتصفي وماتت، والمصفي يروح يستورد صفقة شاشات جديدة! القانون منعه من كده، إلا لو الصفقة دي ضرورية عشان نبيع البضاعة القديمة اللي عندنا.

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

🔥 هذا الجزء "مفرمة" في الامتحانات السابقة المرفوعة [2، 3، 12، 14]:

✍️ أسئلة الصح والخطأ (أخطر فخوخ الامتحانات السابقة):

- تنقضي جميع الشركات (أشخاص وأموال) بوفاة أحد الشركاء أو إفلاسه. (خطأ ⇐ هذا سبب "خاص" بشركات الأشخاص فقط، ولا تنقضي به شركات الأموال كالمساهمة).
- تظل الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة خلال فترة التصفية. (صح ⇐ بالقدر اللازم لأعمال التصفية). (سؤال متكرر جداً).
- يجوز للمُصفي البدء في أعمال تجارية جديدة للشركة لزيادة أرباح التصفية. (خطأ ⇐ لا يجوز له البدء في أعمال جديدة، وتقتصر مهمته على إنهاء الأعمال المعلقة).
- تعتبر الشركاء مسئولين عن ديون الشركة حتى بعد حلها. (صح ⇐ الحل/الانقضاء لا يبرئ ذمتهم، والتصفية هي التي تنهي الديون). (ورد في الامتحانات السابقة ص 2 و 3).
- تنتهي الشخصية المعنوية للشركة فور صدور حكم بحلها. (خطأ ⇐ تستمر حتى تنتهي أعمال التصفية).

✍️ شكل السؤال المقالى المتوقع (ورد في المراجعات):

- سؤال: "اذكر الأسباب العامة لانقضاء الشركات التجارية؟" (تسرد الأسباب الستة: انتهاء المدة، الغرض، هلاك المال، الإجماع، الاندماج، الحكم القضائي).
- سؤال: "ما الأثر المترتب على انقضاء الشركة بالنسبة لشخصيتها المعنوية؟ ولماذا؟" (تؤكد أنها لا تزول بل تستمر بالقدر اللازم للتصفية، وتكتب السبب: حماية لدائني الشركة لتظل أموال الشركة ضماناً لهم ولا يشاركهم فيها الدائنون الشخصيون للشركاء).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (عشان متخلطش الأسباب):

- أسباب عامة (بتموت أي شركة): وقتها خلص، غرضها خلص، فلوسها ضاعت، اتخانقوا، اندمجت.
- أسباب خاصة (بتموت الأشخاص بس): مات، انقلس، اتجنن، انسحب.

🔗 الرابط الذهني (للتصفية): كلمة (تصفية) = (استمرار الشخصية المعنوية) + (ممنوع شغل جديد) + (إضافة جملة "تحت التصفية").

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأهم: حل الشركة لا يعني نهايتها الفعلية، التصفية هي النهاية الحقيقية التي يتم فيها مسح الشركة من السجل.
- الشرط الأخطر: موت الشريك في شركة التضامن ينهيها، إلا إذا كان هناك اتفاق مسبق على البقاء مع الورثة.
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: اختيار أن "الشخصية المعنوية تنتهي فور الانقضاء". احفظها: لا تنتهي فوراً، بل تستمر للتصفية.

1 إعادة الصياغة الأكاديمية (الفهم والحفظ)

📌 **الفكرة الأساسية:** شركة التضامن هي الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار، ويكونون فيها جميعاً مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم الخاصة عن ديون الشركة.

تتميز شركة التضامن بـ (أربع خصائص جوهرية) لا توجد في شركات الأموال:

1. المسؤولية الشخصية والتضامنية للشركاء: [215، 216، 217]

- **المسؤولية الشخصية:** الشريك المتضامن يُسأل عن ديون الشركة في (ذمته المالية الخاصة)، أي في أمواله وممتلكاته الشخصية، ولا تقتصر مسؤوليته على حصته التي دفعها في الشركة.
- **المسؤولية التضامنية:** يجوز لدائن الشركة أن يطالب (شريكاً واحداً فقط) بدفع كل ديون الشركة، وبعد أن يدفع هذا الشريك، يرجع هو على باقي زملائه بما دفع.
- ⚡ **شرط رجوع الدائن على الشريك:** لا يجوز للدائن أن يحجز على أموال الشريك الخاصة فوراً! بل يجب عليه أولاً أن يُطالب الشركة نفسها، فإذا امتنعت عن الدفع، يوجه لها (إنذاراً / تنبيهاً رسمياً)، وبعدها يحق له الحجز على أموال الشريك.
- **موقف الشريك المنضم والمنسحب:**
 - الشريك الجديد (المنضم) يُسأل عن ديون الشركة السابقة على انضمامه واللاحقة عليه (كأنه موجود من البداية).
 - الشريك (المنسحب) يُسأل عن الديون التي نشأت (قبل انسحابه وإشهاره)، ولا يُسأل عن ديون ما بعد الانسحاب.

2. عدم جواز انتقال الحصص (تداول الحصص): [218، 219]

- **القاعدة:** لأن الشركة مبنية على "الاعتبار الشخصي والثقة"، فلا يجوز للشريك أن يبيع حصته أو يتنازل عنها لشخص أجنبي (غريب) إلا بـ (موافقة جميع الشركاء).
- **الاستثناء:** يجوز انتقال الحصة إذا كان هناك "بند في عقد الشركة" يسمح بذلك بشروط معينة.

3. عنوان الشركة (اسم الشركة):

- يتكون اسم شركة التضامن من أسماء الشركاء المتضامنين فقط (مثال: شركة أحمد ومحمود وشركاهما).
- لا يجوز إدراج اسم شخص أجنبي (أو شريك موصي) في عنوان الشركة، وإذا تم ذلك بعلمه ورضاه، يُعتبر مسئولاً بالتضامن أمام الناس عن ديون الشركة كأنه شريك متضامن (حمايةً للجمهور الذي اغتر باسمه).

4. اكتساب الشريك لصفة التاجر: [150، 151، 152]

- بمجرد دخول الشخص كشريك متضامن، فإنه (يكتسب صفة التاجر تلقائياً).
- ويترتب على ذلك أخطر أثر: (إفلاس شركة التضامن يؤدي حتماً إلى إفلاس جميع الشركاء المتضامنين فيها).

2 الشرح المبسط بالعامية (مهمتك تفهم السوق)

💡 **يعني إيه مسؤولية شخصية وتضامنية؟** عملنا شركة تضامن أنا وإنت، ودفعنا 100 ألف جنيه. الشركة استدانّت بـ 2 مليون جنيه من البنك! البنك مش هياخد الـ 100 ألف بس ويقول عوضي على الله.. لأ، البنك هيروح يحجز على شقتك وعربيتك الشخصية (دي المسؤولية الشخصية). وممكن البنك يمسك فيك إنت لوحدك ويقولك ادفع الـ 2 مليون كلهم عشان إنت اللي غني وإنت بعتدين ابقى حاسب صاحبك (دي المسؤولية التضامنية).

- بس البنك لازم الأول يروح يخط على باب الشركة ويقولها "ادفعي" ويبعتها إنذار، لو ماردتتش، يروح لبيوت الشركاء.

💡 **تريكة الشريك المنضم والمنسحب:** لو إنت دخلت شريك معانا النهاردة، بتشيل الليلة معانا في الديون القديمة والجديدة! عشان كده لازم تراجع الدفاتر كويس قبل ما تدخل. ولو انسحبت، بتفضل ملزوم بأي دين اتكتب وإنت موجود معانا، لكن أي دين يجي بعد ما تمشي وتشهر انسحابك إنت بريء منه.

💡 **تريكة تداول الحصص (مفيش غريب يدخل بينا):** في شركات الأموال (الأسهم) تقدر تبيع سهمك لأي حد في البورصة. لكن في شركة التضامن إحنا أصحاب وأخوات، مينفعش تصحى الصبح تبيع حصتك لواحد بلطجي وتدبسه معايا! القانون بيمنع ده، إلا لو كلنا وافقنا وبصمنا.

3 الجانب النصي والموضوعي (إزاي تقفل السؤال)

🔥 هذا الجزء مكس في الامتحانات السابقة المرفوعة [5، 8، 9، 13، 14]:

📝 أسئلة الصح والخطأ (أخطر الفخوخ التي وردت نصاً):

- شركة التضامن تتكون من شخصين على الأقل. (صح). (ورد بالامتحان ص 5)
- الشريك المتضامن مسئول مسئولية شخصية وتضامنية عن ديون الشركة. (صح). (ورد بالامتحان ص 5)
- لا يجوز للشريك المتضامن الانسحاب دون موافقة الآخرين. (صح) ⇒ لأن الحصص غير قابلة للتداول والانسحاب ينهي الشركة. (ورد بالامتحان ص 5)
- يجب كتابة عقد شركة التضامن وتسجيله. (صح). (ورد بالامتحان ص 5)
- اسم الشركة يجب أن يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامين. (صح). (ورد بالامتحان ص 5 و 8)
- الشريك المتضامن لا يكتسب صفة التاجر. (خطأ) ⇒ يكتسبها بمجرد انضمامه للشركة. (ورد بالامتحان ص 8)
- الشريك في شركة التضامن لا يسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته. (خطأ كارثي) ⇒ يسأل في جميع أمواله الخاصة. (ورد بالامتحان ص 13 و 14)

📝 شكل السؤال المقالى المتوقع (ورد نصاً في الامتحان ص 1 و ص 19):

- سؤال: "تكلم عن شركة التضامن مبيناً تعريفها وخصائصها؟" (تذكر التعريف، وترص الخصائص الأربعة: المسؤولية المطلقة، عدم التداول، عنوان الشركة، واكتساب صفة التاجر).
- سؤال: "اشرح قاعدة المسؤولية الشخصية والتضامنية للشريك المتضامن، مبيناً شروط رجوع الدائن عليه؟" (تشرحها وتؤكد على شرط "إنذار الشركة أولاً" قبل الحجز على مال الشريك).

4 الحفظ والتثبيت (خريطة ذهنية سريعة)

🎯 مفتاح ذهبي للحفظ (الخصائص التضامن - بكلمة: م ع ع ت):

- م ⇒ مسئولية (شخصية وتضامنية).
- ع ⇒ عدم تداول الحصص.
- ع ⇒ عنوان الشركة (أساميهم).
- ت ⇒ تاجر (كل شريك تاجر وبيفلس).

5 الخلاصة الامتحانية (كبسولة ليلة الامتحان)

- القاعدة الأهم: شركة التضامن هي أخطر الشركات وأكثرها قسوة على الشريك، لأنها تهدد ثروته الشخصية (بيته، سيارته، حسابه الشخصي).
- الشرط الأخطر: الدائن لا يحق له "تخطي" الشركة والذهاب للشركاء فوراً! يجب التنفيذ على الشركة أولاً وتوجيه إنذار رسمي لها.
- أكثر فخ يقع فيه الطلبة: اختيار أن الشريك الجديد (المنضم) لا يسأل عن الديون القديمة! احذر، الشريك المنضم يسأل عن كل شيء سابق ولاحق لانضمامه.

انتهى المنهج المقرر

أسئلة سابقة ومتوقعة

🏆 أولاً: الأسئلة المقالية الجوهرية (أسئلة الامتحانات)

س1: اذكر النتائج المترتبة على التفرقة بين العمل التجاري والعمل المدني إجمالاً، ثم اشرح أربعة منها؟ (سؤال امتحان صريح)

الإجابة النموذجية: تترتب على التفرقة نتائج هامة لحماية الائتمان والسرعة في المعاملات التجارية [26، 27]. من أهم هذه النتائج:

1. من حيث الإثبات: في المواد المدنية يشترط الكتابة لإثبات ما تزيد قيمته عن ألف جنيه، أما في المواد التجارية فيسود مبدأ "حرية الإثبات" (يجوز الإثبات بكافة الطرق كالبينة والقرائن) لتسهيل سرعة التعامل [41، 42]. ويستثنى من ذلك ما اشترط القانون كتابته كعقد الشركة.
2. من حيث التضامن: التضامن بين المدينين في القانون المدني لا يفترض بل يحتاج لنص أو اتفاق [44، 45]. أما في التجاري فالتضامن (مفترض) بين المدينين بدين تجاري لحماية الدائن.
3. من حيث المهلة القضائية (نظرة الميسرة): في المدني يجوز للقاضي منح المدين المتعثر مهلة للسداد. أما في التجاري فيمتنع القاضي عن منح مهلة إلا في ظروف استثنائية جداً، لأن تأخر التاجر يهدد السوق بسلسلة إفلاسات.
4. من حيث التقادم: تتقادم الالتزامات المدنية كقاعدة عامة بـ 15 سنة، بينما تتقادم الالتزامات التجارية بـ 7 سنوات لسرعة تصفية المراكز المالية. (نتائج أخرى: الإفلاس، الإعذار السريع، النفاذ المعجل، والفوائد) [45، 46، 47].

س2: متى يكون شراء المنقول عملاً تجارياً منفرداً؟ وهل يُشترط بيعه فعلاً؟ (سؤال امتحان)

الإجابة النموذجية: يُعتبر شراء المنقول عملاً تجارياً منفرداً (حتى لو وقع مرة واحدة) إذا توافرت فيه ثلاثة شروط مجتمعة [49، 50، 51]:

1. أن يسبق البيع عملية شراء: يجب الحصول على الشيء بمقابل. وبناءً عليه تخرج (الزراعة، والمهن الحرة كالمحامي، والإنتاج الفكري) من نطاق التجارة لأنها لا يسبقها شراء.
 2. أن ينصب الشراء على منقول: سواء كان منقولاً مادياً (كالبضائع) أو معنوياً (كالأسهم).
 3. أن يتم الشراء بقصد البيع أو التأجير لتحقيق ربح: يجب أن تتوافر نية البيع والربح (وقت الشراء).
- هل يُشترط بيعه فعلاً؟ لا. يكفي أن تكون النية موجودة "وقت الشراء"، فإذا هلك البضاعة قبل بيعها، يظل العمل تجارياً.

س3: كيف يكون شراء العقار بقصد بيعه عملاً تجارياً؟ (سؤال امتحان)

الإجابة النموذجية: شراء العقارات بقصد بيعها لا يُعد عملاً تجارياً "منفرداً". لكي يكون شراء العقار وتشبيده بقصد البيع عملاً تجارياً، اشترط المشرع أن يتم ذلك على سبيل (الاحتراف)، أي من خلال مشروع منظم ومستمر [51، 54، 55].

س4: عرف الأعمال التجارية بالتبعية؟ وما هو الأساس المنطقي لها؟ مع ضرب مثال (الكفالة)؟ (سؤال امتحان) [18، 235]

الإجابة النموذجية:

- **التعريف:** هي أعمال "مدنية بطبيعتها"، ولكنها تكتسب الصفة "التجارية" لأنها تصدر من (تاجر) وتتعلق بـ (حاجات تجارته) [63، 64].
- **الأساس المنطقي:** توحيد النظام القانوني الذي يخضع له التاجر، فلا يعقل أن تخضع أعمال التاجر لقانونين مختلفين داخل نفس المحل.
- **تطبيق (عقد الكفالة):** الأصل في الكفالة أنها عمل (مدني) لأنها تبرع. ولكن تتحول لعمل (تجاري بالتبعية) في 3 حالات: إذا كانت لضمان ورقة تجارية، أو إذا كان للكفيل مصلحة مالية من الضمان، أو إذا كانت الكفالة صادرة من (بنك).

س5: ما المقصود بالعمل المختلط؟ وما هي قواعد الإثبات والاختصاص فيه؟ (سؤال امتحان) [233، 238]

الإجابة النموذجية:

- **التعريف:** هو العمل الذي يكون تجارياً بالنسبة لطرف، ومدنياً بالنسبة للطرف الآخر (مثل: بيع تاجر التجزئة بضاعة لمستهلك مدني).
- **القواعد التي تحكمه:**
 - **الإثبات:** من يثبت ضد التاجر يثبت بكافة الطرق (لأن العمل تجاري للتاجر)، ومن يثبت ضد المدني يلتزم بالكتابة (لأن العمل مدني).
 - **الاختصاص القضائي:** المدني له الخيار أن يرفع دعواه أمام المحكمة المدنية أو التجارية. أما التاجر فيجب عليه رفع دعواه أمام المحكمة المدنية لحماية الطرف المدني الضعيف.

🎯 ثانياً: فخوخ الصح والخطأ (من واقع الامتحانات مع التعليل)

1. يعتبر شراء العقارات بقصد بيعها عملاً تجارياً منفرداً.
 - (خطأ) ⇒ لأن العقارات لا تُعد تجارية إلا إذا تمت على سبيل (الاحتراف) وليست كعمل منفرد.
2. يشترط في الشراء بقصد البيع أن يتم البيع فعلياً لتحقيق الربح.
 - (خطأ) ⇒ يكفي أن يتوافر "قصد" الربح والبيع (وقت الشراء)، حتى لو لم يتم البيع فعلياً لسبب طارئ.
3. إذا اشترى شخص شيئاً للاستعمال الخاص ثم باعه بربح، يظل العمل مدنياً.
 - (صح) ⇒ لانتفاء نية البيع والربح "وقت الشراء".
4. ممارسة المهن الحرة (كالمحاماة) تعتبر عملاً مدنياً لانتفاء عنصر الشراء.
 - (صح) ⇒ لأنهم يبيعون جهدهم الفكري ولا يسبق عملهم شراء لأجل البيع [39، 50].
5. عمليات استخراج الثروات الطبيعية (كالمناجم) تعتبر أعمالاً مدنية وفقاً لمعيار التداول.
 - (صح) ⇒ وفقاً لنظرية التداول قديماً كانت تعتبر مدنية. (ملاحظة: قانون التجارة الجديد اعتبرها تجارية بالاحتراف بنص صريح) [38، 55].
6. مبدأ حرية الإثبات في المواد التجارية ليس من النظام العام ويجوز الاتفاق على مخالفته.
 - (صح) ⇒ يجوز للتجارين الاتفاق في العقد على ألا يتم الإثبات إلا بالكتابة.
7. الفوائد القانونية في المسائل التجارية 5% بينما في المدنية 4%.
 - (صح) ⇒ هذا هو النص القانوني للفوائد التأخيرية.
8. عقد السمسرة يعتبر عملاً تجارياً من جانب السمسار دائماً وفي جميع الأحوال.

○ (صح) ⇐ السمسرة تجارية للسمسار باحترافه، حتى لو كان العقد الذي يتوسط فيه عقداً مدنياً بين مدنيين.

9. الأعمال المختلطة يحكمها القانون المدني دائماً.

○ (خطأ) ⇐ يحكمها نظام مزدوج، فالإثبات والاختصاص يختلفان باختلاف صفة الطرف المرفوع ضده الدعوى [43، 70].

10. الأعمال التجارية تحكمها قوانين مختلفة عن الأعمال المدنية.

○ (صح) ⇐ القانون التجاري مستقل وله قواعده الخاصة كالسرعة والائتمان [26، 27].

🏆 أولاً: الأسئلة المقالية الجوهرية (أسئلة الامتحانات)

س1: اذكر شروط اكتساب صفة التاجر؟ وما حكم احتراف التجارة للموظف العام الممنوع منها قانوناً؟ (سؤال امتحان متكرر جداً) [6، 233]

الإجابة النموذجية: لاكتساب صفة التاجر يجب توافر ثلاثة شروط مجتمعة [71، 72، 83]:

1. احتراف الأعمال التجارية: ويعني مزاولة الأعمال التجارية بصفة (متكررة ومنتظمة) واتخاذها مصدراً رئيسياً للرزق.
 2. الاستقلالية (مباشرة العمل باسمه ولحسابه): أن يتحمل الشخص مخاطر المشروع من ربح وخسارة، وبذلك يخرج (العمال وموظفو المحل ومديرو الشركات) من صفة التاجر لأنهم يعملون لحساب غيرهم [79، 80، 81].
 3. الأهلية التجارية: بلوغ السن القانونية المقررة لممارسة التجارة.
- حكم الموظف العام (المحظور عليه التجارة): إذا خالف الموظف القانون واحترف التجارة، فإنه (يكتسب صفة التاجر رغماً عنه). والحكمة من ذلك هي (عقابه) بإخضاعه لالتزامات التجار القاسية ونظام الإفلاس حمايةً للجمهور الذي تعامل معه بحسن نية، مع توقيع الجزاء التأديبي عليه من جهة عمله [73، 74].

س2: تكلم عن "الأهلية التجارية" كشرط لاكتساب صفة التاجر للمصريين وللأجانب؟ (سؤال امتحان) [6، 238]

الإجابة النموذجية:

● أولاً: للمصريين: [84، 85، 86]

1. البالغ: كل من بلغ (21 سنة ميلادية) يكون كامل الأهلية لممارسة التجارة.
2. القاصر المأذون له: من بلغ (18 سنة) يجوز له التجارة ولكن بشرط الحصول على (إذن من المحكمة). وفي حدود هذا الإذن يكتسب صفة التاجر.
3. القاصر دون الـ 18: يمنع تماماً من التجارة، وتصرفاته باطلة ولا يكتسب الصفة.

● ثانياً: للأجانب:

1. سن الرشد التجاري للأجنبي في مصر هو (21 سنة)، حتى لو كان قانون دولته يعتبره بالغاً في سن 18.
2. إذا كان الأجنبي بين (18 و 21 سنة)، لا يجوز له التجارة في مصر إلا بـ (إذن من المحكمة المصرية)، حمايةً للسوق الداخلي.

س3: من هم الملتزمون بمسك الدفاتر التجارية؟ وما هي أنواع الدفاتر الإلزامية؟ (سؤال امتحان)

الإجابة النموذجية:

- **الملتزمون بمسك الدفاتر:** يلتزم كل تاجر بمسك دفاتر تجارية، ويُستثنى من ذلك (صغار التجار) الذين لا يجاوز رأس مالهم المستثمر في التجارة (عشرين ألف جنيه).
- **الدفاتر الإلزامية:** [95، 96]
 1. **دفتر اليومية الأصلي:** يُقيد فيه التاجر يومياً وبالتفصيل جميع عملياته التجارية، ومسحوباته الشخصية.
 2. **دفتر الجرد:** يُقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة في آخر السنة، وصورة من الميزانية السنوية، وحساب الأرباح والخسائر.
 3. **ملف المراسلات:** حفظ صور من جميع المراسلات والفواتير لمدة (5 سنوات).

س4: ما هي الجزاءات المترتبة على عدم مسك التاجر للدفاتر التجارية أو عدم انتظامها؟ (سؤال امتحان)

الإجابة النموذجية: تترتب جزاءات مدنية وجنائية كالتالي [98، 99، 100]:

1. **الجزاءات المدنية:** لا تعتبر الدفاتر حجة للتاجر في الإثبات، وتقوم الضرائب بتقدير أرباحه (جزافياً)، ويُحرم من ميزة الصلح الواقي من الإفلاس.
2. **الجزاءات الجنائية:**
 - الإفلاس بالتقصير: إذا أفلس وكانت دفاتره (غير منتظمة أو ناقصة).
 - الإفلاس بالتدليس: إذا أفلس وكان قد (أخفى دفاتره أو أتلّفها)، وهي جناية عقوبتها الحبس من 3 إلى 5 سنوات.

س5: قارن بين طريقة (التقديم) وطريقة (الاطلاع) كطرق لرجوع المحكمة للدفاتر التجارية؟ (سؤال امتحان) [17، 18]

الإجابة النموذجية: [100، 101، 102]

- **طريقة التقديم:** هي استخراج الجزء المتعلق بالنزاع فقط من الدفتر تحت إشراف المحكمة، ويبقى الدفتر في حيازة التاجر حماية لأسرارهِ. وهي القاعدة العامة.
- **طريقة الاطلاع (الكامل):** هي تسليم الدفتر بأكمله للخصم أو المحكمة لفحصهِ. وهي ممنوعة كقاعدة عامة، ولكن المشرع استثنّاها وأجازها في 3 حالات حصريّة فقط:
 1. منازعات التركات (الميراث).
 2. منازعات الشركات (بين الشركاء).
 3. حالة الإفلاس.

س6: ما هي وظائف السجل التجاري؟ ومتى يتم شطب (محو) القيد؟ (سؤال امتحان) [6، 235، 238]

الإجابة النموذجية:

- **وظائف السجل التجاري:** [108، 109، 110]
 1. وظيفة استعلامية (إعلام الغير بحالة التاجر).
 2. وظيفة إحصائية (حصر التجار).
 3. وظيفة اقتصادية (توجيه الاستثمار).
 4. وظيفة قانونية (القيد فيه يُعد قرينة بسيطة على اكتساب صفة التاجر).

● حالات شطب (محو) القيد: يتم الشطب خلال (شهر/30 يوماً) في الحالات الآتية:

1. ترك التاجر لتجارته (اعتزاله).
2. وفاة التاجر.
3. انتهاء تصفية الشركة.

🎯 ثانياً: فخوخ الصح والخطأ (من واقع الامتحانات مع التعليل الدقيق)

1. لا يشترط عنصر الاحتراف لاكتساب صفة التاجر. [1، 4]
 - (خطأ) ⇐ الاحتراف شرط جوهري وأساسي لاكتساب صفة التاجر.
2. الموظف العام الممنوع من التجارة لا يكتسب صفة التاجر إذا باشرها.
 - (خطأ) ⇐ يكتسب صفة التاجر رغماً عنه لكي يتم إخضاعه لنظام الإفلاس وعقابه، وحماية للمتعاملين معه [73، 74].
3. يُعتبر مدير الشركة متضامناً في المسؤولية مع الشركة ويكتسب صفة التاجر. [3، 5]
 - (خطأ) ⇐ المدير لا يكتسب صفة التاجر لانتهاء شرط (الاستقلالية)، فهو يعمل لحساب الشركة وليس لحسابه الخاص.
4. يجوز للقاصر ممارسة التجارة دون إذن.
 - (خطأ) ⇐ لا يجوز، وإذا بلغ 18 عاماً يجب حصوله على (إذن من المحكمة) وليس من الولي [84، 85].
5. التاجر الفرد لا يلتزم بمسك دفاتر تجارية. [1، 4]
 - (خطأ) ⇐ يلتزم بمسكها كل تاجر (فرداً أو شركة) إذا زاد رأس ماله المستثمر عن 20 ألف جنيه.
6. يجوز قبول دفاتر التاجر غير المنتظمة كدليل إثبات لصالحه أمام القضاء.
 - (خطأ) ⇐ الدفاتر غير المنتظمة لا تعتبر حجة للتاجر في إثبات حقوقه، بل تكون حجة عليه [105، 106].
7. يجوز للمحكمة أن تأمر بإلزام التاجر بتقديم دفاتره للخصم للاطلاع عليها بالكامل في أي نزاع تجاري.
 - (خطأ) ⇐ الاطلاع الكلي محصور في 3 حالات فقط (الميراث، الشركات، الإفلاس) حماية لأسرار التاجر [101، 102].
8. القيد في السجل التجاري يُعد قرينة قاطعة لا يجوز إثبات عكسها على اكتساب صفة التاجر.
 - (خطأ) ⇐ هو (قرينة بسيطة) يجوز إثبات عكسها إذا ثبت أن الشخص لا يحترف التجارة فعلياً [110، 117].
9. يجب على التاجر تجديد قيده في السجل التجاري كل 10 سنوات.
 - (خطأ) ⇐ يجب تجديد القيد كل (5 سنوات).
10. الإفلاس يؤدي تلقائياً لفقدان صفة التاجر. [1، 4]
 - (خطأ) ⇐ الإفلاس لا يسقط صفة التاجر، بل الاعتزال أو الوفاة هما ما ينهيان الصفة، ويظل المفلس تاجراً حتى تنتهي التصفية.

س1: ما المقصود بالمحل التجاري؟ وشرح طبيعته القانونية؟ (سؤال امتحان)
الإجابة النموذجية:

- تعريف المحل التجاري: هو مجموعة من الأموال المادية والمعنوية التي يجمعها التاجر بقصد استغلالها في ممارسة نشاطه التجاري واجتذاب العملاء [120، 121].
- الطبيعة القانونية (النظرية الراجحة): أخذ المشرع المصري بنظرية (الملكية المعنوية)؛ حيث يعتبر المحل التجاري (مالاً منقولاً معنوياً). فحق التاجر على محله يشبه حق المؤلف على إنتاجه الفكري. ملاحظة هامة: رفض المشرع المصري فكرة أن يكون للمحل التجاري (ذمة مالية مستقلة) عن التاجر، فالتاجر ومحلّه جيب واحد وذمة واحدة.

س2: اذكر الخصائص التي يتميز بها المحل التجاري؟ (سؤال امتحان صريح)
الإجابة النموذجية: يتميز المحل التجاري بثلاث خصائص أساسية [125، 126، 127]:

1. أنه مال منقول معنوي: يخضع لقواعد المنقولات وليس العقارات.
2. أنه ذو صفة تجارية: جميع التصرفات الواردة على المحل (بيعه، رهنه، تأجيريه) تعتبر أعمالاً تجارية بطبيعتها، حتى لو وقعت من شخص غير تاجر.
3. استقلاله عن العناصر المكونة له: بيع المحل التجاري لا يعني بالضرورة بيع البضائع أو انتقال ديون التاجر للمشتري الجديد، إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة.

س3: يتكون المحل التجاري من مجموعة من العناصر، اذكرها بالتفصيل مع التركيز على أهم عناصره المعنوية؟ (أكثر سؤال تكراراً في الامتحانات) [19، 235]

الإجابة النموذجية: يتكون المحل التجاري من نوعين من العناصر [128 إلى 138]:

- أولاً: العناصر المعنوية (وهي الأساسية):
 1. الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية: (وهو أهم عنصر على الإطلاق، وبدونه لا يوجد محل تجاري). العملاء هم الزبائن المعتادون، والسمعة هي قدرة المحل على جذب الزبائن العابرين.
 2. الاسم التجاري: الاسم الذي يتخذه التاجر لتمييز محله.
 3. الحق في الإجارة (خلو الرجل): حق التاجر في البقاء في العين المؤجرة والتنازل عنها للغير.
 4. (عناصر أخرى: العلامات التجارية، براءات الاختراع، الرخص والإجازات).
- ثانياً: العناصر المادية (وهي الثانوية التي يمكن الاستغناء عنها):
 1. البضائع: السلع المُعدة (للبيع) وتحقيق الربح.
 2. المهمات: الآلات والأدوات المُعدة (للاستخدام) في المحل (كالثلاجات وسيارات التوزيع).

🔴 ملاحظة حاسمة يكتبها الطالب للمصحح: العقار (المبنى والجدران) لا يُعتبر أبداً من عناصر المحل التجاري، لأن المحل (منقول) بينما المبنى (عقار).

س4: هل يجوز للتاجر بيع "اسمه التجاري" منفرداً؟ ولماذا؟ (موضع امتحان دقيق) [128، 129]

الإجابة النموذجية: لا يجوز للتاجر التصرف في اسمه التجاري (كبيعه أو التنازل عنه) مستقلاً عن المحل التجاري نفسه. السبب: لأن الاسم التجاري يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالمحل وسمعته، وبيع الاسم منفرداً سيؤدي إلى (تضليل الجمهور والغش)؛ حيث سيعتقد العملاء أنهم يتعاملون مع نفس الإدارة والجودة القديمة، وهذا يتنافى مع الصالح العام.

🎯 ثانياً: فخوخ الصح والخطأ (من واقع الامتحانات مع التعليل الدقيق)

1. يعتبر العقار الذي يمارس فيه التاجر نشاطه من أهم عناصر المحل التجاري.
 - (خطأ كارثي) ⇐ العقار (المبنى) لا يعتبر من عناصر المحل التجاري أبداً؛ لأن المحل التجاري ذو طبيعة (منقولة) بينما المبنى (عقار) يخضع للقانون المدني [126، 138].
2. يأخذ المشرع المصري بنظرية المجموع القانوني، فيعترف للمتجر بذمة مالية مستقلة.
 - (خطأ) ⇐ المشرع المصري رفض هذه النظرية، وأخذ بنظرية (الملكية المعنوية)، فالتاجر ومحل لهما ذمة مالية واحدة لا تتجزأ [123، 124].
3. العنصر الجوهري الذي لا يوجد محل تجاري بدونه هو البضائع والمهمات.
 - (خطأ) ⇐ العنصر الجوهري الذي لا يوجد المحل بدونه هو (الاتصال بالعملاء والسمعة التجارية)، أما البضائع فهي عناصر مادية يمكن الاستغناء عنها (مثل مكتب السمسار).
4. تعتبر البضائع والمهمات من العناصر المعنوية للمحل التجاري.
 - (خطأ) ⇐ هي من العناصر (المادية) [137، 138].
5. السمعة التجارية والاتصال بالعملاء هما وجهان لعملة واحدة ولا يوجد فرق بينهما.
 - (خطأ) ⇐ يوجد فرق؛ (العملاء) هم الزبائن الذين يترددون على المحل لثقتهم الشخصية في التاجر، أما (السمعة) فهي قدرة المحل على جذب الزبائن العابرين بسبب موقعه المتميز أو ديكوره.
6. بيع المحل التجاري يشمل تلقائياً الديون التي للمحل والديون التي عليه.
 - (خطأ) ⇐ المحل مستقل عن عناصره، فلا تنتقل الديون للمشتري الجديد إلا إذا تم الاتفاق على ذلك صراحة في العقد.
7. يُعد الحق في الإجارة (خلو الرجل) من العناصر المادية للمحل التجاري.
 - (خطأ) ⇐ يُعد من أهم العناصر (المعنوية) للمحل التجاري.

🏆 أولاً: الأسئلة المقالية الجوهرية (أسئلة الامتحانات)

س1: من الشروط الموضوعية الخاصة لعقد الشركة "تعدد الشركاء" و"تقديم الحصص".. اشرح ذلك مبيناً أنواع الحصص؟ (سؤال امتحان متكرر) [10، 11، 233]

الإجابة النموذجية:

- 1. تعدد الشركاء: لا يجوز أن تؤسس الشركة من شخص واحد كأصل عام، بل يلزم وجود شريكين فأكثر حسب نوع الشركة [10، 160]. (ويُستثنى من ذلك حديثاً شركة الشخص الواحد في شركات الأموال لتشجيع الاستثمار).
- 2. تقديم الحصص: يجب على كل شريك أن يقدم حصة في رأس المال، ولا يجوز أن تكون الحصة مجرد "السمعة أو النفوذ" [10، 166]. وتنقسم الحصص إلى:
 - حصة نقدية: دفع مبلغ من النقود.
 - حصة عينية: تقديم عقار، أو سيارة، أو براءة اختراع.
 - حصة بعمل: أن يقدم الشريك خبرته الفنية وإدارته، وليس مجرد عمل بدني كعامل أجير.

س2: ما هي خصائص الشركة المشاركة في الأرباح والخسائر؟ وما المقصود بـ "شرط الأسد" وما حكم إدراجه في العقد؟ (سؤال امتحان) [10، 238]

الإجابة النموذجية:

- **اقتسام الأرباح والخسائر:** يجب الاتفاق بين الشركاء على اقتسام الأرباح والخسائر معاً، وهو ركن موضوعي خاص يُميز عقد الشركة [10، 168].
- **شرط الأسد:** هو شرط يُدرج في عقد الشركة يقضي بحرمان أحد الشركاء تماماً من الأرباح، أو إعفائه تماماً من تحمل الخسائر [170، 171].
- **حكمه القانوني:** إدراج شرط الأسد **(يُبطل الشرط ويُبطل عقد الشركة بأكمله بطلاناً مطلقاً)**؛ لأنه ينسف ركن "نية المشاركة" والمساواة بين الشركاء.

س3: اذكر أنواع البطلان التي قد تلحق بعقد الشركة؟ (سؤال امتحان)

الإجابة النموذجية: ينقسم البطلان في عقد الشركة إلى ثلاثة أنواع [10، 174، 175]:

1. **البطلان المطلق:** يقع عند انعدام ركن جوهري (كانعدام الرضا، عدم مشروعية الغرض كالاتجار في المخدرات، غياب نية المشاركة، أو وجود شرط الأسد). ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك به، ولا يزول بالإجازة [10، 175].
2. **البطلان النسبي:** يقع عند وجود عيب في أحد أركان العقد (كالغلط، الإكراه، التدليس، أو نقص الأهلية كالقاصر). ويجوز التمسك به فقط لمن شرع البطلان لمصلحته (المخدوع أو القاصر)، ويصح بالإجازة [10، 178].
3. **البطلان الخاص (الشكلي):** يتعلق بمخالفة قواعد كتابة العقد أو عدم القيد بالسجل التجاري [10، 178].

س4: ما المقصود بنظرية "الشركة الفعلية"؟ وما هو أساسها القانوني؟ وما أهم الاستثناءات على تطبيقها؟ (سؤال امتحان خطير)

الإجابة النموذجية:

- **المقصود بها:** هي شركة حُكم ببطلانها، ولكن نظراً لأنها باشرت نشاطاً على أرض الواقع، فإن القانون يعترف بوجودها **الفعلي** في الفترة من (يوم تأسيسها) وحتى (يوم الحكم ببطلانها)، ليكون للبطلان أثر مستقبلي فقط وليس أثراً رجعياً [179، 180].
- **أساسها (الهدف منها):** حماية المراكز القانونية، وحماية الغير (الدائنين) الذين تعاملوا مع الشركة بحسن نية، واستقرار المعاملات الاقتصادية.
- **الاستثناء (متى لا تطبق؟):** لا تُطبق نظرية الشركة الفعلية ويُهدم العقد بأثر رجعي كامل إذا كان سبب البطلان هو **(عدم مشروعية الغرض/المحل)**، كأن تكون الشركة لتجارة السلاح المهرب أو المخدرات.

س5: متى تكتسب الشركة "الشخصية الاعتبارية"؟ وما هي النتائج المترتبة على ذلك؟ (سؤال امتحان متكرر) [3، 237]

الإجابة النموذجية:

- **متى تكتسبها؟** تكتسب الشركة الشخصية الاعتبارية من تاريخ **(قيدها في السجل التجاري / الإشهار)**، باستثناء "شركة المحاصة" التي لا تكتسب شخصية اعتبارية أبداً [3، 184].
- **النتائج المترتبة على اكتساب الشخصية الاعتبارية:** [186، 187، 188، 189]
 1. **ذمة مالية مستقلة:** تصبح أموال الشركة منفصلة عن أموال الشركاء، وتعتبر ضماناً عاماً لدائني الشركة فقط.
 2. **أهلية قانونية:** تكون للشركة أهلية في حدود "الغرض" الذي أنشئت من أجله.
 3. **موطن مستقل:** وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها الرئيسي.
 4. **اسم مستقل، وجنسية مستقلة، وتمثيل قانوني (مدير يعبر عن إرادتها).**

🎯 ثانياً: فحوخ الصح والخطأ (من واقع الامتحانات مع التعليل الدقيق)

1. الشركة عقد يتم بمقتضاه اشتراك شخصين أو أكثر في مشروع مالي.
 - (صح) ⇐ هذا هو التعريف القانوني في المادة 505 من القانون المدني.
2. الشخصية الاعتبارية للشركة تبدأ من تاريخ تكوينها (كتابة العقد).
 - (خطأ) ⇐ تبدأ من تاريخ "الشهر والقيد في السجل التجاري" وليس تاريخ التكوين.
3. عقد الشركة غير ملزم بالتسجيل أو الإشهار.
 - (خطأ) ⇐ الإشهار والكتابة ركنان شكليان إلزاميان لجميع الشركات التجارية (باستثناء شركة المحاصة).
4. يعتبر الشركاء مسئولين عن ديون الشركة حتى بعد حلها. [2، 3]
 - (صح) ⇐ حل وانقضاء الشركة لا يسقط الديون، وتستمر مسئوليتهم حتى تنتهي أعمال "التصفية".
5. يجوز لتكوين رأس مال الشركة الاعتماد على حصص نقدية وعينية، ولا يمكن أن تكون حصة الشريك في شكل عمل. [2، 3، 5]
 - (خطأ) ⇐ يجوز أن تكون حصة الشريك في شكل "عمل" فني أو إداري، ولكن لا يجوز أن تكون مجرد نفوذ أو سمعة [165، 166].
6. يجوز للشركة أن تتكون من شخص واحد.
 - (صح) ⇐ استثناءً، أجاز المشرع تأسيس "شركة الشخص الواحد" ذات المسئولية المحدودة لتشجيع الاستثمار [160، 161].
7. يُعد مبدأ وحدة الذمة المالية هو الأساس في مسئولية الشريك المتضامن عن ديون الشركة.
 - (خطأ) ⇐ للشركة ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشريك، ولكن في شركة التضامن يُسأل الشريك بصفة استثنائية (شخصية وتضامنية) في ماله الخاص كضمان إضافي للدائنين، مع بقاء الذمتين منفصلتين [186، 187].
8. تنتهي الشخصية القانونية للشركة بمجرد صدور قرار بحلها وانقضائها.
 - (خطأ) ⇐ تظل الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة "بالقدر اللازم لإتمام أعمال التصفية" لحماية الدائنين.
9. اتفاق طرفي العقد على إعفاء أحدهم من الخسارة يجعل الشرط باطلاً والشركة صحيحة.
 - (خطأ) ⇐ هذا هو "شرط الأسد"، وإدراجه يبطل الشرط ويُبطل عقد الشركة بالكامل بطلاً مطلقاً.
10. الأشخاص الاعتبارية (كالشركات) لا يمكنها أن تكون شريكاً في شركة أخرى. [2، 5]
 - (خطأ) ⇐ يجوز للشخص الاعتباري (الشركة) أن يؤسس أو يشارك في شركة أخرى، لأنه يمتلك أهلية قانونية للتعاقد.

🏆 أولاً: الأسئلة المقالية الجوهرية (أسئلة الامتحانات)

س1: عرّف شركة التضامن؟ واذكر خصائصها الأساسية إجمالاً؟ (سؤال امتحان صريح) [1، 237]

الإجابة النموذجية:

- تعريف شركة التضامن: هي النموذج الأمثل لشركات الأشخاص، وتُعرف بأنها الشركة التي يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار، ويكونون فيها جميعاً مسئولين بالتضامن في جميع أموالهم عن ديون الشركة [150، 209].
- خصائصها الأساسية (4 خصائص جوهرية): [215، 218، 219]
 1. المسئولية الشخصية والتضامنية للشركاء عن ديون الشركة.
 2. عدم جواز انتقال (تداول) حصص الشركاء.
 3. اكتساب الشريك المتضامن لصفة التاجر.
 4. عنوان الشركة (يتكون من أسماء الشركاء المتضامين).

س2: ما المراد بالمسئولية (الشخصية) و(التضامنية) للشريك المتضامن؟ وما هي شروط رجوع الدائن على الشريك؟ (أخطر سؤال في الباب) [236، 237]

الإجابة النموذجية:

- **المسئولية الشخصية:** تعني أن الشريك يُسأل عن ديون الشركة في (ذمته المالية وممتلكاته الخاصة)، ولا تقتصر مسؤوليته على حصته التي قدمها في رأس المال.
- **المسئولية التضامنية:** تعني أنه يجوز لدائن الشركة أن يطالب (شريكاً واحداً فقط) بدفع كل ديون الشركة، وبعد أن يدفع هذا الشريك، يحق له الرجوع على باقي الشركاء بنصيبهم [215، 216].
- **شروط التنفيذ على أموال الشريك:** لا يجوز لدائن الشركة الحجز على أموال الشريك الخاصة مباشرة! بل يجب عليه أولاً التنفيذ على (أموال الشركة)، فإذا لم تكف، يجب عليه توجيه (إنذار رسمي للشركة) بالدفع، وبعدها يحق له الحجز على أموال الشريك.

س3: اكتب ما تعرفه عن: اكتساب الشريك المتضامن لصفة التاجر؟ وما النتيجة المترتبة على ذلك؟ (سؤال امتحان)

الإجابة النموذجية:

- يعتبر الفقه أن شركة التضامن هي مجرد تجمع لعدة تجار، ولذلك فإن الشريك المتضامن (يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة)، حتى لو لم يكن يحترف التجارة من قبل [150، 215].
- **النتيجة الخطيرة المترتبة على ذلك:** أن إفلاس شركة التضامن يؤدي حتماً وبقوة القانون إلى (إفلاس جميع الشركاء المتضامين فيها) [215، 216].

س4: هل يجوز للشريك في شركة التضامن بيع حصته والتنازل عنها للغير؟ ولماذا؟ (سؤال امتحان)

الإجابة النموذجية:

- **القاعدة العامة:** لا يجوز للشريك أن يبيع حصته أو يتنازل عنها لشخص أجنبي (خارج الشركة).
- **السبب:** لأن شركة التضامن من (شركات الأشخاص) التي تقوم على "الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة" بين الشركاء، فلا يجوز إجبارهم على قبول شريك جديد لا يثقون فيه [150، 218].
- **الاستثناء:** يجوز بيع الحصة فقط في حالة وجود (بند في عقد الشركة يسمح بذلك بشروط معينة)، أو بـ (إجماع وموافقة كافة الشركاء).

🎯 ثانياً: فحوخ الصح والخطأ (من واقع الامتحانات مع التعليل الدقيق)

1. شركة التضامن هي شركة من شركات الأموال وتقوم على الاعتبار المالي.
 - (خطأ) ⇐ شركة التضامن هي من (شركات الأشخاص) وتقوم على الاعتبار الشخصي والثقة المتبادلة [14، 150].
2. الشريك في شركة التضامن لا يُسأل عن ديون الشركة إلا في حدود حصته. [13، 14]
 - (خطأ كارثي) ⇐ يُسأل الشريك المتضامن (مسئولية شخصية وتضامنية) في جميع أمواله الخاصة، وليس في حدود حصته فقط.
3. لا يجوز للشريك المتضامن الانسحاب أو بيع حصته دون موافقة الآخرين.
 - (صح) ⇐ لأن حصص شركة التضامن غير قابلة للتداول حماية للاعتبار الشخصي.
4. تتكون شركة التضامن من شخصين على الأقل. [2، 5]
 - (صح) ⇐ لأنها عقد، ولا يجوز أن تؤسس من شخص واحد [150، 160].
5. الشريك المتضامن لا يكتسب صفة التاجر بمجرد انضمامه للشركة.
 - (خطأ) ⇐ يكتسب صفة التاجر فور انضمامه، ويترتب على ذلك إفلاسه إذا أفلست الشركة [8، 215].

6. اسم شركة التضامن يجب أن يتضمن أسماء جميع الشركاء المتضامنين.

○ (صح) ⇐ عنوان الشركة هو الذي يعكس الثقة والائتمان للغير [5، 8، 219].

7. شركة التضامن ليس لها شخصية اعتبارية.

○ (خطأ) ⇐ لها شخصية اعتبارية تبدأ من تاريخ التسجيل، والشركة الوحيدة التي ليس لها شخصية اعتبارية هي "شركة المحاصة" [5، 8، 184].

8. الأرباح توزع بالتساوي بين الشركاء دائماً. [2، 5]

○ (خطأ) ⇐ توزع حسب (الاتفاق) المبرم في عقد الشركة، وإذا لم يوجد اتفاق توزع بنسبة (حصة) كل شريك في رأس المال [168، 169].

9. الشخص الاعتباري (الشركة) لا يمكنه أن يكون شريكاً في شركة أخرى. [2، 5]

○ (خطأ) ⇐ يجوز للشخص الاعتباري المشاركة في تأسيس شركات أخرى لتمتعه بالأهلية القانونية.

🎉 الله أكبر والله الحمد! 🎉 بهذا يا صديقي نكون قد ختمنا المنهج بالكامل

🎉 ختاماً 🎉

"لا تنسى الحفاظ على الصلاة ولا تترك وردك من القرآن ولو صفحة، ولا تفرط في أذكار الصباح والمساء، وليكن الغالب على أخلاقك الرحمة والعفو والصمت إلا فيما تَرجو ثوابه." ♥

الأزهري